

Aula 02

*SEFAZ-CE (Auditor Fiscal da Receita
Estadual) Administração Orçamentária e
Financeira e Patrimonial + Orçamento
Público*

Autor:

**Equipe AFO e Direito Financeiro
Estratégia Concursos, Luciana de
Paula Marinho**

25 de Abril de 2026

Índice

1) Créditos Ordinários e adicionais - Introdução	3
2) Créditos Suplementares	11
3) Créditos Especiais	19
4) Créditos Extraordinários	26
5) Fontes para a abertura de créditos adicionais	35
6) Questões Comentadas - Créditos Ordinários e Adicionais - FCC	52
7) Questões Comentadas - Créditos Ordinários e Adicionais - Multibancas	69
8) Lista de Questões - Créditos Ordinários e Adicionais - FCC	106
9) Lista de Questões - Créditos Ordinários e Adicionais - Multibancas	115



CRÉDITOS ORDINÁRIOS E ADICIONAIS

Introdução

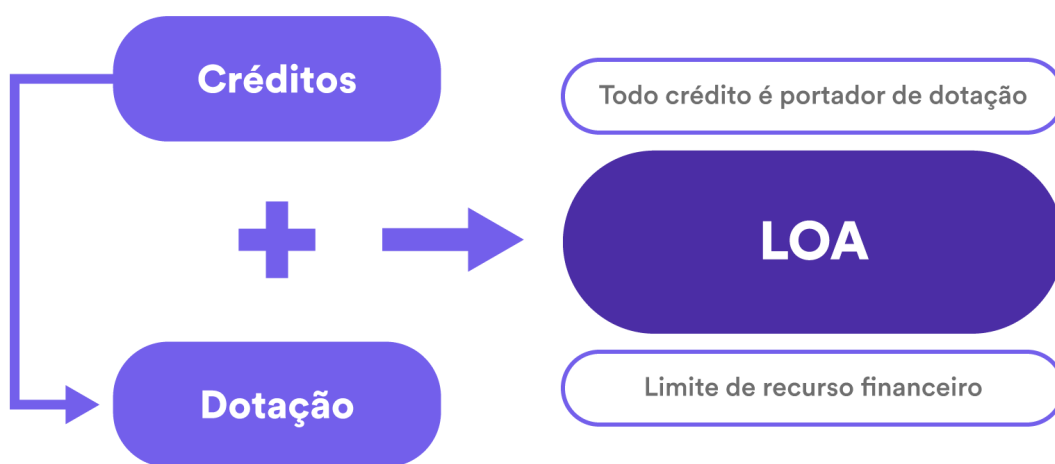
Pessoal, antes de estudarmos os créditos adicionais, faz-se necessário conversarmos um pouco sobre o que seria o crédito ordinário. Lembra que o orçamento precisa ser autorizado pelo Poder Legislativo para ser executado e que nenhuma despesa pode ser executada sem antes ser fixada e aprovada na LOA? Pois bem! É neste momento que surge a figura do crédito inicial ou ordinário.

Então, qual seria seu conceito? Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 9ª Edição (MCASP), entende-se por **crédito orçamentário inicial ou ordinário** aquele aprovado pela **lei orçamentária anual**, constante dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais.

Também diz o MCASP que o orçamento anual (LOA) consignará a importância necessária para atender determinadas despesas a fim de executar ações que lhe caiba realizar. Tal importância é denominada de **dotação orçamentária**.

Nesse contexto, a LOA é organizada na forma de **créditos orçamentários**, aos quais estão consignadas **dotações**. O crédito orçamentário é constituído pelo conjunto de categorias classificatórias e contas que especificam as ações e operações autorizadas pela lei orçamentária, a fim de que sejam executados os programas de trabalho do Governo, enquanto a dotação é o montante de recursos financeiros com que conta o crédito orçamentário.

Portanto, o crédito orçamentário é portador de uma dotação e esta constitui o limite de recurso financeiro autorizado.



E os créditos adicionais? Então, vamos lá!

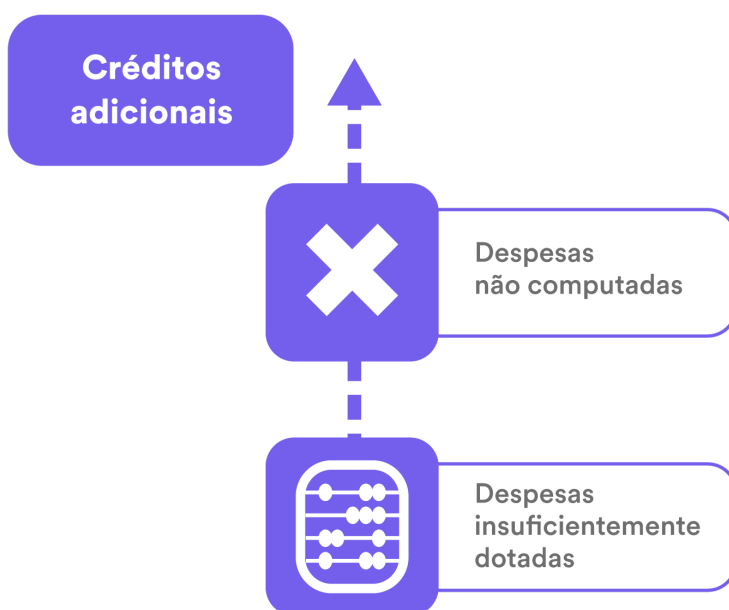
O ciclo orçamentário da LOA começa com sua elaboração, que inicia no ano anterior ao da sua vigência. Por exemplo, a LOA-2024 já começa a ser elaborada no início de 2023, com as



unidades administrativas se planejando e enviando suas propostas às unidades orçamentárias (UO). A partir daí, ainda teremos as etapas que se desenvolvem nas próprias UOs, nos órgãos setoriais e na Secretaria de Orçamento Federal - SOF, para a consolidação final no âmbito do Poder Executivo e envio do projeto de Lei Orçamentária Anual ao Poder Legislativo até 31 de agosto. Para que tudo aconteça até tal data, o processo já começa nas primeiras semanas do ano de elaboração.

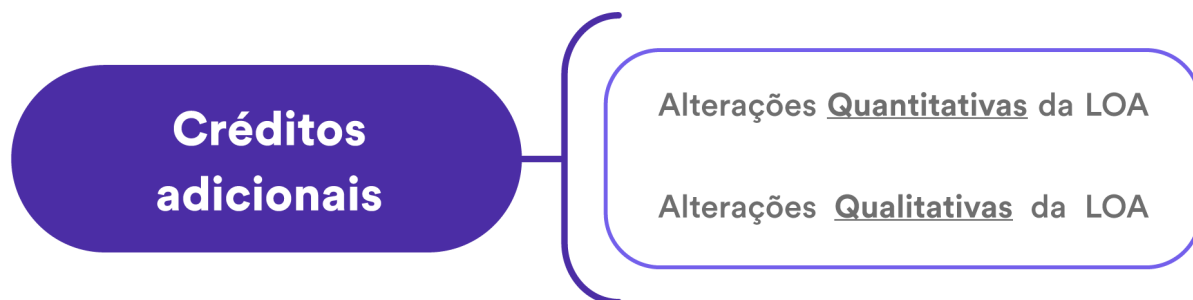
Percebe-se que, por mais bem preparadas e dedicadas que sejam as equipes da área de planejamento e orçamento dos órgãos, algumas despesas podem apresentar-se insuficientemente dotadas no ano seguinte. Também pode ocorrer a necessidade de realização de novas despesas que nem foram computadas na LOA. Ainda, podemos nos ver diante de uma situação imprevisível e urgente, como uma calamidade pública, que exige uma atitude rápida e objetiva do administrador público. Em outras situações, pode ser constatado que algumas despesas não são mais necessárias.

A fim de dar alguma flexibilidade ao gestor público, principalmente devido a esse lapso temporal entre a elaboração e a execução do orçamento anual, os créditos orçamentários iniciais podem sofrer alterações qualitativas e quantitativas. Desse modo, os créditos adicionais são alterações qualitativas e quantitativas realizadas no orçamento. Segundo a Lei 4.320/1964, **são créditos adicionais as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento**¹.



Sendo assim, as alterações qualitativas e quantitativas do orçamento viabilizam a realização anual dos programas mediante a alocação de recursos para as ações orçamentárias ou para a criação de novos programas, e são de responsabilidade conjunta dos órgãos central e setoriais e das unidades orçamentárias.

¹ Art. 40 da Lei 4320/1964.



E quem identifica a necessidade de retificação do orçamento e solicita os créditos adicionais? A necessidade de alteração orçamentária pode ser identificada pela UO ou pelo Órgão Setorial. Em qualquer caso, a solicitação de alteração deverá ser elaborada de forma a atender às condições dispostas nas portarias da Secretaria de Orçamento Federal, que estabelecem procedimentos e prazos para solicitação de alterações orçamentárias para o exercício.

INDO MAIS FUNDO!



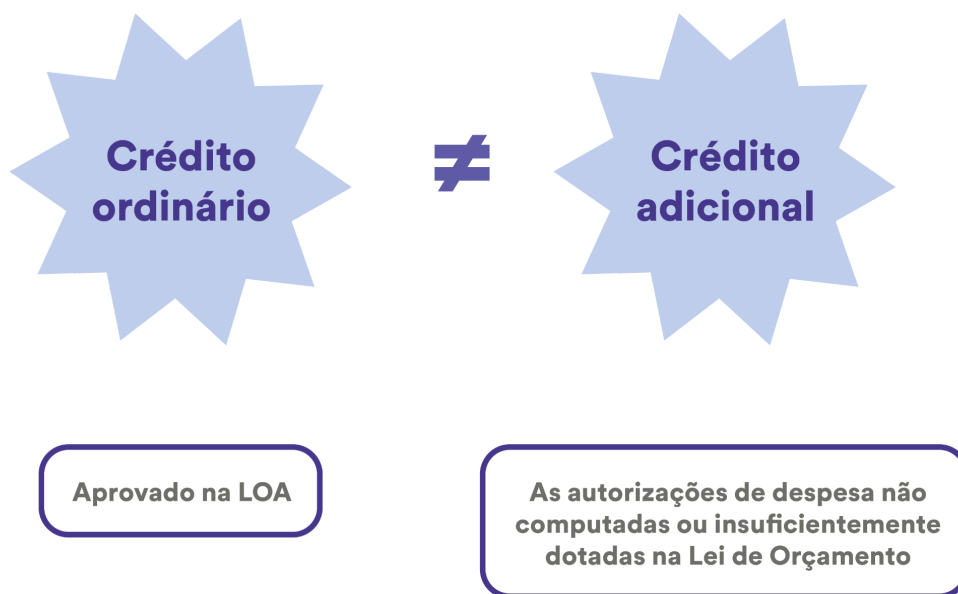
As solicitações de alterações orçamentárias que tiverem início na UO deverão ser elaboradas em seu momento específico no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, que, em seguida, deve encaminhar a demanda para o respectivo órgão setorial. O Órgão Setorial correspondente procederá uma avaliação global da necessidade dos créditos solicitados e das possibilidades de oferecer recursos compensatórios. Após a verificação do crédito e a aprovação da sua consistência, os Órgãos Setoriais deverão encaminhar à SOF as solicitações de créditos adicionais de suas unidades.

Ao receber a solicitação de crédito adicional, a SOF elabora o pleito de créditos e, por meio de uma análise criteriosa da solicitação, decide por atendê-la ou não. Os Analistas de Planejamento e Orçamento da SOF verificam se a solicitação está em conformidade com a metodologia utilizada e se atende aos parâmetros legais vigentes, fazem os ajustes necessários e avaliam a viabilidade de atendimento da



solicitação. Caso seja aprovado o pedido de crédito adicional, serão preparados pela SOF os atos legais necessários à formalização da alteração no orçamento. Por exemplo, caso se trate de um crédito suplementar dependente de autorização legislativa, caberá à SOF a elaboração do projeto de lei correspondente.

Resumindo, as dotações inicialmente aprovadas na LOA podem revelar-se insuficientes para a realização dos programas de trabalho, ou pode ocorrer a necessidade de realização de despesa inicialmente não autorizada. Assim, a LOA poderá ser alterada no decorrer de sua execução por meio de créditos adicionais.



A Lei 4.320/64 diz que o ato que abrir o crédito adicional deve indicar a importância, a espécie e a classificação da despesa até onde for possível².

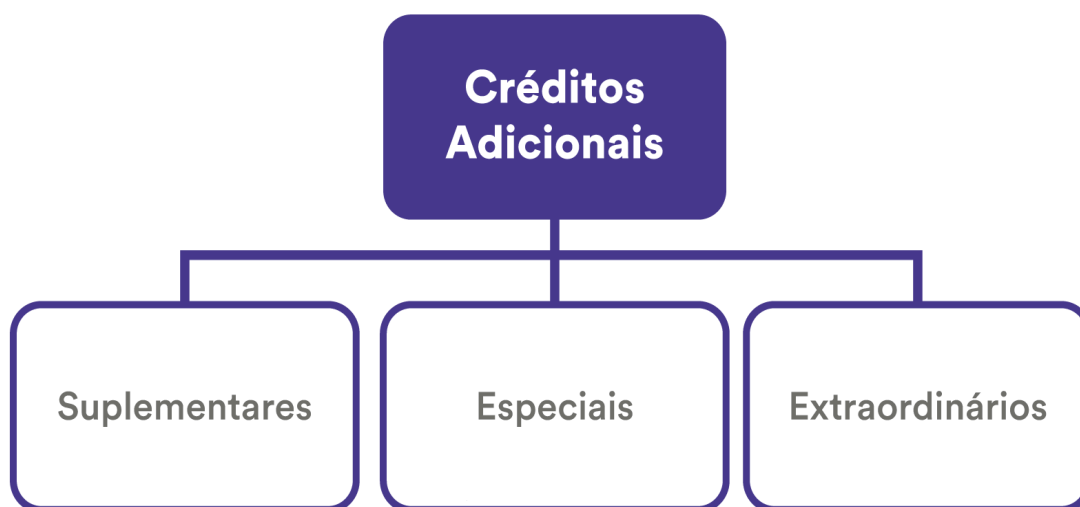
No tocante à classificação, a mesma lei diz que os créditos adicionais classificam-se em³:

- **Suplementares:** são os créditos destinados a reforço de dotação orçamentária.
- **Especiais:** são os créditos destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
- **Extraordinários:** são os créditos destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública (a Lei 4.320/1964 utiliza os termos "imprevistas" e "comoção intestina").

² Art. 46 da Lei 4320/1964.

³ Art. 41 da Lei 4320/1964 c/c art. 167, § 3º, da CF/1988.





Em relação ao processo legislativo, relembro que os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos **créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional**, na forma do regimento comum⁴. Assim, os projetos de lei dos créditos adicionais são apreciados da mesma forma que os projetos do PPA, da LDO e da LOA.

A título de curiosidade, a Resolução nº 01/2006, do Congresso Nacional, é o normativo que dispõe acerca da tramitação das matérias orçamentárias no âmbito do Poder Legislativo Federal.

Importante ressaltar que, a cada exercício financeiro, as LDOs da União determinam que cada projeto de lei e a respectiva lei de créditos adicionais deverão restringir-se a uma única espécie de crédito. Exemplificando, uma mesma lei não pode versar ao mesmo tempo sobre créditos suplementares e especiais. Pode haver a reunião de várias solicitações de créditos suplementares em uma lei, outra reunião de créditos especiais em outra lei, porém não pode haver uma só lei com créditos suplementares e especiais simultaneamente.

No que se refere às emendas parlamentares e aos projetos de lei de créditos adicionais, são aplicadas as mesmas regras referentes ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, relacionadas ao processo orçamentário.

Por fim, a SOF procederá à efetivação, no SIOP, dos créditos publicados e transmitirá as informações à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, para que seja efetuada a sua disponibilização no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, por intermédio de notas de dotação para que as unidades gestoras possam utilizar os respectivos créditos.

⁴ Art. 166, caput, da CF/1988.



ESTA CAI NA PROVA!



(CEBRASPE - 2025 - PC-DF) Os créditos orçamentários ordinários são aqueles previstos na LOA para o atendimento das despesas públicas regulares, enquanto créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na LOA.

Comentários: Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 9ª Edição (MCASP), entende-se por **crédito orçamentário inicial ou ordinário** aquele aprovado pela **lei orçamentária anual**, constante dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais. Por sua vez, a fim de dar alguma flexibilidade ao gestor público, principalmente devido ao lapso temporal entre a elaboração e a execução do orçamento anual, os créditos orçamentários iniciais podem sofrer alterações qualitativas e quantitativas. Desse modo, os créditos adicionais são alterações qualitativas e quantitativas realizadas no orçamento. Segundo a Lei 4.320/1964, **são créditos adicionais as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.**

Gabarito: Certa.

(CEBRASPE - 2025 - MPE-CE) Os créditos ordinários destinam-se a despesas não previstas na LOA e são utilizados para o atendimento de necessidades imprevisíveis, ao passo que os créditos adicionais especiais são utilizados exclusivamente para o reforço de dotações já existentes no orçamento, sem a criação de novas despesas ou ações governamentais.

Comentários: Os créditos ordinários são aqueles aprovados pela lei orçamentária anual, constantes dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais. Já os créditos adicionais especiais e extraordinários destinam-se a despesas não previstas na LOA e são utilizados para o atendimento de necessidades imprevisíveis, ao passo que os créditos adicionais suplementares são utilizados exclusivamente para o reforço de dotações já existentes no orçamento.

Gabarito: Errada.

(CEBRASPE - 2025 - TRT - 10ª REGIÃO) O crédito especial é utilizado para atender despesa insuficientemente dotada na lei orçamentária anual.

Comentários: Conforme art. 41, I, da L. 4.320/64, os créditos suplementares são os destinados ao reforço de dotações orçamentárias. Ou seja, se uma dotação é insuficiente, deverá haver a abertura de um crédito suplementar para reforçar/complementar essa dotação. O crédito especial é utilizado nos casos em que não existe dotação para determinada despesa, ou seja, é uma despesa imprevista, mas sem caráter de urgência (art. 41, II, da L. 4320/64).



Gabarito: Errada.

(FCC - Técnico Judiciário - TJ/MA - 2019) Os créditos adicionais dividem-se em suplementares, especiais e extraordinários.

Comentário: Os créditos adicionais classificam-se em: suplementares, especiais e extraordinários.

Gabarito: Certa

(FCC - Analista de Fomento - AFAP - 2019) As emendas à Lei Orçamentária feitas após a sua aprovação e dotadas de efeitos financeiros constituem créditos, que são classificados em suplementares, extraordinários e especiais, estes últimos destinados a despesas de guerra, por exemplo.

Comentário: Os créditos adicionais classificam-se em: suplementares, especiais e extraordinários. Os créditos **extraordinários** são os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como em caso de **guerra**, comoção interna ou calamidade pública.

Gabarito: Errada

(CESPE – Técnico - MPU – 2018) Caso o Poder Executivo abra um crédito suplementar, os recursos correspondentes ao referido crédito serão excluídos do cômputo total de créditos orçamentários.

Comentário: Os créditos adicionais suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária e integrarão os créditos orçamentários, juntamente com os créditos ordinários (iniciais).

Gabarito: Errada

(FCC – Analista Judiciário – TRT/11 - 2017) Durante a execução do orçamento público, podem surgir situações em que é necessária a realização de despesas não fixadas na lei orçamentária ou cuja dotação é insuficiente para a realização da despesa. É um exemplo de mecanismos utilizados para alterar o orçamento créditos iniciais suplementares.

Comentário: A LOA poderá ser alterada no decorrer de sua execução por meio de créditos adicionais. Uma de suas espécies é o crédito adicional suplementar.

Gabarito: Errada

(CONSULPLAN - Auditor - Pref. de Sabará/MG – 2017) Por crédito orçamentário inicial, entende-se ser aquele aprovado pela lei orçamentária anual, constante dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais não dependentes.

Comentário: Por crédito orçamentário inicial ou ordinário entende-se aquele aprovado pela lei orçamentária anual, constante dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais. O orçamento anual consignará importância para atender determinada despesa a fim de executar ações que lhe caiba realizar. Tal importância é denominada de dotação orçamentária.

Gabarito: Certa



(CESPE – Auditor -Conselheiro Substituto – TCE/PR – 2016) Alterações orçamentárias são feitas por meio de atos legais elaborados pela SOF.

Comentário: Caso seja aprovado o pedido de crédito adicional, serão preparados pela SOF os atos legais necessários à formalização da alteração no orçamento.

Gabarito: Certa



Créditos Suplementares



Os **créditos suplementares** são os destinados a **reforço de dotação orçamentária**, devendo ser autorizados por lei (podendo ser a própria LOA ou outra lei especial) e abertos por decreto do **poder executivo**¹. A Constituição Federal diz que é vedada a abertura de crédito suplementar sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondente². Além disso, a Lei 4.320/64 diz que sua abertura também depende da existência de recursos disponíveis e de exposição que a justifique³.

Como exemplo, considere que os valores aprovados na LOA sejam insuficientes para a duplicação do número de provas do Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM, o qual é realizado pelo Ministério da Educação. Nesse caso, o referido ministério poderá solicitar ao Poder Executivo a abertura de créditos suplementares para reforçar a dotação orçamentária correspondente.

Tal espécie de crédito é incorporado ao orçamento, adicionando-se à dotação orçamentária que deva reforçar. Como bem afirma o Manual Técnico do Orçamento (MTO), trata-se de um reforço de subtítulo constante inicialmente da LOA. Portanto, a alteração derivada de tal modalidade é do tipo quantitativa, ou seja, acrescenta-se ao valor inicialmente aprovado.

Ademais, os créditos suplementares terão vigência limitada ao exercício em que forem autorizados. A LOA poderá conter autorização ao Poder Executivo para abertura de créditos suplementares até determinada importância ou percentual, sem a necessidade de submissão do crédito ao Poder Legislativo.

No âmbito da União, para os casos em que haja necessidade de outra lei específica, são considerados autorizados e abertos com a sanção e publicação da respectiva lei. Por outro lado, se o crédito possui autorização na LOA, a abertura se dará com a publicação dos atos próprios dos Poderes, do Ministério Público da União ou da Defensoria Pública da União, nos termos da LOA, da LDO e outros dispositivos que regulamentem a abertura de créditos suplementares autorizados⁴.

¹ Art. 41, I, e art. 42 da Lei 4.320/1964.

² Art. 167, V, da CF/1988.

³ Art. 43, *caput*, da Lei 4.320/1964.

⁴ Manual Técnico do Orçamento 2023.





O **crédito suplementar** é a **única** espécie de crédito adicional que é **exceção ao princípio orçamentário da exclusividade**, o qual determina que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei⁵.



O crédito suplementar é o único que não admite reabertura.

Veremos mais à frente que os créditos especiais e extraordinários podem ser reabertos, algo que não ocorre em relação aos créditos suplementares.



Segundo o MTO (União), os créditos suplementares podem ser divididos em duas modalidades:

1. Créditos Suplementares autorizados na Lei Orçamentária: para reforço de dotação insuficientemente dotada na LOA, nas condições e limites estabelecidos na própria LOA;
2. Créditos Suplementares dependentes de autorização legislativa: para reforço de dotação insuficientemente dotada na LOA, acima dos limites autorizados na LOA, ou não autorizada no texto da referida lei.

Portanto, pessoal, se a banca perguntar como devem ser tratados os créditos adicionais que extrapolam os limites autorizados na LOA, você lembrará que, neste caso, depende de autorização legislativa por meio de uma outra lei autorizativa. Em outras palavras, **os créditos suplementares podem ser tanto autorizados na lei orçamentária, quanto dependentes de autorização legislativa**.

⁵ Art. 165, § 8º, da CF/1988.



Segundo o MTO 2025 e em alinhamento com o novo arcabouço fiscal (LC nº 200/2023), a abertura de créditos suplementares autorizados na LOA deve ser compatível com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida na LDO, e com os limites individualizados de despesas primárias, a que se referem os incisos I a V do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 200, de 2023, que instituiu o Regime Fiscal Sustentável, e deve observar a vinculação legal dos recursos (parágrafo único do art. 8º da LRF). Além disso, a abertura de crédito suplementar que amplie os limites do Regime Fiscal Sustentável ou impacte o cumprimento da meta de resultado primário impõe o cancelamento de despesas para recomposição do referido limite, ou a compensação do impacto da referida meta, em valor correspondente, que deverá constar de anexo específico do ato de abertura. Ainda, é vedada a ampliação das dotações sujeitas aos limites individualizados estabelecidos nos incisos I a V do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 200, de 2023, em relação aos valores constantes da LOA.



O crédito será compatível com o “Regime Fiscal Sustentável” se:

- a) não aumentar o montante das dotações de despesas primárias sujeitas aos referidos limites; ou
- b) na hipótese de aumento do referido montante, as dotações resultantes da alteração observarem os limites individualizados, conforme demonstrado no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias.

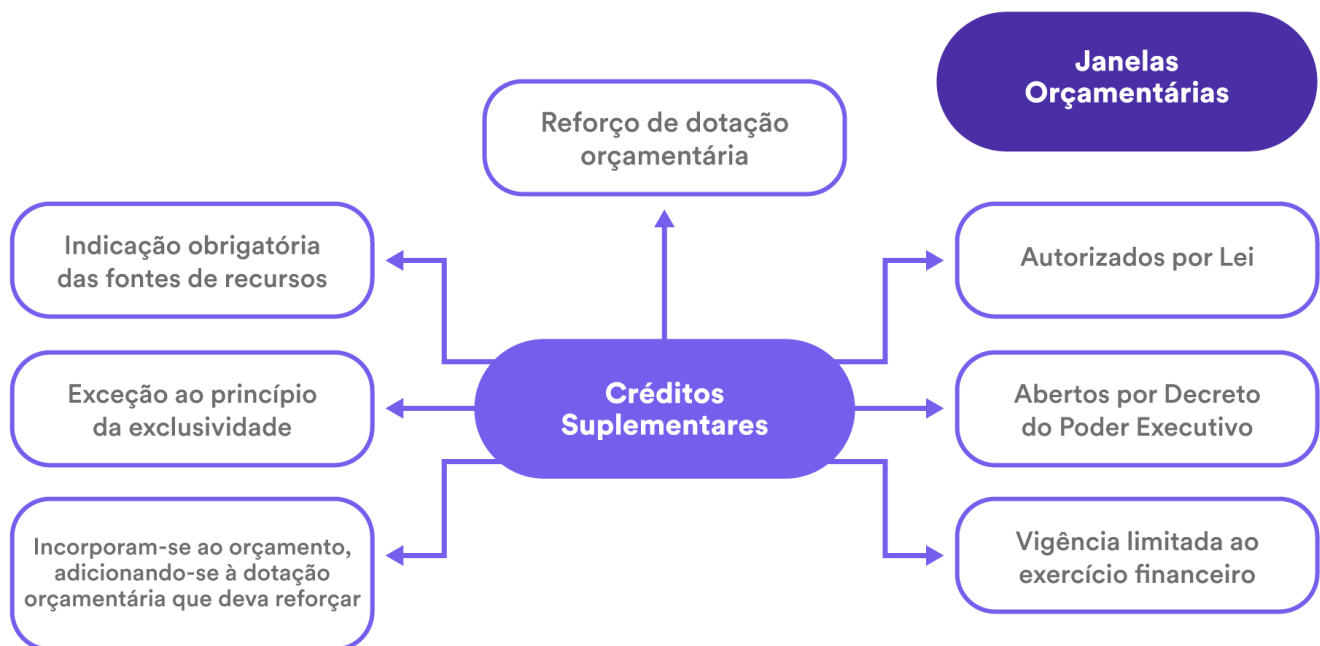
Ademais, o crédito será compatível com a meta de resultado primário quando:

- a) mantiver o montante autorizado para as despesas primárias; ou
- b) no caso de aumento do montante autorizado, o acréscimo estiver fundamentado no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, ou se estiver relacionada à transferência aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de receitas que tenham vinculação constitucional ou legal.



Outro detalhe importante abordado pelo MTO e que já foi questão de prova em 2022, é que, os créditos suplementares autorizados na LOA podem ser abertos por atos próprios dos Poderes Legislativo e Judiciário, do MPU e da DPU se houver indicação de recursos compensatórios dos órgãos favorecidos. Ressalta-se que é vedado o cancelamento de despesas financeiras para suplementação de despesas primárias, sem prejuízo às demais disposições aplicáveis.





(2025 – CESPE / CEBRASPE – CAESB-DF) O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais, que correspondem às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária. Acerca das características do crédito adicional suplementar, assinale a opção correta.

- A) O saldo do crédito adicional suplementar poderá ser reaberto por instrumento legal apropriado no exercício financeiro seguinte.
- B) Os créditos adicionais suplementares são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
- C) A abertura de crédito adicional suplementar independe da existência de recursos disponíveis para que ocorra a despesa.
- D) Os créditos adicionais suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
- E) A exposição de justificativa para a abertura de crédito adicional suplementar é facultativa.

Comentários:

A) Incorreta. A reabertura de créditos adicionais no exercício financeiro seguinte somente é permitida para créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior (art. 167, § 2º, da Constituição e art. 45 da Lei nº 4.320/64). O crédito



suplementar é aberto exclusivamente para reforçar dotação já existente e não pode ser reaberto no exercício seguinte, extinguindo-se em 31 de dezembro.

B) Incorreta. Essa é a definição de crédito adicional especial (art. 41, II, da Lei nº 4.320/64). O crédito suplementar (art. 41, I) não cria nova dotação, mas apenas reforça uma dotação já existente na LOA que se revelou insuficiente.

C) Incorreta. Conforme art. 43 da L. 4.320/64, "A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa".

D) Gabarito, nos termos do art. 42 da L. 4.320/64.

E) Incorreta. Conforme art. 43 da L. 4.320/64, "A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa".

Gabarito: D.

(FGV – 2024 – Prefeitura de São José dos Campos - SP) Devido ao apreço do Prefeito do Município X por atividades culturais, ele aloca, no projeto de Lei Orçamentária Anual, despesa específica para um evento de grande porte na cidade, enaltecendo as tradições locais. Com a autorização do orçamento, começam os preparativos para o evento, e logo evidencia-se que tal dotação prevista para o evento seria insuficiente. Diante da situação exposta, o crédito adicional a ser aberto pelo Prefeito é o:

A) Suplementar, dependendo da indicação de recursos e justificativa.

B) Especial, que pode ser reaberto no exercício seguinte caso seja autorizado no último quadrimestre.

C) Extraordinário, independente de autorização prévia do Legislativo.

D) Suplementar, necessitando de aprovação em lei específica alheia ao orçamento.

E) Especial, podendo ser realizado por meio de Medida Provisória.

Comentários:

A) Gabarito, conforme art. 41, I, e 43 da L. 4.320/64.

B) Incorreta. Crédito especial é para despesa sem dotação orçamentária prévia, não é o caso, em que há dotação insuficiente.

C) Incorreta. Crédito extraordinário é para despesas urgentes e imprevisíveis (guerra, calamidade, comoção interna), o que não tem relação com o enunciado.

D) Incorreta. Pode haver autorização genérica na LOA, conforme art. 165, § 8º, da CF, dispensando lei específica fora dela.

E) Incorreta. A situação não comporta abertura de crédito especial (que atende a despesas sem dotação na LOA). Além disso, se fosse o caso de abertura de crédito extraordinário, a medida provisória é utilizada apenas no âmbito da União, nos termos do art. 167, § 3º, da CF.

Gabarito: A.

(CESPE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - 2022) Acerca dos créditos ordinários e adicionais no orçamento público, julgue o item a seguir.



Os créditos suplementares autorizados na lei orçamentária anual (LOA) podem ser abertos por atos próprios dos Poderes Legislativo e Judiciário, desde que sejam indicados recursos compensatórios dos órgãos favorecidos, sendo vedado o cancelamento de despesas financeiras para a suplementação de despesas primárias.

Comentário: Segundo o MTO, no caso das ações de sua competência, os créditos suplementares autorizados na LOA podem ser abertos por atos próprios dos Poderes Legislativo e Judiciário, do MPU e da DPU se houver indicação de recursos compensatórios dos órgãos favorecidos. Ressalta-se que é vedado o cancelamento de despesas financeiras para suplementação de despesas primárias, sem prejuízo às demais disposições aplicáveis.

Gabarito: Certa

(CESPE - TCE/PB - 2022) Julgue o item subsequente, acerca das modalidades de abertura e reabertura de créditos adicionais.

Os créditos suplementares podem ser tanto autorizados na lei orçamentária, quanto dependentes de autorização legislativa.

Comentário: Segundo o MTO, os créditos suplementares podem ser divididos em duas modalidades: os Créditos Suplementares autorizados na Lei Orçamentária e os Créditos Suplementares dependentes de autorização legislativa (MTO 2023, p. 139). Assim como o art. 165, § 8º da CF/88 afirma a existência de crédito suplementar autorizado na LOA:

A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Gabarito: Certa

(FGV - SEFAZ/AM - 2022) Dos créditos adicionais, aqueles que são incorporados ao orçamento, adicionando-se à dotação orçamentária que é reforçada, são os créditos suplementares, apenas.

Comentário: A palavra chave do comando da questão "dotação orçamentária que é reforçada". Esta é justamente a natureza do crédito adicional suplementar, o qual se destina a reforçar uma dotação orçamentária já existente.

Gabarito: Certa

(FCC - TJ/MA - 2019) Suponha que, no curso do exercício financeiro, o Tribunal tenha sido surpreendido com um gasto imprevisto, decorrente da necessidade de aditar um contrato de



prestação de serviços de vigilância. O aditamento em questão ampliou os quantitativos contratados, nos limites autorizados pela legislação, de forma a incluir a vigilância de prédio que estava cedido a outro órgão público e foi devolvido antes do prazo previsto. Verificou-se, contudo, que as dotações previstas na Lei Orçamentária Anual não seriam suficientes para suportar as despesas decorrentes do aditamento. Diante de tal cenário, caberá a abertura de crédito adicional suplementar, mediante prévia autorização legislativa.

Comentário: As dotações previstas na LOA não seriam suficientes para suportar as despesas decorrentes do aditamento. Os créditos adicionais suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária e dependem de prévia autorização legislativa.

Gabarito: Certa

(CESPE – STM – 2018) Os créditos suplementares previamente autorizados na lei orçamentária anual são abertos por decreto do Poder Executivo.

Comentário: A LOA poderá conter autorização ao Poder Executivo para abertura de créditos suplementares até determinada importância ou percentual, sem a necessidade de submissão do crédito ao Poder Legislativo. São autorizados por lei (podendo ser a própria LOA ou outra lei especial), porém são abertos por decreto do Poder Executivo.

Gabarito: Certa

(FCC – ALE/SE – 2018) Em novembro de 2017, uma determinada Assembleia Legislativa verificou que a dotação orçamentária remanescente no crédito orçamentário destinado à realização de reformas no complexo de imóveis da entidade era insuficiente para o empenho de despesa para essa finalidade. Assim, de acordo com as determinações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para a execução da despesa com reforma, em novembro de 2017, pela Assembleia Legislativa foi necessária a abertura de créditos adicionais complementares.

Comentário: Os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária.

Gabarito: Errada

(CESPE – Técnico Judiciário – STM – 2018) Os créditos suplementares possuem vigência exclusivamente dentro do exercício financeiro em que são abertos.

Comentário: Os créditos suplementares terão vigência limitada ao exercício em que forem autorizados.

Gabarito: Certa



(FCC – Analista Judiciário – TRT/6 – 2018) Suponha que o Chefe do Executivo do Estado tenha decidido contemplar determinada carreira de servidores com a concessão de benefícios pecuniários, encaminhando ao Poder Legislativo projeto de lei nesse sentido. Ocorre que, estando no meio do exercício financeiro, constatou-se a insuficiência das dotações orçamentárias correspondentes para suportar a majoração de gastos. Diante de tal cenário, a solução para viabilizar, do ponto de vista orçamentário, a concessão e pagamento dos benefícios consiste em abertura de crédito adicional suplementar, necessitando de autorização legislativa.

Comentário: Se há insuficiência de dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual para a cobertura das despesas, a solução é a abertura de crédito adicional suplementar, o qual necessita de autorização legislativa.

Gabarito: Certa

(FGV – Especialista Legislativo – ALERJ – 2017) Durante o exercício financeiro, verificou-se que, em um ente público, a dotação para serviços de manutenção de equipamentos de informática foi dimensionada a menor. Em decorrência disso, foi solicitada a abertura de um crédito adicional. Esse crédito adicional conserva a sua especificidade e não é incorporado ao orçamento.

Comentário: Os créditos adicionais suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. O crédito suplementar **incorpora-se ao orçamento**, adicionando-se à dotação orçamentária que deva reforçar.

Gabarito: Errada



Créditos Especiais



Pessoal, agora iremos estudar a modalidade de créditos adicionais que provoca alteração qualitativa no orçamento aprovado. Os **créditos especiais** são os destinados a **despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, devendo ser autorizados por lei e abertos por decreto do poder executivo**¹. Por que a alteração é qualitativa? simplesmente por ser algo novo, que não tinha sido previsto na LOA aprovada. Então, o crédito especial é uma necessidade que surgiu ao longo da execução do orçamento? Exatamente, pessoal.

Como exemplo, suponha que o Ministério da Educação planeje criar uma nova ação visando fomentar a educação profissional, a qual não estava prevista na LOA. Nessa situação, a abertura de crédito especial poderá suprir a dotação orçamentária do montante necessário.

Complementando, o MTO da União diz que tais créditos são destinados à viabilização e atendimento de programas e despesas orçamentárias para as quais não haja dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual, ou seja, para criação ou ampliação de subtítulos que não constam na Lei Orçamentária inicialmente.

Assim como os créditos suplementares, sua abertura também depende da existência de recursos disponíveis e de exposição que a justifique². A Constituição Federal corrobora com esse entendimento quando diz que é vedada a abertura de crédito especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes³.

Além disso, os créditos especiais não poderão ter vigência além do exercício em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos **últimos quatro meses daquele exercício**, casos em que, reabertos nos limites dos seus saldos, **poderão vigor até o término do exercício financeiro subsequente**⁴. Nesse caso, a reabertura do crédito é facultativa, limitada ao saldo remanescente, e novo ato da Administração Pública deverá reabri-lo. Por conta disso, pessoal, os créditos especiais representam exceção ao princípio orçamentário da anualidade ou periodicidade.

¹ Art. 41, II, e art. 42 da Lei 4.320/1964.

² Art. 43, *caput*, da Lei 4.320/1964.

³ Art. 167, V, da CF/1988.

⁴ Art. 167, § 2º, da CF/1988.



São autorizados por **lei especial (não pode ser na LOA!)**, porém, são abertos por decreto do Poder Executivo. Na União, são considerados autorizados e abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.

Estudamos que o crédito suplementar se incorpora ao orçamento, adicionando-se à dotação orçamentária que deva reforçar. Entretanto, os créditos especiais conservam sua especificidade, demonstrando-se as despesas realizadas à conta destes, **separadamente**. Nesse sentido, entende-se que o reforço de um crédito especial deve dar-se pela regra prevista no respectivo crédito ou, no caso de omissão, pela abertura de novos créditos especiais.

E como são repassados os créditos adicionais especiais aos demais poderes? Quem nos dá uma resposta é a Constituição Federal quando diz que os recursos correspondentes às **dotações orçamentárias**, compreendidos os **créditos suplementares e especiais**, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues, em duodécimos, **até o dia 20 de cada mês**. O artigo ainda ressalta que será na forma da **lei complementar**, que ainda não foi editada⁵.



Para a União, o MTO menciona que os créditos especiais podem ser divididos em duas modalidades: créditos especiais e reabertura de créditos especiais.

Conforme o MTO 2025⁶, a reabertura de créditos especiais, dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, pode ser realizada por ato próprio dos Poderes após a primeira avaliação de receitas e despesas a que se refere o art. 9º da LRF. Contudo, fica condicionada à anulação de dotações orçamentárias, relativas a despesas primárias constantes da LOA, no montante que exceder o limite a que se refere os incisos I a V do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 200, de 2023.

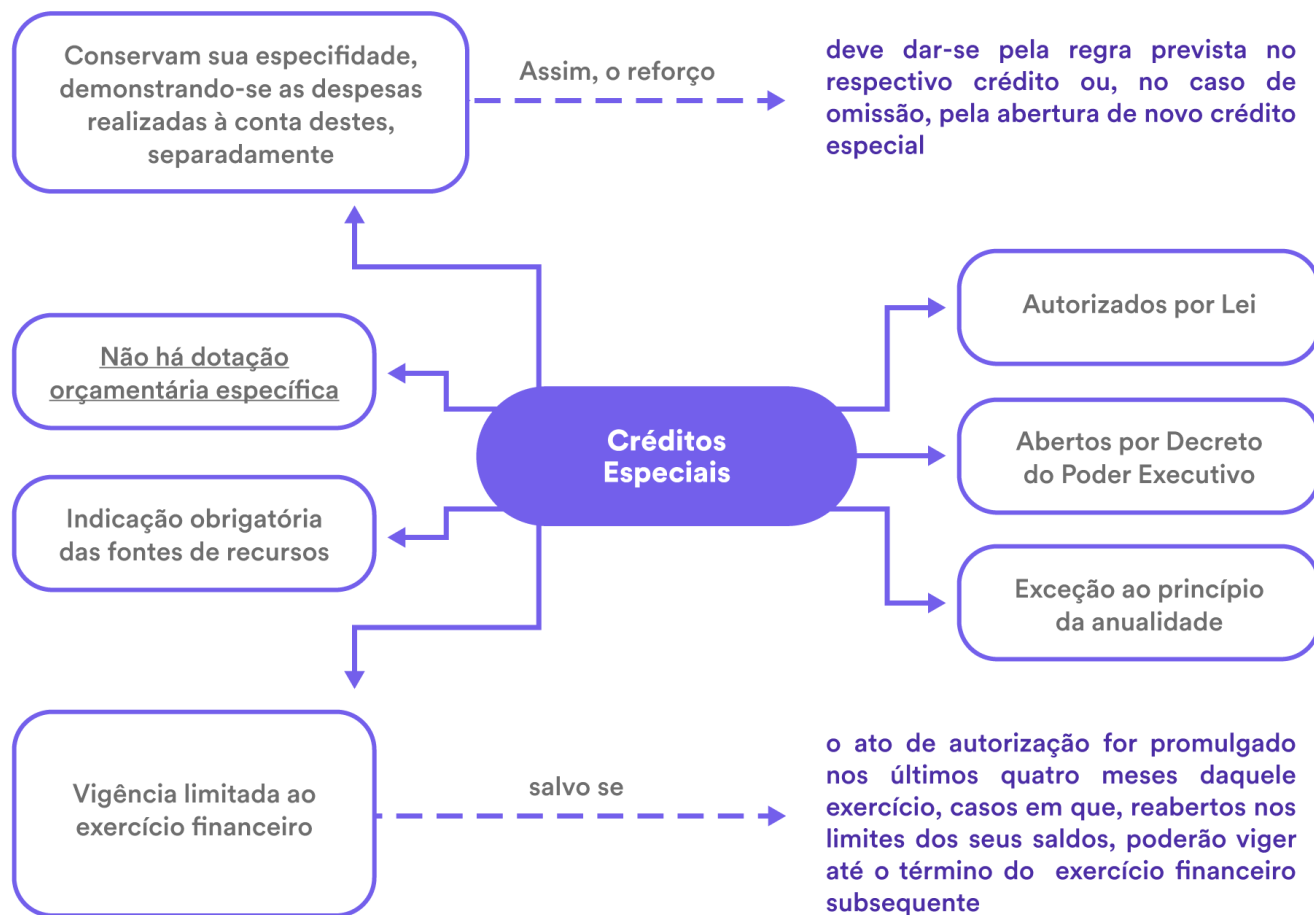
ESCLARECENDO!



⁵ Art. 168 da CF/1988.

⁶ <https://www1.siof.planejamento.gov.br/mto/lib/exe/fetch.php/mto2025:mto2025.pdf>





(CEBRASPE - 2025 - ANM) Os créditos especiais são destinados a despesas para as quais ainda não haja dotação orçamentária específica, e seus saldos serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro seguinte, se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses do exercício financeiro vigente.

Comentários: Conforme art. 41, II, da L. 4.320/64, os créditos especiais são "destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica". Ainda, o art. 167, § 2º, da CF dispõe que Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

Gabarito: Certa.



(CEBRASPE - 2025 - STM) Caso o governo pretenda aumentar os recursos financeiros destinados a um projeto específico cuja previsão já tenha sido contemplada no orçamento anual, poderá recorrer à abertura de créditos especiais, atendidas as condições legais.

Comentários: Conforme art. 41, II, da L. 4.320/64, os créditos especiais são “destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica”. Portanto, se o projeto já possui previsão no orçamento, para aumentar os seus recursos será necessário abrir um crédito suplementar (art. 41, I, da L. 4.320/64).

Gabarito: Errada.

(FGV- Senado - 2022) Cinco professores da universidade federal situada no Estado de São Paulo foram nomeados, em setembro de 2021, para assumir elevados cargos de direção em outra universidade federal, situada no Estado de Minas Gerais. Em razão da necessidade de terem que passar a residir em Minas Gerais, faziam jus, como servidores federais, ao auxílio-moradia. Contudo, não havia previsão dos gastos para atender a essa nova categoria de programação (pagamento de tais auxílios) na Lei Orçamentária Anual (LOA) da União. Por isso, foi enviado ao Congresso Nacional um projeto de lei, em outubro do mesmo ano, prevendo autorização para fazer frente a tais gastos. Diante desse cenário, tal autorização por lei deverá ser para abertura de crédito adicional especial, permitida sua reabertura no exercício financeiro seguinte.

Comentário: O contexto da questão está em conformidade com o art. 41 da Lei 4.320/64 que denomina os créditos adicionais especiais como os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Além disso, o art. 167, § 2º, da CF/88 diz que os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Vale ressaltar que, a reabertura do crédito é facultativa, limitada ao saldo remanescente, e novo ato da Administração Pública deverá reabri-lo.

Gabarito: Certa

(FGV - MP/SC - 2022) Durante o exercício financeiro é comum o surgimento da necessidade de autorizar novas despesas ou suplementar despesas insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. Como regra geral, os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, mas há casos em que pode haver prorrogação. Configura condição suficiente para prorrogar a vigência de um crédito especial a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e saldo a empenhar.

Comentário: De acordo com o art. 167, § 2º, da CF/88, os créditos especiais e extraordinários têm vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Como se percebe, não há na CF/88 menção à LDO como condição para a reabertura de um crédito adicional.

Gabarito: Errada.



(CESPE -TCE/PB - 2022) Julgue o item subsequente, acerca das modalidades de abertura e reabertura de créditos adicionais.

Os créditos adicionais especiais podem ser incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente caso seja autorizada a sua reabertura para o exercício seguinte.

Comentário: Segundo o art. 167, § 2º, da CF/88, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Sendo assim, tanto os créditos especiais quanto os extraordinários são exceções ao princípio da anualidade. Vale ressaltar que, a reabertura do crédito é facultativa, limitada ao saldo remanescente, e novo ato da Administração Pública deverá reabri-lo.

Gabarito: Certa

(FCC - TJ/MA - 2019) Os créditos especiais referem-se às despesas para as quais a dotação orçamentária é insuficiente.

Comentário: Os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.

Gabarito: Errada

(CESPE – ABIN – 2018) É vedada a prorrogação de vigência de créditos especiais para exercício financeiro diverso daquele em que os referidos créditos foram autorizados.

Comentário: Os créditos especiais não poderão ter vigência além do exercício em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, casos em que, reabertos nos limites dos seus saldos, poderão vigor até o término do exercício financeiro subsequente (art. 167, § 2º, da CF/1988).

Gabarito: Errada

(CESPE – CGM/JP – 2018) Quanto aos créditos orçamentários adicionais, o crédito suplementar incorpora-se ao orçamento vigente, adicionando-se à dotação orçamentária que deva reforçar, ao passo que os créditos especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.



Comentário: Os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Tal espécie de crédito incorpora-se ao orçamento, adicionando-se à dotação orçamentária que deva reforçar.

Os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica e conservam sua especificidade, demonstrando-se as despesas realizadas à conta destes, separadamente.

Gabarito: Certa

(FGV – Câmara Municipal de Salvador – 2018) Em dado exercício surgiu a necessidade de executar uma despesa que não tinha sido prevista no orçamento de uma entidade pública municipal. Para execução de tal despesa, é necessário abrir um crédito adicional especial, com indicação de fonte de recursos.

Comentário: Os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Além disso, ao se abrir um crédito especial, deve-se indicar a fonte de recursos.

Gabarito: Certa

(FGV – SEFIN/RO – 2018) Créditos adicionais são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Os créditos adicionais, que se destinam a despesas para as quais não há dotação orçamentária específica, como um novo projeto que visa atender a um objetivo não previsto no orçamento, são classificados como suplementares.

Comentário: Os créditos **especiais** são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.

Gabarito: Errada

(FGV – Câmara Municipal de Salvador – 2018) Os créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária. Um crédito adicional especial tem como característica ser improrrogável para o exercício seguinte.

Comentário: Os créditos especiais não poderão ter vigência além do exercício em que forem autorizados, **salvo se** o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, casos em que, reabertos nos limites dos seus saldos, poderão vigor até o término do exercício financeiro subsequente.

Gabarito: Errada



(FCC – TRE/SP - 2017) Não havendo dotação orçamentária específica, no mês de outubro de 2016, foi aberto um crédito adicional no valor de R\$ 120.000, destinado à aquisição de dois veículos novos, utilizando recursos por anulação parcial de dotação orçamentária. O crédito adicional aberto no valor de R\$ 120.000, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, classifica-se na modalidade especial.

Comentário: Não havendo dotação orçamentária específica, no mês de outubro de 2016, foi aberto um crédito adicional.

Os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.

Gabarito: Certa



Créditos Extraordinários



Os **créditos extraordinários** são os destinados a **despesas urgentes e imprevisíveis**, tais como em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública, conforme rol **exemplificativo** apresentado pelo art. 167 da CF/1988¹. Como exemplo, considere que, em razão de fortes enchentes com desabamentos de casas e pessoas desabrigadas, foi decretada situação de calamidade pública em determinada região de nosso País. Por conta da circunstância que demandou urgência e, diante da imprevisibilidade que impossibilitou qualquer planejamento orçamentário, o crédito extraordinário é a modalidade a ser utilizada para a reconstrução de cidades atingidas por tais eventos da natureza.

A indicação da fonte de recursos é **facultativa**, ou seja, não depende da existência de fontes de recursos disponíveis para a sua abertura. Entretanto, segundo o MTO, o Poder Executivo, no caso da União, **usualmente** indica as fontes de recursos nas proposições e atos de abertura, precedida de exposição justificada. Afinal, a indicação da fonte de recursos é facultativa.



Os créditos extraordinários são abertos por **medida provisória**, no caso federal e de entes que possuem tal instrumento, e por decreto do Poder Executivo para os demais entes, dando imediato conhecimento deles ao Poder Legislativo.

Os créditos extraordinários não poderão ter vigência além do exercício em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos **últimos quatro meses daquele exercício**, casos em que, reabertos nos limites dos seus saldos, **poderão vigor até o término do exercício financeiro subsequente**². Nesse caso, a reabertura do crédito é facultativa, limitada ao saldo remanescente, e novo ato da Administração Pública deve reabri-lo. Por conta disso,

¹ Art. 167, § 3º, da CF/1988.

² Art. 167, § 2º, da CF/1988.



peçoal, os créditos extraordinários representam exceção ao princípio orçamentário da anualidade ou periodicidade.

Importante lembrar que todas as espécies de créditos seguem o princípio da **quantificação dos créditos orçamentários**, o qual determina que todo crédito na LOA seja autorizado com uma respectiva dotação, limitada, ou seja, **cada crédito deve ser acompanhado de um valor determinado**³. Mesmo o crédito extraordinário, que decorre de uma situação urgente e imprevisível, deve possuir uma dotação limitada, não se admitindo valores indeterminados. Caso se constate que o valor foi insuficiente, um novo crédito deve ser aberto.

Assim como estudamos nos créditos especiais, os créditos extraordinários conservam sua **especificidade**, demonstrando-se as despesas realizadas à conta destes, separadamente. Nesse sentido, entende-se que o reforço de um crédito extraordinário deve dar-se pela regra prevista no respectivo crédito ou, no caso de omissão, pela abertura de novos créditos extraordinários.



Vimos que os créditos adicionais **especiais e extraordinários** autorizados nos últimos **quatro meses** do exercício podem ser reabertos no exercício seguinte pelos seus saldos, se necessário, e, neste caso, viger até o término desse exercício financeiro.

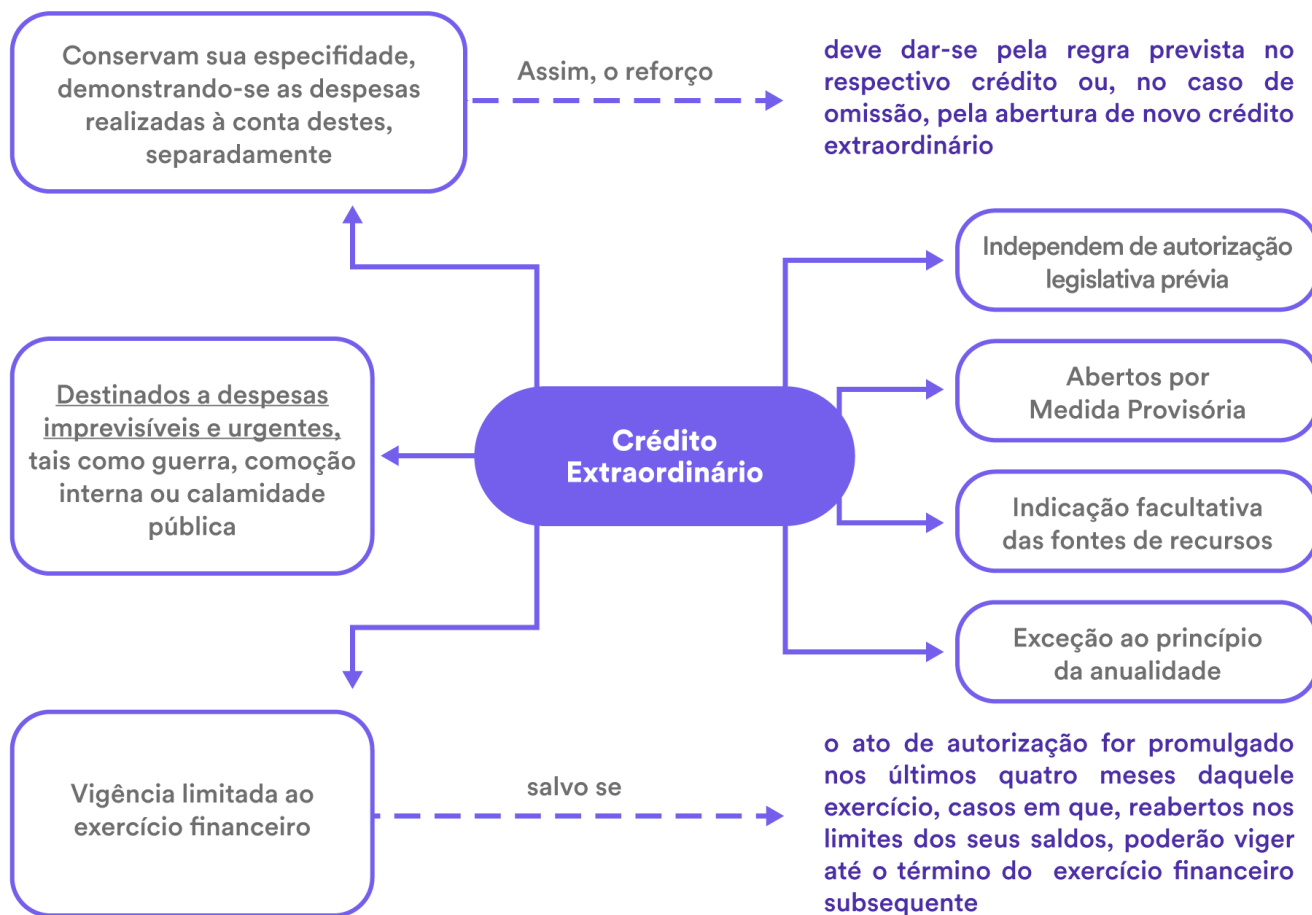
Por esse motivo, considera-se que se trata de **exceções** ao princípio orçamentário da anualidade.

ESCLARECENDO!



³ Art. 167, VII, da CF/1988.





Vale ressaltar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

I) Segundo o STF, a lei de conversão não convalida os vícios existentes na medida provisória. Isso significa que uma medida provisória que nasceu com um vício insanável, não se torna válida com a aprovação pelo Poder Legislativo e a consequente conversão em lei.

II) Ainda, consoante a Corte Suprema, compete ao STF verificar a imprevisibilidade ou não de um crédito orçamentário para o fim de julgar a possibilidade ou não de ele constar como crédito extraordinário em medida provisória, dado que essa espécie normativa não pode veicular nenhum outro tipo de crédito orçamentário. Além dos requisitos de relevância e urgência, a Constituição exige que a abertura do crédito extraordinário seja feita apenas para atender a despesas imprevisíveis e urgentes.

Ao contrário do que ocorre em relação aos requisitos de relevância e de urgência, que se submetem a uma ampla margem de discricionariedade por parte do Presidente da República, os requisitos de imprevisibilidade e de urgência recebem densificação normativa da Constituição. Despesas correntes que não estejam qualificadas pela imprevisibilidade ou pela urgência, não justificam a abertura de créditos, sob pena de um patente desvirtuamento dos parâmetros constitucionais que permitem a edição de medidas provisórias para a abertura de créditos extraordinários.



A lei de conversão **não** convalida os vícios na medida provisória. Compete ao STF verificar a imprevisibilidade ou não de um crédito orçamentário para o fim de julgar a possibilidade ou não de ele constar como crédito extraordinário em medida provisória.



Segundo o MTO, os créditos extraordinários podem ser divididos em 2 modalidades: Crédito extraordinário e reabertura de créditos extraordinários.

Relativamente à reabertura do crédito extraordinário, esta pode ser feita por ato do Poder Executivo em qualquer data, mediante solicitação do órgão ou Poder interessado. Além disso, as LDOs têm permitido a alteração de atributos da programação dos créditos extraordinários reabertos para readequá-los à LOA vigente.

E como fica a perda de vigência de créditos extraordinários abertos e reabertos? Pois bem, para a União, o MTO disciplina que as dotações de créditos extraordinários que perderam eficácia ou foram rejeitados, conforme ato declaratório do Congresso Nacional, deverão ser reduzidas no Siop e no Siafi no montante dos saldos não empenhados durante a vigência da respectiva medida provisória, por ato do Secretário de Orçamento Federal. As fontes de recursos que, em razão da referida redução, ficarem sem despesas correspondentes, serão disponibilizadas com a mesma classificação e poderão ser utilizadas para a realização de alterações orçamentárias.



	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS
Característica	Reforço de dotação orçamentária	Despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica	Despesas urgentes e imprevisíveis
Autorização	Lei (LOA)	Lei Específica	Não necessita de autorização
Abertura	Decreto do PE	Decreto do PE	Medida Provisória/ Decreto do PE
Exceção ao princípio	Exclusividade	Anualidade	Anualidade
Fonte de recurso	Necessita	Necessita	Facultativa



(CEBRASPE - 2025 - ICMBIO) A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para o atendimento de despesas imprevistas e urgentes, definidas, taxativamente, como as decorrentes de guerra e de calamidade pública.

Comentários: Nos termos do art. 167, § 3º, da CF, " A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62". O rol não é taxativo, mas exemplificativo.

Gabarito: Errada.

(CEBRASPE - 2024 - STJ) Os créditos extraordinários podem ser abertos para o reforço de dotação referente às despesas com pessoal da ativa decorrentes de reajustes de remuneração concedidos, ainda que se trate de situação previsível.

Comentários: Os créditos extraordinários são utilizados para atender a despesas urgentes e imprevistas, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública (art. 167, § 3º, da CF). Para reforçar dotação relativa a despesas de pessoal, em que a despesa é previsível, será utilizado o crédito adicional suplementar (art. 41, I, da L. 4.320/64).

Gabarito: Errada.

(CEBRASPE - 2024 - Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim) Os créditos adicionais, que correspondem às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei



do orçamento, classificam-se como extraordinários quando destinados a dispêndios urgentes e imprevistos, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

Comentários: Os créditos extraordinários são utilizados para atender a despesas urgentes e imprevistas, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública (art. 167, § 3º, da CF).

Gabarito: Certa.

(CEBRASPE - 2024 - MPO) Com relação ao orçamento na Constituição Federal de 1988, à lei de diretrizes orçamentárias (LDO), à lei orçamentária anual (LOA), aos conceitos e às classificações orçamentárias, julgue o item a seguir.

A abertura de crédito extraordinário, que se dá por meio de medida provisória, somente será admitida para atender a despesas decorrentes de guerra, de comoção interna ou de calamidade pública.

Comentários: O comando da questão faz referência expressa à Constituição Federal. Nesse caso, deve-se considerar o art. 167, § 3º, da CF, que assim preceitua: "A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62". Por sua vez, o art. 62 da CF diz que "Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional". Portanto, de acordo com a CF, o crédito extraordinário será aberto por medida provisória na União. O erro da questão, entretanto, está em dizer que somente será admitida a sua abertura para atender a despesas decorrentes de guerra, de comoção interna ou de calamidade pública, tendo em vista que esse rol é exemplificativo, e não taxativo.

Gabarito: Errada.

(CESPE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - 2022)

Situação hipotética: A Organização Mundial da Saúde, recentemente, declarou determinada doença como uma emergência de saúde pública global. Por essa razão, em 2022, alguns estados e(ou) municípios entraram em calamidade em decorrência do aumento dos casos reportados da referida doença. Assertiva: Nessa situação, para alocar recursos adicionais ao orçamento com o objetivo de atender aos estados e(ou) municípios atingidos, deve-se utilizar o mecanismo retificador do orçamento denominado crédito ordinário.

Comentário: De acordo com o inciso III do art. 41 da Lei 4.320/64, a questão abordou um caso que se enquadra nos créditos adicionais extraordinários. Tal fato pode ser evidenciado quando a Organização Mundial da Saúde declarou determinada doença como uma emergência de saúde pública global, com decretação de calamidade pública por alguns estados e(ou) municípios. Por conseguinte, necessitou de recursos adicionais ao orçamento com o objetivo de atender às despesas urgentes e imprevisíveis.

Gabarito: Errada.

(FGV - TJ/TO - 2022) Um fator que deve ser objeto de análise para verificar a conformidade da abertura de créditos extraordinários é a necessidade de autorização prévia do Poder Legislativo.



Comentário: Apenas os créditos adicionais suplementares e especiais devem ser previamente autorizados pelo Poder Legislativo. Os créditos extraordinários, voltados para o atendimento de despesas imprevisíveis, dispensam autorização prévia do Poder Legislativo. No entanto, a medida provisória responsável por abrir o referido crédito será posteriormente apreciada pelo Congresso Nacional, como ocorre com qualquer outra medida provisória.

Gabarito: Errada.

(FGV - MP/SC - 2022) Determinado ente público abriu um crédito adicional extraordinário em decorrência de uma situação emergencial, que demandou ação governamental e não havia previsão no orçamento do exercício corrente. Posteriormente, foi verificado que o valor da dotação do crédito aberto foi insuficiente para atender a situação emergencial, que ainda persistia. Nesse caso, o reforço da dotação deve se dar por meio da abertura de crédito adicional suplementar.

Comentário: Devido ao contexto diferenciado de utilização do crédito extraordinário, que se volta para situações emergenciais, a sua insuficiência é sanada por um crédito da mesma natureza. Ou seja, deve-se abrir um **novo crédito adicional extraordinário**, não sendo o caso de crédito suplementar ou especial.

Gabarito: Errada.

(FCC - Analista de Fomento - AFAP - 2019) As emendas à Lei Orçamentária feitas após a sua aprovação e dotadas de efeitos financeiros constituem créditos, que são classificados em especiais, extraordinários e adicionais, estes últimos destinados a despesas de guerra, por exemplo.

Comentário: Os créditos adicionais classificam-se em: **suplementares**, especiais e extraordinários.

Os créditos **extraordinários** são os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

Gabarito: Errada

(FCC - APOG - Pref. de Recife/PE - 2019) Suponha que o Município tenha se defrontado com situação de calamidade pública, em função de fortes chuvas na região metropolitana, necessitando realizar obras emergenciais de contenção. Ocorre que a Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente não contempla dotações orçamentárias específicas para suportar as despesas correspondentes. Diante desse cenário e de acordo com as disposições constitucionais e legais pertinentes, cabe a abertura de crédito adicional extraordinário para dar suporte às referidas despesas, independentemente de autorização legislativa.

Comentário: O município se defrontou com uma situação de calamidade pública, em função de fortes chuvas na região metropolitana, necessitando realizar obras emergenciais de contenção.



Os créditos extraordinários são os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. A abertura de tais créditos é independente de autorização legislativa.

Gabarito: Certa

(CESPE – Técnico Judiciário – STM – 2018) Embora seja admitida para atender despesas imprevisíveis, a abertura de créditos extraordinários depende da indicação dos recursos correspondentes.

Comentário: A indicação da fonte de recursos para os créditos extraordinários é facultativa, ou seja, não depende da existência de fontes de recursos disponíveis para a sua abertura.

Gabarito: Errada

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) A CF admite a edição de medida provisória para a abertura de crédito extraordinário para o atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes, desde que haja autorização prévia do Poder Legislativo.

Comentário: A CF/1988 admite a edição de medida provisória para a abertura de crédito extraordinário para o atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. A autorização não é prévia.

Gabarito: Errada

(CESPE – Analista de Controle Externo - TCE/PE - 2017) Em decorrência do princípio da anualidade orçamentária, os créditos orçamentários, ordinários ou adicionais abertos para determinado exercício financeiro possuem vigência restrita ao ano civil, sem qualquer exceção.

Comentário: Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício podem ser reabertos no exercício seguinte pelos seus saldos, se necessário, e, neste caso, vigorar até o término desse exercício financeiro. Assim, considera-se que são exceções ao princípio orçamentário da anualidade.

Gabarito: Errada

(FCC – Analista Judiciário – TRE/SP - 2017) Durante a execução orçamentária do exercício de 2016, foram abertos créditos adicionais, no valor de R\$ 349.500.000. Segundo a Constituição Federal, os créditos adicionais que terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento



do exercício financeiro subsequente, são denominados de especiais, suplementares e extraorçamentários.

Comentário: Os créditos especiais e extraordinários (não se aplica aos créditos suplementares) terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente (art. 167, § 2º, da CF/1988).

Gabarito: Errada

(CONSULPLAN - Auditor - Pref. de Sabará/MG – 2017) O reforço de um crédito adicional especial ou de um crédito adicional extraordinário deve dar-se, respectivamente, pela regra prevista nos respectivos créditos ou, no caso de omissão, pela abertura de novos créditos adicionais especiais e extraordinários.

Comentário: O crédito suplementar incorpora-se ao orçamento, adicionando-se à dotação orçamentária que deva reforçar, enquanto os créditos especiais e extraordinários conservam sua especificidade, demonstrando-se as despesas realizadas à conta destes, separadamente.

Nesse sentido, entende-se que o reforço de um crédito especial ou de um crédito extraordinário deve dar-se, respectivamente, pela regra prevista nos respectivos créditos ou, no caso de omissão, pela abertura de novos créditos especiais e extraordinários.

Gabarito: Certa

(FCC – Auditor - Conselheiro Substituto – TCM/GO – 2015) Em hipótese alguma, os créditos especiais e extraordinários podem ser reabertos no ano seguinte.

Comentário: Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

Gabarito: Errada



Fontes para a abertura de créditos adicionais

Vimos que para a abertura dos créditos suplementares e especiais, é necessária a existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa. Ela deve, ainda, ser precedida de exposição justificada.

E quais são as fontes de recursos? A Lei 4.320/64 traz quatro fontes. Conforme a referida lei, consideram-se recursos para esse fim, desde que não comprometidos¹:

I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II – os provenientes de excesso de arrecadação;

III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.



Superávit Financeiro²

Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos (reabertos) e as operações de crédito a eles vinculada.

$$\text{Fonte Superávit Financeiro} = \text{AF} - \text{PF} - \text{CR} + \text{OCV}$$



Excesso de arrecadação é o saldo positivo das diferenças acumuladas **mês a mês** entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício³.

¹ Art. 43, § 1º, da Lei 4320/1964.

² Art. 43, § 2º, da Lei 4320/1964.

³ Art. 43, § 3º, da Lei 4320/1964.



Ressalta-se, ainda, que para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício⁴.

Fonte Excesso de Arrecadação = (Receita Arrecadada - Prevista) - CEA

HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE - 2025 - ICMBIO) Entre as possíveis fontes de recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, inclui-se o superávit financeiro, que consiste na diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior, subtraído dos créditos extraordinários abertos no exercício em curso.

Comentários: Conforme art. 43, § 2º, da L. 4.320/64, "§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas". Já de acordo com o §4º do mesmo artigo, "§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício". Portanto, os créditos extraordinários ABERTOS no exercício são subtraídos do excesso de arrecadação. Não há que se falar em subtrair o superávit desses créditos. Questão completamente errada.

Gabarito: Errada.

(CEBRASPE - 2025 - TRF) Entre as fontes de recursos autorizadas para a abertura de crédito suplementar ou especial, é possível o uso do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e os provenientes de excesso de arrecadação, desde que não comprometidos.

Comentários: Literalidade do art. 43, § 1º, I e II, da L. 4.320/64.

Gabarito: Certa.

(FGV - 2025 - MPU - Técnico do MPU – Administração) Ao final do exercício de 2023, uma entidade pública tinha os seguintes saldos apurados em seu Balanço Patrimonial:

ATIVO FINANCEIRO:

- Disponibilidades (caixa e bancos): R\$ 100.000
- Créditos a receber: R\$ 70.000
- Aplicações financeiras: R\$ 30.000

⁴ Art. 43, § 4º, da Lei 4320/1964.



PASSIVO FINANCEIRO:

- Obrigações a pagar: R\$ 75.000
- Empréstimos e financiamentos: R\$ 25.000

No primeiro trimestre de 2024, para fins de apuração do superávit financeiro no balanço patrimonial do exercício anterior, foi levantado que houve R\$ 43.000 de créditos adicionais transferidos, aos quais havia operações de crédito vinculadas no valor de R\$ 13.000. O primeiro trimestre também registrou abertura de créditos adicionais extraordinários no valor de R\$ 10.000 e apuração de R\$ 7.000 de excesso de arrecadação, além do estimado para o período.

Considerando os dados fornecidos e as disposições da Lei nº 4.320/1964 para abertura de créditos adicionais, o montante de recursos utilizáveis em 2024 do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2023 representa:

- A) R\$ 44.000;
- B) R\$ 57.000;
- C) R\$ 60.000;
- D) R\$ 67.000;
- E) R\$ 70.000.

Comentários: Para resolver a questão, é obrigatório aplicar a fórmula $SF = AF - PF - CR$ (créditos adicionais reabertos/transferidos) + OCV (operações de crédito vinculadas aos créditos adicionais transferidos).

Nesse cenário, temos:

$$SF = 200.000,00 - 100.000,00 - 43.000,00 + 13.000,00 = \underline{70.000,00}$$

Gabarito: E.

(FGV - 2024 - CVM) Em março de 2023, após o fechamento das demonstrações contábeis do exercício de 2022 de uma entidade pública, foram apuradas as seguintes informações:

- Ativo financeiro - R\$ 23.000,00
- Passivo financeiro - R\$ 7.000,00
- Restos a pagar - R\$ 1.300,00

Adicionalmente, apurou-se que, nesses primeiros meses do exercício de 2023, foram registrados os seguintes fatos:

- Créditos adicionais reabertos no exercício vigente – R\$ 2.600,00
- Créditos extraordinários abertos no exercício – R\$ 1.800,00
- Operações de crédito autorizadas para investimentos – R\$ 4.300,00.

Com base nessas informações e à luz da legislação pertinente, se a entidade precisar abrir créditos adicionais, poderá contar com recursos da ordem de:



- A) R\$ 12.100,00;
- B) R\$ 13.400,00;
- C) R\$ 15.900,00;
- D) R\$ 19.900,00;
- E) R\$ 20.300,00.

Comentários: Das informações prestadas pela questão, apenas temos dados para o cálculo do superávit financeiro (não foram informadas a receita prevista e a realizada, mas apenas os créditos extraordinários abertos no exercício, o que não é suficiente para calcularmos o excesso de arrecadação).

Aplicando a fórmula $SF = AF - PF - CR$ (créditos adicionais reabertos/transferidos) + OCV (operações de crédito vinculadas aos créditos adicionais transferidos), temos o seguinte:

$$SF = 23.000,00 - 7.000,00 - 2.600,00 = 13.400,00$$

Apenas destaco que, como não há operações de crédito vinculadas aos créditos adicionais reabertos, isso é simplesmente ignorado no cálculo, ou seja, a conta é finalizada com a subtração dos créditos adicionais reabertos.

Além do Superávit Financeiro, a questão disse que existem operações de crédito autorizadas para investimentos no valor de R\$ 4.300,00. Ocorre que essas operações de crédito já estão vinculadas a um destino (investimento), ou seja, estão comprometidas, o que impede a sua utilização como fonte de créditos adicionais.

Dessa forma, a única fonte possível é o Superávit, no valor de R\$ 13.400,00.

Gabarito: B.

(CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO) A anulação de dotações orçamentárias deve ser preferencialmente usada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais quando não houver superávit financeiro do exercício anterior.

Comentários: A Lei nº 4.320/64 não elenca fontes preferenciais. Em verdade, o art. 43, § 1º, da Lei apenas dispõe que "Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo



realizá-las". Assim, se não houver superávit, pode-se utilizar o excesso de arrecadação ou operações de crédito ao invés da anulação, pois não há uma ordem de preferência.

Gabarito: Errada.

(FCC - TCE/GO - 2022) Foi constatado, em 01/08/2022, que a Lei Orçamentária Anual (LOA) de um ente público não fixava dotação orçamentária destinada para a contratação de despesa corrente com Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica. O gestor responsável constatou que, até essa data, a referida LOA não tinha sido alterada em decorrência de abertura de créditos adicionais. Sendo assim, ele decidiu abrir crédito especial e, para isso, uma das possíveis fontes de recursos, desde que não comprometidos e de acordo com a Lei nº 4.320/1964, foi a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro apurado em Balanço Patrimonial de 31/12/2021.

Comentário: A questão aborda sobre a modalidade de crédito adicional especial, tendo em vista ser uma despesa que não havia dotação na LOA. Ademais, a questão trata de fontes de recursos para abertura de créditos adicionais, conforme disposições da Lei 4.320/64.

Segundo o art. 43 da Lei 4.320/64, a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

O § 1º, I, considera, entre as fontes de recursos, desde que não comprometidos, o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Por fim, o § 2º entende por *superávit* financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Sendo assim, percebe-se que entre as fontes de recursos temos o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Tal *superávit* é diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, sendo assim, como a questão refere-se ao ano de 2022, temos que considerar o Balanço Patrimonial de 31/12/2021.

Gabarito: Certa

(FGV - TCE/PI - 2021) Há casos em que a abertura de créditos adicionais ao orçamento, durante o exercício financeiro, precisa de indicação de fonte de recursos. A Lei nº 4.320/1964 elenca as possíveis fontes de recursos que podem ser utilizadas e como devem ser apuradas. Na apuração do superávit financeiro líquido deve(m) ser deduzido(s), se houver, os créditos adicionais transferidos.

Comentário: A questão vai ao encontro do art. 43, § 2º, da Lei nº 4.320/64, o qual dispõe o seguinte:

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.



I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Gabarito: Certa.

(FCC - Analista de Gestão Contábil - Pref. de Recife/PE - 2019) Em abril de 2018, um determinado ente público municipal verificou que a dotação orçamentária remanescente no crédito orçamentário destinado à aquisição de material odontológico era insuficiente para o empenho da despesa necessária à prestação de serviços em 2018 pelo referido ente. Assim, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, para a abertura do crédito adicional para a execução da despesa com a aquisição de material odontológico em abril de 2018, o ente público municipal poderia utilizar, como fonte de recursos, desde que não comprometido, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de 31/03/2018.

Comentário: Em abril de 2018, um determinado ente público municipal realizou a abertura de crédito adicional para a aquisição de material odontológico, uma vez que a dotação orçamentária resultou insuficiente. Os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária.

Nesse caso, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do **exercício** anterior (**no caso, de 31/12/2017**) poderia ter sido utilizado como recurso de cobertura para a abertura do crédito adicional.

Gabarito: Errada

(FCC - Auditor Fiscal - SEFAZ/BA - 2019) Um determinado ente público estadual realizou, em novembro de 2018, a abertura de crédito adicional no valor de R\$ 15.500,00 para a contratação de mão de obra para a prestação de serviços de jardinagem, uma vez que a dotação orçamentária foi insuficiente. Assim, para a abertura do crédito adicional o referido ente público poderia ter utilizado como recurso de cobertura para a abertura do crédito adicional, desde que não comprometidos, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de 31/12/2017, sendo que se entende por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Comentário: Em novembro de 2018, um determinado ente público estadual realizou a abertura de crédito adicional para a contratação de mão de obra para a prestação de serviços de jardinagem, uma vez que a dotação orçamentária resultou insuficiente. Os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária.



Nesse caso, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior (no caso, de 31/12/2017) poderia ter sido utilizado como recurso de cobertura para a abertura do crédito adicional. O superávit financeiro corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Gabarito: Certa

(CESPE – Técnico Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) Poderão ser abertos créditos suplementares ao orçamento desde que haja recursos disponíveis, ainda que oriundos de operações de crédito autorizadas nos termos legais.

Comentário: Uma das fontes para a abertura de créditos adicionais suplementares é o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

Gabarito: Certa

(CESPE – Auditor Municipal de Controle Interno - CGM/JP – 2018) O superávit financeiro apurado no balanço financeiro do exercício anterior constitui fonte de recursos para a abertura de créditos especiais e suplementares.

Comentário: O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte de recursos para a abertura de créditos especiais e suplementares.

Gabarito: Errada

(FGV – Analista Legislativo – Câmara Municipal de Salvador – 2018) Em um município, a necessidade de abrir novas despesas fez com que o secretário de planejamento solicitasse um levantamento dos recursos disponíveis. Foram fornecidos os seguintes dados (valores em milhares de reais):

Créditos adicionais extraordinários abertos no exercício 4.500,00

Dotações orçamentárias anuladas 6.100,00

Receitas arrecadadas além dos valores previstos 9.410,00

Créditos adicionais reabertos no exercício 11.300,00

Passivo financeiro 63.625,00

Ativo financeiro 92.560,00



Considerando os dados apresentados, os recursos disponíveis para abertura do crédito adicional pretendido, em milhares de reais, totalizam 28.645,00.

Comentário: Vamos à análise:

_ Superávit Financeiro = AF - PF - CR + OCV = 92.560 - 63.625 - 11.300 + 0 = 17.635,00

_ Excesso de arrecadação = (Receita Arrecada - Prevista) - CEA = 9.410 - 4.500 = 4.910,00

_ Anulação de dotações = 6.100,00

Total de fontes de recursos = 17.635 + 4.910 + 6.100 = **28.645,00**

Gabarito: Certa

Há outras fontes de recursos além das previstas na Lei 4.320/64? Sim. Existem mais duas fontes de recursos para abertura de créditos adicionais: uma na **Constituição Federal de 1988** e outra no **Decreto-Lei 200/67**.

Sendo assim, segundo o art. 166 da CF/1988:

§ 8.º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

Do mesmo modo, o Decreto-Lei 200/1967 já definia ainda como fonte de recursos para créditos adicionais a reserva de contingência:

Art. 91. Sob a denominação de Reserva de Contingência, o orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais

Importante ressaltar que, de acordo com a LRF, a LOA conterà **reserva de contingência**, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, será estabelecida na LDO. Lembrando que tal reserva é destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Portanto, a reserva de contingência poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais, desde que definida na lei de diretrizes orçamentárias.

Além disso, o MCASP 11ª ed. (pág. 102), preceitua que "A reserva de contingência (...) poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais, visto que não há execução direta da reserva". A impossibilidade de execução direta da reserva implica dizer que não é possível fazer empenho, liquidação e pagamento diretamente da reserva de contingência; antes disso, é necessário anular uma parte dela para transformar na despesa que será efetivamente realizada, o que pode ocorrer por meio dos créditos adicionais. Portanto, leve para a sua prova a informação de que a reserva de contingência não é passível de execução direta.



Por fim, tem-se a Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor – RPPS, a qual também poderá ser utilizada durante o exercício, caso necessário, para a abertura de créditos adicionais com o **objetivo de atender a compromissos desse regime**. Assim, é uma fonte específica para atender à RPPS, que não pode ser utilizada em outras situações.

INDO MAIS FUNDO!



A Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001, em seu art. 8º, dispõe: "Art. 8º A dotação global denominada Reserva de Contingência, permitida para a União no art. 91 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, sob coordenação do órgão responsável pela sua destinação, bem como a Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS, quando houver, serão identificadas nos orçamentos de todas as esferas de Governo pelos códigos "99.999.9999.xxxx.xxxx" e 99.997.9999.xxxx.xxxx", respectivamente, no que se refere às classificações por função e subfunção e estrutura programática, onde o "x" representa a codificação das ações correspondentes e dos respectivos detalhamentos. Parágrafo único. As Reservas referidas no caput serão identificadas, quanto à natureza da despesa, pelo código "9.9.99.99.99".

Esse conhecimento é importante para provas que cobram as classificações orçamentárias de forma mais aprofundada. Portanto, fique atento!

Dessa forma, temos as seguintes fontes para a abertura de créditos adicionais:





HORA DE PRATICAR!



(CEBRASPE - 2025 - MPE-CE) Os recursos que, em decorrência de veto, não forem alocados a quaisquer despesas na lei orçamentária anual poderão ser utilizados para abertura de créditos especiais ou suplementares, prescindindo-se, neste caso específico, de autorização legislativa.

Comentários: Conforme art. 166, § 8º, da CF, "Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa". A palavra "prescindir" é sinônimo de "DISPENSAR", o que invalida a assertiva. A autorização legal é obrigatória nesse caso.

Gabarito: Errada.



(CEBRASPE - 2023 - TJ-ES) A reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes não pode ser utilizada para abertura de créditos adicionais, tendo em vista a probabilidade de execução direta da reserva.

Comentários: Conforme o MCASP 11ª ed., "A reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais, visto que não há execução direta da reserva".

Gabarito: Errada.

(CESPE - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 2022) A respeito do orçamento público no Brasil e das leis de natureza orçamentária, julgue o item a seguir.

Poderão ser usados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa, os recursos que, em consequência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes.

Comentário: A questão fala exatamente sobre o que diz a CF/88, em seu art. 166, § 8º: os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

Gabarito: Certa

(CESPE - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 2022) Acerca da abertura de créditos adicionais e do remanejamento de recursos no setor público, julgue o seguinte item.

A reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes pode ser utilizada para abertura de créditos adicionais.

Comentário: Entre as fontes para abertura de créditos adicionais, a reserva de contingência é uma fonte e está prevista no DL 200/67, em seu art. 91: sob a denominação de Reserva de Contingência, o orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.

Gabarito: Certa



(FGV - SEFAZ/ES - 2021) Os créditos adicionais necessitam de recursos para pagamento das despesas. A reserva de contingência é uma fonte de recursos para créditos adicionais que não altera o orçamento anual.

Comentário: De fato, como bem pontuado pela questão, a reserva de contingência é fonte de crédito adicional que não altera o orçamento anual, visto que pode ser usada para atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme o art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Gabarito: Certa.

(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) Em razão do princípio da eficiência orçamentária, o Poder Executivo, mesmo sem prévia autorização legislativa, pode utilizar os recursos que não tenham despesa correspondente aprovada em virtude de emenda no projeto da LOA.

Comentário: Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa (art. 166, § 8º, da CF/1988)

Gabarito: Errada

(CESPE – Analista Administrativo – EBSEH – 2018) Se o presidente da República vetar determinada dotação orçamentária, os recursos correspondentes a essa dotação poderão servir de fonte para a abertura de créditos especiais.

Comentário: Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa (art. 166, § 8º, da CF/1988).

Gabarito: Certa

(CESPE – Técnico – MPU – 2018) Se determinado recurso ficar sem a despesa correspondente em decorrência de veto parcial ao projeto de lei orçamentária anual, será vedada a utilização do referido recurso ainda que na forma de fonte para a abertura de créditos adicionais.

Comentário: Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o



caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa (art. 166, § 8º, da CF/1988).

Gabarito: Errada

(FCC – Analista de Finanças e Controle – SEAD/AP – 2018) De acordo com a Constituição Federal de 1988, os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do Projeto de Lei Orçamentária Anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos extraordinários, sem a necessidade de prévia e específica autorização legislativa.

Comentário: Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa (art. 166, § 8º, da CF/1988).

Gabarito: Errada

Uma dúvida que pode surgir é se os créditos adicionais, no momento de sua aprovação, provoca ou não acréscimo ao orçamento já aprovado. A resposta é que os créditos adicionais não provocam, necessariamente, um acréscimo do valor global do orçamento aprovado, mas podem aumentá-lo. O aumento ocorre quando as fontes são excesso de arrecadação, superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior e operações de créditos autorizadas para esse fim. No entanto, quando o crédito advier das fontes anulação total ou parcial de dotação, reserva de contingência ou recursos sem despesas correspondentes, o montante final de receitas e despesas não será alterado, logo, o valor global da LOA permanecerá o mesmo.

Algumas observações são importantes no que se refere às fontes para abertura de créditos adicionais:

- ⇒ O produto das operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las, constitui fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais. No entanto, as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária são receitas extraorçamentárias destinadas a atender insuficiência de caixa e não podem ser utilizadas para fins de abertura de créditos adicionais.
- ⇒ O superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior é fonte de recurso, porém, o valor do déficit financeiro não deve ser abatido das outras fontes.
- ⇒ Apenas o cancelamento de restos a pagar não é fonte de recursos. Somente poderá ser utilizado como fonte no exercício seguinte ao do cancelamento quando de tal anulação resultar superávit financeiro.
- ⇒ As despesas contingenciadas não são fontes de recursos. Elas se referem às despesas que tiveram limitação de empenho e movimentação financeira após ser verificado que, ao final de um bimestre, a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas



de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da LDO. Não se confunde com a reserva de contingência, a qual é uma fonte.

- ⇒ A economia de despesa, a qual ocorre quando a despesa executada durante o exercício é menor que a despesa fixada na LOA, **não** é fonte de recursos.
- ⇒ Não se confunde fonte de recursos para créditos adicionais com fonte de recursos para emendas parlamentares à LOA. Esta última terá como fonte apenas as anulações de despesas, excluindo a dotação para pessoal e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais para Estados, municípios e Distrito Federal.
- ⇒ Segundo o art. 4º da LRF, integrará o projeto da LDO o **Anexo de Metas Fiscais**, que conterá as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, **resultados nominal e primário** e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Consoante esse dispositivo, as LDOs todos os anos dispõem que as alterações promovidas na programação orçamentária têm que se compatibilizar com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida no Anexo de Metas Fiscais.



(FCC – Analista Previdenciário – SEGE/MA - 2018) Considere os seguintes itens:

- I. saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada.
- II. a tendência do exercício.
- III. a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.
- IV. os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Consoante dispõe a Lei nº 4.320/1964, todos os itens devem ser considerados para o cálculo do excesso de arrecadação, uma das fontes de recursos para os créditos adicionais suplementares e especiais.

Comentário: Considera-se para o excesso de arrecadação: I. saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada; II. a tendência do exercício.

Os demais itens (III e IV) são considerados apenas no cálculo da fonte **superávit financeiro** apurado no **Balanco Patrimonial do exercício anterior**.

Gabarito: Errada



(FGV – Analista – IBGE – 2016) Os créditos adicionais são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na LOA. Salvo exceções previstas, sua abertura depende da indicação de fonte de recursos. Uma fonte de recurso que, quando utilizada, NÃO causa aumento global da dotação inicial autorizada na LOA é o excesso de arrecadação.

Comentário: Os créditos adicionais não provocam, necessariamente, um acréscimo do valor global do orçamento aprovado, mas podem aumentá-lo. O aumento ocorre quando as fontes são excesso de arrecadação, superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior e operações de créditos autorizadas para esse fim. Quando o crédito advier das fontes anulação total ou parcial de dotação, reserva de contingência ou recursos sem despesas correspondentes, o montante final de receitas e despesas não será alterado, logo, o valor global da LOA permanecerá o mesmo.

Gabarito: Errada

(FGV – Analista – IBGE – 2016) Os dados apresentados abaixo foram solicitados pela secretaria de planejamento de um ente da Federação, com o objetivo de identificar a existência de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Descrição/Valores

Créditos adicionais reabertos = 37.410,00

Créditos extraordinários abertos no exercício = 46.190,00

Dotações que podem ser anuladas = 63.820,00

Excesso de arrecadação = 89.750,00

Operação de Crédito = 42.000,00

Superávit financeiro do exercício anterior = 143.675,00

Considerando os dados e as definições, o montante de recursos disponível para abertura de créditos adicionais é 255.645,00.

Comentário:

São fontes para abertura de créditos adicionais:

Superávit Financeiro = (AT - PF) - CR + OCV = 143.675,00 - 37.410,00 + 0 = 106.265,00

Excesso de arrecadação = (Arrecadadas - Previstas) - CEA = 89.750,00 - 46.190,00 = 43.560,00

Dotações que podem ser anuladas = 63.820,00



Operação de Crédito = 42.000,00

Total = 106.265,00 + 43.560,00 + 63.820,00 + 42.000,00 = 255.645,00

Gabarito: Certa

(CESPE – Técnico de Nível Superior – ENAP - 2015) Em determinado órgão, ao longo do exercício, até o mês de junho, foi acumulado um excesso de arrecadação de R\$ 600.000,00, havendo poucas perspectivas de a arrecadação continuar mantendo-se acima das previsões para os meses seguintes. Paralelamente, as despesas empenhadas ficaram abaixo das autorizadas em R\$ 450.000,00, e somente R\$ 380.000,00 foram pagos. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que o referido órgão poderá pleitear a abertura de um crédito especial, de até R\$ 600.000,00, caso necessite de um crédito para novo projeto de investimentos, não programado inicialmente.

Comentário: Excesso de arrecadação = + R\$600.000,00;

Economia de despesa: ocorre quando a despesa executada durante o exercício é menor que a despesa fixada na LOA. A questão informa que a economia foi de R\$ 450.000,00, pois as despesas empenhadas ficaram abaixo das autorizadas nesse valor. Entretanto, a economia de despesa não é fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais. Ainda, valores pagos também não interferem nas fontes = Zero

Total = R\$600.000,00

Com base nesses dados e informações, concluiu-se pela possibilidade de abertura de crédito especial de até R\$600.000,00.

Gabarito: Certa

(FGV – Especialista Legislativo – ALERJ – 2017) A secretaria de planejamento de um ente público solicitou informações da secretaria de finanças para verificar a disponibilidade de recursos para abertura de créditos adicionais especiais durante a execução orçamentária. Foram fornecidas as seguintes informações:

Descrição/Valor

Ativo financeiro 70.225.100,00

Passivo financeiro 28.544.765,00

Créditos especiais reabertos 13.465.080,00

Créditos extraordinários abertos no exercício 6.572.190,00

Excesso de arrecadação registrado até o mês 9.125.400,00



Reserva de contingência 5.000.000,00

Dotações passíveis de anulação 3.761.270,00

Logo, o montante do superávit financeiro utilizável para fins de abertura de créditos adicionais representa 28.215.255,00.

Comentário: Superávit Financeiro = AT - PF - CR + OCV

Superávit Financeiro = 70.225.100,00 – 28.544.765,00 - 13.465.080,00 + 0 = 28.215.255,00

Gabarito: Certa



QUESTÕES COMENTADAS

1. FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/Contabilidade/2023

Considere que a Administração tenha se defrontado com situação de calamidade pública e necessite arcar com despesas em ações emergenciais que não contam com dotação orçamentária específica. Para cobertura de tais despesas, é cabível

- a) abertura de crédito suplementar ou extraordinário, ambos com prévia autorização legislativa, sendo que somente o segundo demanda a indicação de fonte de custeio.
- b) utilização do fundo de compensação para remanejamentos previsto na Lei Orçamentária Anual, desde que providenciada a sua recomposição em até 90 dias.
- c) abertura de crédito especial adicional, por Decreto do Chefe do Executivo, ratificado por lei específica que deve ser editada no mesmo exercício financeiro.
- d) abertura de crédito extraordinário, que prescinde de autorização legislativa e de indicação de fonte de receita.
- e) realização da despesa sem prévia dotação orçamentária, desde que o evento esteja previsto no Anexo de Riscos Fiscais que acompanha a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Comentários:

Os créditos extraordinários são destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, conforme art. 167 da CF, na União, serão abertos por medida provisória. Os créditos extraordinários não poderão ter vigência além do exercício em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Esse tipo de despesa não comporta previsão; são despesas urgentes e decorrentes de calamidade pública. Têm como meio de atendimento os créditos extraordinários, porque decorrem de situação extraordinária. Por tratar-se de despesas urgentes e inadiáveis, não é exigida previamente a indicação da fonte de recursos que garantirá os créditos, e a Lei nº 4.320/1964 também não exige a justificativa.

Gabarito: D

2. FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/"Sem Especialidade"/2023

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, a abertura de crédito adicional

- a) especial em 11/01/2023 pode utilizar como recurso, desde que não comprometido, o superávit financeiro apurado em balanço financeiro do ano de 2022.
- b) suplementar em 11/01/2023 pode utilizar como recurso, desde que não comprometido, o superávit financeiro apurado em balanço financeiro do mês de dezembro de 2022.
- c) especial deve ser efetuada quando a dotação orçamentária para aquisição de material de consumo fixada na Lei Orçamentária Anual resultar insuficiente.



- d) extraordinário depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, como aqueles provenientes do resultado financeiro positivo.
- e) extraordinário deve ser feita por decreto do Poder Executivo, que dele dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

Comentários:

As possíveis fontes de recursos para abertura de créditos adicionais são:

FONTE	DEDUÇÃO A SER FEITA NA FONTE
o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior	os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas
os provenientes de excesso de arrecadação	considerando-se, ainda, a tendência do exercício, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício
os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei	
o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las	
reserva de contingência	
os recursos decorrentes de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual	somente para créditos suplementares e especiais, mediante prévia autorização legislativa
reserva do regime próprio de previdência do servidor – RPPS (*a abertura de créditos adicionais com o objetivo de atender a compromissos desse regime. Assim, é uma fonte específica para atender ao RPPS, que não pode ser utilizada em outras situações)	

Analisando item a item, temos:

a) **Errado**

O correto é superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior

b) **Errado**

O correto é superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior

c) **Errado**

Para dotação insuficiente, usa-se o crédito suplementar

d) **Errado**

Por tratar-se de despesas urgentes e inadiáveis, não é exigida previamente a indicação da fonte de recursos que garantirá os créditos, e a Lei nº 4.320/1964 também não exige a justificativa.

e) **Certo**

São autorizados através de Medida Provisória do chefe do Poder Executivo, que depois as deve submeter à apreciação do Congresso Nacional.

Gabarito: E

3. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Administração/2022

Podem funcionar como fonte para créditos adicionais suplementares, EXCETO:



- a) o superávit financeiro do exercício anterior.
- b) os erros ou omissões na Lei Orçamentária.
- c) a tendência.
- d) a anulação total ou parcial de outra dotação orçamentária ainda não empenhada.
- e) as operações de crédito, desde que respeitadas as vedações constitucionais e legais.

Comentários:

As possíveis fontes de recursos para abertura de créditos adicionais são:

FONTE	DEDUÇÃO A SER FEITA NA FONTE
o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior	os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas
os provenientes de excesso de arrecadação	considerando-se, ainda, a tendência do exercício, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício
os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei	
o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las	
reserva de contingência	
os recursos decorrentes de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual	somente para créditos suplementares e especiais, mediante prévia autorização legislativa
reserva do regime próprio de previdência do servidor – RPPS (*a abertura de créditos adicionais com o objetivo de atender a compromissos desse regime. Assim, é uma fonte específica para atender ao RPPS, que não pode ser utilizada em outras situações)	

Não consta como fonte na legislação a possibilidade de usar os erros ou omissões na Lei Orçamentária. Logo, o gabarito é o item B.

Gabarito: B

4. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2022

Considere que, no curso do exercício orçamentário, tenha ocorrido expressivo aumento do montante demandado do Poder Executivo para pagamento de obrigações de pequeno valor, não sujeitas ao regime de precatórios, em decorrência da materialização de evento indicado no Anexo de Riscos Fiscais que acompanhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tendo em vista que a dotação orçamentária existente para cobertura das referidas obrigações mostrou-se insuficiente, constitui alternativa possível para fazer frente às referidas despesas

- a) a utilização da reserva de contingência, que corresponde a percentual da receita corrente líquida, cujo montante e forma de utilização são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



- b) a abertura de créditos extraordinários, que depende de autorização legal específica porém prescinde da indicação da fonte de receita.
- c) a edição de decreto do Chefe do Executivo para abertura de crédito especial adicional, prescindindo de autorização legal caso haja excesso de arrecadação como fonte de receita.
- d) o remanejamento de outras programações orçamentárias, mediante ato do Chefe do Executivo, com cancelamento de despesas de custeio ou de capital, salvo aquelas relativas a despesas obrigatórias e serviço da dívida.
- e) o cancelamento de empenhos e a geração de crédito especial suplementar, observado o limite máximo de 1/12 das dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Comentários:

A reserva de contingência é uma dotação orçamentária destinada a atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, proporcionando maior flexibilidade e segurança na gestão orçamentária. A reserva de contingência confere ao orçamento público maior flexibilidade, permitindo que o governo responda a eventos inesperados sem comprometer a execução dos programas e das ações previstas. É uma fonte prevista no Decreto-lei 200/1967, bem como na LRF. Permite um melhor planejamento fiscal, ao prever recursos para lidar com imprevistos, evitando a necessidade de cortes bruscos em outras áreas do orçamento. Prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 5º), essa reserva garante maior flexibilidade e segurança na gestão orçamentária, permitindo que o governo responda a imprevistos sem comprometer o equilíbrio fiscal. Ela é reconhecida como um mecanismo essencial para a previsibilidade e o planejamento orçamentário, sendo objeto de fiscalização por órgãos de controle como o TCU.

Gabarito: A

5. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/Contabilidade/2022

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

I. o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II. os provenientes de excesso de arrecadação;

III. os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV. o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. [...] Excerto da Lei nº 4.320/1964



Art. 167. São vedados:
[...]

V. a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; [...] Excerto da Constituição Federal de 1988.

Considerando os excertos normativos acima, bem como a disciplina dos créditos adicionais, é correto afirmar:

- a) A relação de fontes de que trata o §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 é exaustiva, não havendo que se falar em outras.
- b) Embora a relação de fontes de que trata o §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 pretenda ser exaustiva, e a despeito de não estar regulada em lei, tornou-se praxe o uso da chamada "reserva de contingência" apta a figurar como fonte para créditos adicionais.
- c) Embora a relação de fontes de que trata o §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 pretenda ser exaustiva, e a despeito de não estar regulada em lei, tornou-se praxe a utilização de "vetos ou rejeições" apta a figurar enquanto fonte para créditos adicionais.
- d) A relação de fontes de que trata o §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 é exaustiva, mas atualmente somente é empregada na abertura de créditos adicionais extraordinários.
- e) À relação de fontes de que trata o §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 se somam os "vetos e rejeições", regulada pela Constituição Federal, e a "reserva de contingência", regulada pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Comentários:

As possíveis fontes de recursos para abertura de créditos adicionais são:

FONTE	DEDUÇÃO A SER FEITA NA FONTE
o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior	os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas
os provenientes de excesso de arrecadação	considerando-se, ainda, a tendência do exercício, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício
os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei	
o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las	
reserva de contingência	
os recursos decorrentes de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual	somente para créditos suplementares e especiais, mediante prévia autorização legislativa
reserva do regime próprio de previdência do servidor – RPPS (*a abertura de créditos adicionais com o objetivo de atender a compromissos desse regime. Assim, é uma fonte específica para atender ao RPPS, que não pode ser utilizada em outras situações)	



Logo, nosso gabarito é o item E.

Gabarito: E

6. FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/Contabilidade/2022

Em 2020, um ente público constatou a necessidade de abrir créditos orçamentários adicionais para a compra urgente de materiais em decorrência de uma pandemia imprevista. Para a abertura do referido crédito, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, o ente público deve ter

- a) indicado os recursos que seriam utilizados; sendo que o superávit apurado em Balanço Patrimonial do ano de 2019 seria uma possível fonte de recursos.
- b) indicado os recursos que seriam utilizados; sendo que o superávit apurado em Balanço Financeiro do ano de 2019 seria uma possível fonte de recursos.
- c) obtido a prévia autorização legislativa e efetuado a abertura por decreto do poder executivo do referido ente.
- d) efetuado a abertura por decreto do poder executivo do referido ente e dado imediato conhecimento da abertura ao poder legislativo do referido ente.
- e) utilizado o crédito do tipo extraorçamentário.

Comentários:

Os créditos extraordinários são aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas, como em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública (art. 41, III, da Lei nº 4.320/1964). O art. 167, § 3º, da CF/1988 especifica:

"A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 (medida provisória)."

Esse tipo de despesa não comporta previsão; são despesas urgentes e decorrentes de calamidade pública. Têm como meio de atendimento os créditos extraordinários, porque decorrem de situação extraordinária. O correto são despesas imprevisíveis, mas por força do conteúdo literal da Lei nº 4.320/1964, também é aceito "imprevistas". Por serem urgentes, esses créditos não se submetem previamente à aprovação do Congresso Nacional. São autorizados através de Medida Provisória do chefe do Poder Executivo, que depois as deve submeter à apreciação do Congresso Nacional.

Gabarito: D

7. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Gestão em Trânsito/2022

A doutrina tem condenado o que considera banalização ou utilização exagerada de créditos adicionais, pois



- a) ao constar pequeno percentual autorizado para créditos especiais na lei orçamentária anual, o Legislativo reconhece ao Executivo não só a execução orçamentária, mas renuncia à elaboração da proposta orçamentária, que acaba por assumir sua forma essencial ao tempo da própria execução.
- b) ao constar pequeno percentual autorizado para créditos suplementares na lei orçamentária anual, o Legislativo reconhece ao Executivo não só a execução orçamentária, mas renuncia à elaboração da proposta orçamentária, que acaba por assumir sua forma essencial ao tempo da própria execução.
- c) ao constar grande percentual autorizado para créditos especiais na lei orçamentária anual, o Legislativo reconhece ao Executivo não só a execução orçamentária, mas renuncia à aprovação da proposta orçamentária, que acaba por assumir sua forma essencial ao tempo da própria execução.
- d) ao constar grande percentual autorizado para créditos suplementares na lei orçamentária anual, o Legislativo reconhece ao Executivo não só a execução orçamentária, mas renuncia à aprovação da proposta orçamentária, que acaba por assumir sua forma essencial ao tempo da própria execução.
- e) ao constar grande percentual autorizado para créditos extraordinários na lei orçamentária anual, o Legislativo reconhece ao Executivo não só a execução orçamentária, mas renuncia à aprovação da proposta orçamentária, que acaba por assumir sua forma essencial ao tempo da própria execução.

Comentários:

A doutrina tem condenado o que considera banalização ou utilização exagerada de créditos adicionais, pois isso pode comprometer a transparência e o planejamento orçamentário, além de enfraquecer o controle legislativo e a fiscalização sobre a execução do orçamento. Além disso, a utilização excessiva de créditos adicionais pode indicar falta de planejamento adequado, afetando a previsibilidade e a eficiência do orçamento público. As alterações orçamentárias devem ser utilizadas com parcimônia para garantir a transparência e facilitar o controle legislativo e social sobre a execução orçamentária. A prática excessiva de abrir créditos adicionais pode desestabilizar o equilíbrio fiscal, ao permitir despesas não previstas inicialmente no orçamento. Assim, ao constar grande percentual autorizado para créditos suplementares na lei orçamentária anual, o Legislativo reconhece ao Executivo não só a execução orçamentária, mas renuncia à aprovação da proposta orçamentária, que acaba por assumir sua forma essencial ao tempo da própria execução.

Gabarito: D

8. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, o crédito adicional do tipo

- a) suplementar, aberto em fevereiro de 2018, teve a sua vigência encerrada em fevereiro de 2020.



- b) especial é destinado a despesas cuja dotação resultou insuficiente durante a execução orçamentária.
- c) especial é autorizado por lei e aberto por decreto executivo, sendo que a sua abertura depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa.
- d) extraordinário depende da existência de recursos disponíveis para a sua abertura, que deve ser precedida de exposição justificativa.
- e) extraordinário depende da existência de resultado patrimonial positivo para a sua abertura e deve ser aberto por lei editada pelo legislativo.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

a) **Errado**

O suplementar deve ser utilizado exclusivamente até o fim do exercício em que foi aberto.

b) **Errado**

O especial é destinado para dotações não previstas inicialmente no orçamento.

c) **Certo**

Os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.

Lei nº 4.320/64

“Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.”

d) **Errado**

O extraordinário independe da indicação da fonte de recursos, bem como de autorização legislativa.

e) **Errado**

O extraordinário independe da indicação da fonte de recursos, bem como de autorização legislativa.

Gabarito: C

9. FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/Contabilidade/2022

Considere que tenha constado do orçamento anual do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região autorização para a aquisição de 900 computadores. Todavia, após a realização de um concurso público, foram necessárias mais 100 unidades.

Nesse caso, nos termos previstos na Lei nº 4.320/1964, a aquisição dos novos computadores

- a) deverá ser feita no exercício seguinte, por ter sido prevista no orçamento de forma insuficiente.
- b) poderá ser feita no exercício corrente e, neste caso, a despesa deverá ser classificada como crédito adicional especial.
- c) poderá ser feita no exercício corrente e, neste caso, a despesa deverá ser aberta por Decreto do Poder Judiciário.
- d) poderá ser feita no exercício corrente e, neste caso, a despesa deverá ser autorizada por lei.



e) poderá ser feita no exercício corrente e, neste caso, a despesa deverá ser classificada como crédito adicional extraordinário.

Comentários:

Sabendo que, após a realização de um concurso público, foram necessárias mais 100 unidades e já havia autorização na LOA para a compra de determinada quantidade, estamos diante de um reforço de dotação, que será custeado com a abertura de um crédito suplementar. Conforme a Lei Geral de Orçamento:

"Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo."

Gabarito: D

10. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, para a abertura de um crédito

- a) suplementar, em 13/07/2022, um gestor pode ter utilizado como recurso, desde que não comprometido, o resultado financeiro positivo apurado em balanço financeiro do ano de 2021.
- b) especial, em 13/07/2022, um gestor pode ter utilizado como recurso, desde que não comprometido, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de 31/12/2021.
- c) especial, um gestor deve utilizar decreto do Poder Executivo e dar imediato conhecimento da referida abertura ao Poder Legislativo.
- d) extraordinário, um gestor deve indicar os recursos para ocorrer a despesa, bem como apresentar justificativa para a referida abertura.
- e) extraordinário, um gestor deve obter prévia autorização do Poder Legislativo e efetuar a referida abertura por decreto do Poder Executivo.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

a) **Errado**

O correto é superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior

b) **Certo**

Conforme previsto na Lei nº 4.320/1964.

c) **Errado**

A utilização de decreto do Poder Executivo e dar imediato conhecimento da referida abertura ao Poder Legislativo é exigência para os créditos extraordinários.

d) **Errado**

O extraordinário independe da indicação da fonte de recursos, bem como de autorização legislativa.

e) **Errado**

O extraordinário independe da indicação da fonte de recursos, bem como de autorização legislativa.

Gabarito: B



11. FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Um ente público constatou, em março de 2022, que a dotação orçamentária destinada para atender despesas com Obras e Instalações seria insuficiente e procedeu a abertura de crédito orçamentário adicional para a despesa sem caráter de urgência. Para a abertura do referido crédito, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, o ente pode ter utilizado, desde que não comprometido, recurso proveniente

- a) da economia orçamentária apurada em Balanço Orçamentário do exercício de 2021.
- b) de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício de 2021.
- c) do resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2022.
- d) do resultado financeiro positivo apurado em Balanço Financeiro do exercício de 2021.
- e) do saldo positivo entre a receita orçamentária prevista e a atualizada do primeiro bimestre de 2022.

Comentários:

As possíveis fontes de recursos para abertura de créditos adicionais são:

FONTE	DEDUÇÃO A SER FEITA NA FONTE
o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior	os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas
os provenientes de excesso de arrecadação	considerando-se, ainda, a tendência do exercício, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício
os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei	
o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las	
reserva de contingência	
os recursos decorrentes de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual	somente para créditos suplementares e especiais, mediante prévia autorização legislativa
reserva do regime próprio de previdência do servidor – RPPS (*a abertura de créditos adicionais com o objetivo de atender a compromissos desse regime. Assim, é uma fonte específica para atender ao RPPS, que não pode ser utilizada em outras situações)	

Logo, nosso gabarito é o item B.

Gabarito: B

12. FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Considere as afirmativas a seguir que versam sobre créditos adicionais:

I. Os créditos especiais são autorizados por lei e abertos por decreto executivo.



II. A abertura dos créditos extraordinários depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa.

III. Para a abertura de crédito suplementar no exercício financeiro de 2022, um gestor pode utilizar como fonte de recursos, desde que não comprometidos, o superávit financeiro apurado em Balanço Financeiro do ano de 2021.

IV. Os créditos suplementares abertos em junho de 2022 são válidos até junho de 2023.

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, está correto o que se afirma APENAS em

- a) I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e IV.
- e) II, III e IV.

Comentários:

Analisando item a item:

I. Os créditos especiais são autorizados por lei e abertos por decreto executivo. (CERTO)

“Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.”

II. A abertura dos créditos extraordinários depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa. (ERRADO)

O extraordinário independe da indicação da fonte de recursos, bem como de autorização legislativa.

III. Para a abertura de crédito suplementar no exercício financeiro de 2022, um gestor pode utilizar como fonte de recursos, desde que não comprometidos, o superávit financeiro apurado em Balanço Financeiro do ano de 2021. (ERRADO)

O correto é superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

IV. Os créditos suplementares abertos em junho de 2022 são válidos até junho de 2023. (ERRADO)

O suplementar é o único que obedece fielmente à anualidade orçamentária.

Gabarito: A

13. FCC - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Controle Externo/2022

Foi constatado, em 01/08/2022, que a Lei Orçamentária Anual (LOA) de um ente público não fixava dotação orçamentária destinada para a contratação de despesa corrente com Serviços de



Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica. O gestor responsável constatou que, até essa data, a referida LOA não tinha sido alterada em decorrência de abertura de créditos adicionais. Sendo assim, ele decidiu abrir crédito especial e, para isso, uma das possíveis fontes de recursos, desde que não comprometidos e de acordo com a Lei nº 4.320/1964, foi

- a) a receita decorrente da alienação de bens móveis e imóveis, bem como aqueles provenientes de operações de crédito contratadas, já previstas na LOA.
- b) o saldo positivo do excesso de arrecadação, de julho de 2022, decorrente de caução e Outras Receitas Correntes.
- c) a diferença positiva entre os ingressos e os dispêndios evidenciados no Balanço Financeiro referente ao ano de 2021.
- d) a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro apurado em Balanço Patrimonial de 31/12/2021.
- e) a diferença positiva entre o ativo permanente e o passivo permanente apurado no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes de 31/07/2022.

Comentários:

As possíveis fontes de recursos para abertura de créditos adicionais são:

FONTE	DEDUÇÃO A SER FEITA NA FONTE
o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior	os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas
os provenientes de excesso de arrecadação	considerando-se, ainda, a tendência do exercício, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.
os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei	
o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las	
reserva de contingência	
os recursos decorrentes de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual	somente para créditos suplementares e especiais, mediante prévia autorização legislativa
reserva do regime próprio de previdência do servidor – RPPS (*a abertura de créditos adicionais com o objetivo de atender a compromissos desse regime. Assim, é uma fonte específica para atender ao RPPS, que não pode ser utilizada em outras situações)	

Para abrir um crédito adicional por superávit financeiro, deve-se obter a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro apurado em Balanço Patrimonial de 31/12/2021. Logo, nosso gabarito é o item D.

Gabarito: D

14. FCC - AFTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2022



Uma calamidade pública constitui exemplo de ocorrência que pode levar à necessidade de um crédito adicional caracterizado como crédito

- a) extraorçamentário, aberto pelo Poder Legislativo.
- b) especial, com vigência adstrita ao exercício financeiro seguinte àquele em que for aberto.
- c) suplementar, aberto pelo Poder executivo.
- d) bancário, com vigência adstrita ao exercício financeiro em que for aberto.
- e) extraordinário, aberto pelo Poder Executivo.

Comentários:

Os créditos extraordinários são aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas, como em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública (art. 41, III, da Lei nº 4.320/1964). O art. 167, § 3º, da CF/1988 especifica:

“A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 (medida provisória).”

Esse tipo de despesa não comporta previsão; são despesas urgentes e decorrentes de calamidade pública. Têm como meio de atendimento os créditos extraordinários, porque decorrem de situação extraordinária. O correto são despesas imprevisíveis, mas por força do conteúdo literal da Lei nº 4.320/1964, também é aceito “imprevistas”. Por serem urgentes, esses créditos não se submetem previamente à aprovação do Congresso Nacional. São autorizados através de Medida Provisória do chefe do Poder Executivo, que depois as deve submeter à apreciação do Congresso Nacional.

Gabarito: E

15. FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/Contabilidade/2022

Considere que em função de forte chuvas que causaram inundações e desabamentos, o Estado tenha se defrontado com a necessidade de realizar despesas com atividades imprevistas e, portanto, não passíveis de cobertura com os créditos consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA). Diante de tal cenário, cogitou-se a abertura de créditos especiais adicionais ou extraordinários. Considerando o regramento constitucional e legal aplicável, tem-se que

- a) nenhuma das alternativas afigura-se adequada, sendo caso de utilização da reserva de contingência prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e, extrapolado o montante correspondente, cabe proceder à abertura de crédito suplementar que, em tais casos, prescinde de autorização legal.
- b) nenhuma das alternativas afigura-se juridicamente adequada, cabendo a abertura de créditos especiais suplementares, por decreto do Chefe do Executivo, que podem ser suportados exclusivamente com anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.



- c) apenas a abertura de créditos extraordinários afigura-se medida viável para a situação narrada, podendo ser aberto sem autorização legislativa, mas desde que assegurada fonte de receita consistente em excesso de arrecadação ou superávit financeiro.
- d) as medidas aventadas afiguram-se desnecessárias caso haja decretação de calamidade pública, o que tornaria possível a realização de despesas sem indicação de dotação orçamentária prevista na LOA ou em créditos especiais.
- e) ambas as alternativas são juridicamente possíveis, sendo que os créditos extraordinários prescindem de autorização legislativa e de indicação de fonte de receita, medidas essas necessárias para autorizar abertura de créditos adicionais.

Comentários:

Os créditos extraordinários são aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas, como em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública (art. 41, III, da Lei nº 4.320/1964). O art. 167, § 3º, da CF/1988 especifica:

“A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 (medida provisória).”

Esse tipo de despesa não comporta previsão; são despesas urgentes e decorrentes de calamidade pública. Têm como meio de atendimento os créditos extraordinários, porque decorrem de situação extraordinária. O correto são despesas imprevisíveis, mas por força do conteúdo literal da Lei nº 4.320/1964, também é aceito “imprevistas”. Por serem urgentes, esses créditos não se submetem previamente à aprovação do Congresso Nacional. São autorizados através de Medida Provisória do chefe do Poder Executivo, que depois as deve submeter à apreciação do Congresso Nacional.

Atente ao fato de que o Governo pode decidir se abre um especial ou extraordinário, sendo que os créditos extraordinários prescindem de autorização legislativa e de indicação de fonte de receita, medidas essas necessárias para autorizar abertura de créditos adicionais. O fato de ser uma despesa nova já permite que se use um especial, e a imprevisibilidade permite, ainda, a abertura de um extraordinário.

Gabarito: E

16. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Contabilidade e Controle/2022

O Poder Executivo Estadual editou decreto abrindo crédito adicional sem que nenhum novo projeto orçamentário tenha sido apreciado pelo Poder Legislativo após a Lei Orçamentária Anual. Nessa hipótese

- a) o ato é nulo.
- b) o ato é válido, desde que se destine a reforço de dotação orçamentária existente, indique a fonte dos recursos e esteja autorizado na Lei Orçamentária Anual.



- c) o ato é válido, desde que indique a fonte dos recursos e esteja autorizado na Lei Orçamentária Anual, mesmo que se destine a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
- d) o ato é válido, desde que se destine a reforço de dotação orçamentária existente e indique a fonte dos recursos, mesmo que não conste disposição expressa na Lei Orçamentária Anual.
- e) o ato é válido, desde que se destine a reforço de dotação orçamentária existente e esteja autorizado na Lei Orçamentária Anual, ainda que não indique expressamente a fonte dos recursos.

Comentários:

Os créditos suplementares têm autorização contida no próprio texto da LOA, mas estão vinculados aos limites fixados na forma de percentual, que variam conforme a natureza do gasto. Caso esses limites não sejam suficientes, os novos créditos suplementares devem ser autorizados pelo Poder Legislativo mediante lei específica. Essa "autorização prévia" é uma forma de obter economia processual, pois não há necessidade de serem autorizados pelo Congresso Nacional, já que o objeto a que se destinam já foi analisado e aprovado pelo Poder Legislativo na LOA. Agora, apenas se complementa o montante que se mostrou insuficiente. Preste atenção ao fato de que a autorização da LOA se refere apenas aos créditos suplementares; não se aplica aos especiais e extraordinários.

Gabarito: B

17. FCC - ARE IV (SEF SC)/SEF SC/2021

No decorrer do exercício fiscal de 2021, foi publicado decreto pelo Chefe do Poder Executivo de determinado Estado brasileiro, estendendo o prazo do estado de calamidade pública, para fins de combate a epidemia em curso, até o dia 31 de dezembro de 2021. Em razão disso, as autorizações de despesa de caráter urgente e imprevisto, feitas em razão de calamidade pública, não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento Anual, representam créditos

- a) não recuperáveis, que se classificam como extranumerários.
- b) por antecipação, que se classificam como suplementares.
- c) excepcionais, que se classificam como impositivos.
- d) compensáveis, que se classificam como especiais.
- e) adicionais, que se classificam como extraordinários.

Comentários:

Os créditos extraordinários são aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas, como em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública (art. 41, III, da Lei nº 4.320/1964). O art. 167, § 3º, da CF/1988 especifica:

"A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevistas e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 (medida provisória)."



Esse tipo de despesa não comporta previsão; são despesas urgentes e decorrentes de calamidade pública. Têm como meio de atendimento os créditos extraordinários, porque decorrem de situação extraordinária. O correto são despesas imprevisíveis, mas por força do conteúdo literal da Lei nº 4.320/1964, também é aceito "imprevistas". Por serem urgentes, esses créditos não se submetem previamente à aprovação do Congresso Nacional. São autorizados através de Medida Provisória do chefe do Poder Executivo, que depois as deve submeter à apreciação do Congresso Nacional.

Gabarito: E

18. FCC - Ass Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira/Assistente de Contabilidade/2020

Os créditos suplementares

- a) são destinados ao reforço de dotação orçamentária e são abertos por Lei Ordinária ou Decreto Executivo.
- b) dependem da existência de recursos disponíveis para ocorrerem e serão precedidos de justificativa em medida provisória.
- c) dependem da existência de recursos disponíveis para ocorrerem e serão justificados em lei complementar.
- d) são abertos por meio de Decreto do Poder Executivo que dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo sobre a necessidade de criar uma dotação orçamentária específica.
- e) são destinados a despesas urgentes, não dependem da existência prévia de recursos e são abertos por medida provisória.

Comentários:

Em termos de gestão, o crédito suplementar reflete uma falha na programação, haja vista que o valor foi insuficiente para atender à despesa. Esses créditos estão diretamente relacionados com o orçamento, visto que apenas reforçam/suplementam dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual. Na verdade, eles "abraçam-se" ao orçamento anual, tornam-se um só "e morrem com ele" no final do exercício financeiro, não podendo ser reabertos no exercício seguinte, ainda que aprovados no dia 30 de dezembro. Os créditos suplementares têm autorização contida no próprio texto da LOA, mas estão vinculados aos limites fixados na forma de percentual, que variam conforme a natureza do gasto. Caso esses limites não sejam suficientes, os novos créditos suplementares devem ser autorizados pelo Poder Legislativo mediante lei específica. Essa "autorização prévia" é uma forma de obter economia processual, pois não há necessidade de serem autorizados pelo Congresso Nacional, já que o objeto a que se destinam já foi analisado e aprovado pelo Poder Legislativo na LOA; agora, apenas se complementa o montante que se mostrou insuficiente.

Qualquer que seja a forma, de acordo com as normas vigentes, a abertura necessita de justificativa e de fonte de recursos correspondentes, visto que, se não há existência de recursos



disponíveis, não há falar em abertura de crédito adicional suplementar, pois esses créditos não possuem caráter de urgência.

“Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.”

Gabarito: A



QUESTÕES COMENTADAS - CRÉDITOS ORDINÁRIOS E ADICIONAIS

CRÉDITOS ADICIONAIS

1. (VUNESP/TCE SP/Auditor/2025) As autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) são denominadas créditos adicionais, que

- a) devem ser previamente autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
- b) têm vigência somente durante o exercício financeiro em que foram abertos.
- c) podem ser abertos por meio da utilização dos recursos disponíveis resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, no caso de créditos especiais e extraordinários, e não de suplementares.
- d) podem ter como fontes de recursos a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes.
- e) dependem da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e precedem de justificativa.

Comentário:

Segundo a Lei nº 4.320/64

"Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento."

a) Errado

Segundo o art. 42, somente os créditos suplementares e especiais exigem autorização legislativa prévia e são abertos por decreto. Os créditos extraordinários dispensam lei prévia e podem ser abertos diretamente por medida provisória.

b) Errado

Pois a CF permite no art.167 a transferência de saldo dos especiais e extraordinários para o exercício seguinte.

c) Errado

Conforme a Lei nº 4.320/64

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa."

A redação induz o candidato ao erro ao restringir essa possibilidade apenas a créditos especiais e extraordinários.

d) Certo

A reserva de contingência está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 5º, III, e também no MCASP (11ª ed.) e MDF (14ª ed.). Sua finalidade principal é o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais. Quando há necessidade de utilizar esses valores para



despesas não previstas ou insuficientes na LOA, eles podem servir de fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

e) Errado

De fato, o art. 43, caput, da Lei nº 4.320/64 estabelece que não se podem abrir créditos adicionais sem recursos disponíveis. Entretanto, essa exigência não se aplica aos créditos extraordinários, que podem ser abertos mesmo sem indicação prévia de recursos, dada a sua natureza emergencial (CF, art. 167, §2º).

Gabarito: D

2. FGV - Aud (CAGE RS)/SEFAZ RS/2025

A movimentação do orçamento público ocorre, além do orçamento inicial, por meio de créditos adicionais, que podem ser suplementares, especiais e extraordinários, permitindo ajustes e atendimento de necessidades que surgem após a aprovação do orçamento anual.

Em relação aos créditos adicionais, avalie as afirmativas a seguir.

I. Créditos suplementares são utilizados para reforçar dotações já existentes no orçamento e requerem justificativa e autorização legislativa específica, ajustando recursos para áreas que necessitam de um montante adicional.

II. Créditos especiais destinam-se a despesas não previstas originalmente no orçamento, também demandando autorização legislativa, e são usados para novas necessidades que não se enquadram nas dotações preexistentes.

III. Créditos extraordinários são autorizados pelo Poder Executivo e dispensam a prévia autorização legislativa, sendo utilizados para cobrir despesas urgentes e imprevistas decorrentes de situações excepcionais, como guerras, calamidades públicas ou desastres. Essa flexibilidade permite que o governo se adapte a novas demandas sem comprometer a eficiência e a responsabilidade fiscal.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

A questão aborda os créditos adicionais, que são regulamentados pelo art. 41 da Lei nº 4.320/64 e divididos em suplementares, especiais e extraordinários. Vamos analisar item a item:

I. Certo

Segundo o art. 41, inciso I, da Lei nº 4.320/64, os créditos suplementares destinam-se a reforçar dotações já existentes. A legislação determina que sua abertura depende de autorização



legislativa e indicação dos recursos correspondentes. Essa prática é comum para ajustar o orçamento às necessidades emergentes durante o exercício financeiro.

II. Certo

Conforme o art. 41 da Lei nº 4.320/64, os créditos especiais destinam-se a despesas que não têm dotação específica no orçamento. A abertura desses créditos exige justificativa, autorização legislativa e indicação dos recursos necessários.

III. Errado

Segundo o art. 41 da Lei nº 4.320/64, os créditos extraordinários são utilizados para despesas urgentes e imprevistas. A legislação prevê que sua abertura pode ser feita por meio de medida provisória (no caso da União) ou decreto do Executivo (em outros entes federativos), dispensando autorização legislativa prévia. A CF define que esses créditos se destinam exclusivamente a atender despesas imprevisíveis e urgentes, como em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Essa prerrogativa é essencial para a agilidade em situações emergenciais, respeitando a necessidade de eficiência e responsabilidade fiscal.

Entretanto, a banca inseriu o termo "autorizados" pelo Executivo, quando, na verdade, são ABERTOS diretamente pelo Executivo (Decreto ou Medida provisória) – que dará imediato conhecimento ao Legislativo. Esse termo torna a alternativa III incorreta. Primeiramente a banca teria dado esse item como CERTO e alterou, posteriormente, no gabarito definitivo.

Gabarito: B

3. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2025) Acerca das despesas públicas, do suprimento de fundos e da abertura de créditos especiais e suplementares, julgue o item que se segue.

A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para o atendimento de despesas imprevistas e urgentes, definidas, taxativamente, como as decorrentes de guerra e de calamidade pública.

Comentários:

O crédito extraordinário é um tipo de crédito adicional destinado a despesas urgentes e imprevisíveis, que não estavam previstas na LOA, e cuja abertura independe de prévia autorização legislativa, em alguns casos (especialmente no âmbito da União, por meio de medida provisória).

A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública (Constituição Federal). A expressão usada pela Constituição é "como as decorrentes de...", ou seja, não há taxatividade, mas exemplos típicos de hipóteses autorizadoras. A Constituição não traz rol taxativo, permitindo ao gestor público certa margem de discricionariedade, desde que devidamente justificada. O sistema permite o registro de créditos extraordinários com diferentes classificações de evento, vinculadas à situação de urgência e imprevisibilidade, não necessariamente limitadas a guerra ou calamidade.

Gabarito: Errado



4. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2025) Acerca das despesas públicas, do suprimento de fundos e da abertura de créditos especiais e suplementares, julgue o item que se segue.

Entre as possíveis fontes de recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, inclui-se o superávit financeiro, que consiste na diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior, subtraído dos créditos extraordinários abertos no exercício em curso.

Comentários:

A equação correta não envolve subtração de créditos extraordinários abertos no exercício corrente, pois esses não impactam diretamente a apuração do superávit, mas sim a execução orçamentária do ano vigente.

Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos (reabertos) e as operações de crédito a eles vinculada.

$$\text{Fonte Superávit Financeiro} = \text{AF} - \text{PF} - \text{CR} + \text{OCV}$$

Créditos extraordinários abertos no exercício atual não são componentes diretos do cálculo. Na verdade, os créditos extraordinários abertos no exercício são deduzidos do excesso de arrecadação.

Segundo o art. 43 da Lei 4.320/64, a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

O § 1º, I, considera, entre as fontes de recursos, desde que não comprometidos, o *superávit* financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Por fim, o § 2º entende por *superávit* financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Gabarito: Errado

5. (CEBRASPE/TRT10/Técnico Judiciário/2025) No que diz respeito à abertura de créditos adicionais, julgue o próximo item, com base na Lei n.º 4.320/1964.

Desde que não estejam comprometidos, os recursos resultantes de anulação de dotações orçamentárias podem ser utilizados para a abertura de créditos suplementares.

Comentários:

Os créditos suplementares são créditos adicionais destinados a reforço de dotação orçamentária já existente.



“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

§1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, provenientes de:

(...)

III – anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.”

O uso de anulação de dotações como fonte para abertura de créditos suplementares está expressamente previsto em lei. Entretanto, é condição essencial que a dotação a ser anulada não esteja comprometida com despesa empenhada. A doutrina e os manuais técnicos reiteram que não é permitido anular dotações que estejam comprometidas com despesas liquidadas ou empenhadas. A anulação de dotação orçamentária somente poderá ocorrer se o valor estiver livre, ou seja, não comprometido por empenhos emitidos, garantindo que a nova dotação suplementar tenha cobertura real, bem como obedeça aos limites que estabeleça metas fiscais de despesas primárias.

Assim, os recursos provenientes de anulação de dotações são uma das principais fontes para créditos suplementares e especiais. No entanto, a anulação somente é válida se a dotação não estiver comprometida, especialmente com empenhos já emitidos, pois isso implicaria **violação do princípio da responsabilidade fiscal e da legalidade do gasto público.

Gabarito: Certo

6. (CEBRASPE/TRT10/Analista Judiciário/2025) No que diz respeito à abertura de créditos adicionais, julgue o próximo item, com base na Lei n.º 4.320/1964.

A abertura do crédito especial independe da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa.

Comentários:

Os créditos especiais são utilizados para incluir nova despesa não prevista originalmente na Lei Orçamentária Anual (LOA). A existência de recursos disponíveis é requisito legal obrigatório, tanto para créditos suplementares quanto para créditos especiais.

Segundo a Lei nº 4.320/64

“Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.”

A assertiva afirma que a abertura de crédito especial independe de recursos disponíveis, o que é tecnicamente, legalmente e doutrinariamente incorreto. Essa exigência de fonte de recursos visa garantir o equilíbrio fiscal e a responsabilidade na execução orçamentária, conforme princípios constitucionais e da LRF.

Gabarito: Errado



7. (CEBRASPE/TRT10/Analista Judiciário/2025) Julgue o item subsequente, relacionado a programação, execução e alteração orçamentária.

Para o cálculo do excesso de arrecadação disponível como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares ou especiais, deve-se subtrair o valor dos créditos extraordinários abertos no exercício.

Comentários:

Excesso de arrecadação é a diferença positiva entre:

- A arrecadação efetiva da receita,
- A estimativa de receita fixada na LOA, ajustada pelas alterações orçamentárias.

Excesso de arrecadação é o saldo positivo das diferenças acumuladas **mês a mês** entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício¹.

Ressalta-se, ainda, que para o fim de apurar os recursos utilizáveis, **provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício**².

Fonte Excesso de Arrecadação = (Receita Arrecadada - Prevista) - CEA

Para a utilização do excesso de arrecadação como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares ou especiais, a disponibilidade financeira líquida deve ser considerada, o que inclui a dedução dos valores já utilizados em créditos extraordinários abertos no exercício. Ou seja: os créditos extraordinários consomem parte da arrecadação real. Assim, se não forem subtraídos, estaríamos superestimando o excesso disponível, o que levaria a um desequilíbrio orçamentário e financeiro.

Gabarito: Certo

8. (CEBRASPE/TRT10/Técnico Judiciário/2025) No que diz respeito à programação e à execução orçamentária e financeira, julgue o próximo item.

O crédito especial é utilizado para atender despesa insuficientemente dotada na lei orçamentária anual.

Comentários:

Os créditos adicionais classificam-se em:

I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

¹ Art. 43, § 3º, da Lei 4320/1964.

² Art. 43, § 4º, da Lei 4320/1964.



III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como nos caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

- O crédito suplementar é aquele utilizado quando já existe uma dotação na LOA, mas ela é insuficiente.
- O crédito especial, por sua vez, é utilizado quando não existe dotação específica para determinada despesa.

Portanto, o erro da assertiva está em confundir crédito especial com crédito suplementar.

Gabarito: Errado

9. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) Em relação ao orçamento público no Brasil, julgue o item a seguir.

Os créditos especiais são destinados a despesas para as quais ainda não haja dotação orçamentária específica, e seus saldos serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro seguinte, se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses do exercício financeiro vigente.

Comentários:

Os créditos especiais não poderão ter vigência além do exercício em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos **últimos quatro meses daquele exercício**, casos em que, reabertos nos limites dos seus saldos, **poderão vigor até o término do exercício financeiro subsequente**³. Nesse caso, a reabertura do crédito é facultativa, limitada ao saldo remanescente, e novo ato da Administração Pública deverá reabri-lo. Por conta disso, pessoal, os créditos especiais representam exceção ao princípio orçamentário da anualidade ou periodicidade.

Se o ato autorizativo (lei) for promulgado a partir de 1º de setembro, e não houver tempo hábil para sua execução plena, os valores não utilizados (saldos) podem ser reabertos no exercício seguinte por ato do Poder Executivo (normalmente por decreto), sem necessidade de nova autorização legislativa.

Gabarito: Certo

10. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) Acerca da programação e execução orçamentária e financeira, julgue o item que se segue.

A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis, entre os quais poderão ser utilizados como fonte o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior e a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Comentários:

Segundo a Lei nº 4.320/64

³ Art. 167, § 2º, da CF/1988.



“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - os provenientes de excesso de arrecadação;

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.”

Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Entende-se por excesso de arrecadação o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

Gabarito: Certo

11. (CEBRASPE/ANM/Especialista em Recursos Minerais/2025) A respeito da classificação orçamentária e dos créditos do orçamento, julgue o item que se segue.

Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, especiais e extraordinários, sendo exigido, nos casos dos dois primeiros, autorização legislativa e indicação da fonte de recurso para a cobertura da nova despesa.

Comentários:

Os créditos adicionais classificam-se em:

I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como nos casos de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

A abertura de crédito suplementar ou especial exige prévia autorização legislativa, salvo nos casos em que a própria LOA já contenha autorização genérica, especialmente para créditos suplementares. Assim, a exigência de autorização legislativa para os dois primeiros tipos está correta.

“Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.”

Gabarito: Certo



12. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Os créditos adicionais consistem em instrumento previsto em lei para corrigir falhas de estimativa ou imprevisibilidades no orçamento anual dos entes públicos. À luz dos normativos aplicáveis a esses créditos, julgue o item a seguir.

A anulação de dotações orçamentárias deve ser preferencialmente usada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais quando não houver superávit financeiro do exercício anterior.

Comentários:

A Lei nº 4.320/64 NÃO estabelece qualquer hierarquia ou preferência entre essas fontes. Todas são legalmente válidas e igualmente admissíveis, desde que:

- Sejam efetivas e disponíveis
- Atendam aos requisitos técnicos e legais.

Assim, a assertiva está incorreta ao afirmar uma suposta preferência legal pela anulação frente ao superávit financeiro. A expressão "deve ser preferencialmente usada" não encontra nenhum respaldo legal, doutrinário ou técnico. A utilização de cada fonte depende da sua disponibilidade concreta, da finalidade da despesa e das condições operacionais e legais do ente. Assim, se há superávit financeiro legalmente disponível e identificado por fonte, nada impede seu uso direto como fonte para crédito suplementar ou especial.

Gabarito: Errado

13. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Os créditos adicionais consistem em instrumento previsto em lei para corrigir falhas de estimativa ou imprevisibilidades no orçamento anual dos entes públicos. À luz dos normativos aplicáveis a esses créditos, julgue o item a seguir.

As falhas de previsibilidade no orçamento de um dado exercício devem ser corrigidas exclusivamente com a abertura de créditos extraordinários.

Comentários:

Nem toda falha de previsão orçamentária dá ensejo a crédito extraordinário. Créditos suplementares ou especiais são os mecanismos adequados para corrigir omissões, insuficiências ou ausências de dotações previstas, conforme o caso.

Assim, falhas de planejamento ou previsibilidade podem ser corrigidas por créditos suplementares (dotação insuficiente) ou créditos especiais (dotação inexistente), e não apenas por crédito extraordinário.

Gabarito: Errado

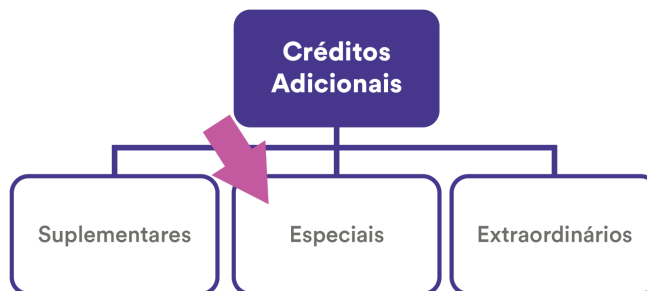
14. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Acerca do orçamento público no Brasil, da receita pública e de créditos adicionais, julgue o item a seguir.

A abertura de um crédito relativo a uma obra pública sem previsão na lei orçamentária anual (LOA) em vigor e sem necessidade de execução urgente deverá ser realizada por meio de lei que crie crédito especial.



Comentários:

Os **créditos especiais** são os destinados a **despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, devendo ser autorizados por lei e abertos por decreto do poder executivo**⁴. Quando a despesa não está prevista na LOA, nem mesmo em rubrica genérica, é necessário abrir um crédito especial. Isso se aplica a projetos novos, como a inclusão de obra pública não prevista originalmente.



Gabarito: Certo

15. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Em relação ao orçamento público no Brasil, julgue o item a seguir.

Entre as fontes de recursos autorizadas para a abertura de crédito suplementar ou especial, é possível o uso do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e os provenientes de excesso de arrecadação, desde que não comprometidos.

Comentários:

A assertiva cita corretamente duas fontes legais autorizadas pela Lei nº 4.320/64:

- Superávit financeiro (inciso I);
- Excesso de arrecadação (inciso II).

O superávit financeiro e o excesso de arrecadação devem ser disponíveis e não comprometidos, ou seja, não podem ter sido reservados para outras finalidades, como cobertura de restos a pagar ou créditos extraordinários já abertos.

Segundo a Lei nº 4.320/64

"Art. 43 § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

I - o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - os provenientes de excesso de arrecadação;

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

⁴ Art. 41, II, e art. 42 da Lei 4.320/1964.



IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las."

Gabarito: Certo

16. (CEBRASPE/PC DF/Agente Administrativo/2025) Acerca do orçamento público no Brasil, do plano plurianual (PPA), da lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e da lei orçamentária anual (LOA), julgue o item a seguir.

Os créditos orçamentários ordinários são aqueles previstos na LOA para o atendimento das despesas públicas regulares, enquanto créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na LOA.

Comentários:

Embora não exista a expressão "créditos orçamentários ordinários" expressamente na Lei nº 4.320/64, o termo é amplamente aceito pela doutrina e pelos manuais técnicos para designar. As dotações previstas originalmente na Lei Orçamentária Anual (LOA) — ou seja, as autorizadas previamente no orçamento aprovado pelo Poder Legislativo, referentes às despesas previstas e regulares da Administração Pública. O crédito ordinário é também chamado de crédito inicial. Os créditos adicionais não integram o orçamento originalmente aprovado, mas são instrumentos legais para ajustar ou complementar a execução orçamentária (instrumentos retificadores). Assim, créditos adicionais são autorizações legais para despesas que não estavam originalmente previstas ou estavam previstas de forma insuficiente na LOA.

Gabarito: Certo

17. FGV - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Administração de Empresas/2024

Devido ao apreço do Prefeito do Município X por atividades culturais, ele aloca, no projeto de Lei Orçamentária Anual, despesa específica para um evento de grande porte na cidade, enaltecendo as tradições locais. Com a autorização do orçamento, começam os preparativos para o evento, e logo evidencia-se que tal dotação prevista para o evento seria insuficiente.

Diante da situação exposta, o crédito adicional a ser aberto pelo Prefeito é o

- a) Suplementar, dependendo da indicação de recursos e justificativa.
- b) Especial, que pode ser reaberto no exercício seguinte caso seja autorizado no último quadrimestre.
- c) Extraordinário, independente de autorização prévia do Legislativo.
- d) Suplementar, necessitando de aprovação em lei específica alheia ao orçamento.
- e) Especial, podendo ser realizado por meio de Medida Provisória.

Comentários:

Os créditos suplementares são destinados a reforçar dotações orçamentárias já existentes no orçamento aprovado (Art. 41, I, da Lei nº 4.320/64).



No caso descrito, o evento já possuía dotação no orçamento, mas os recursos previstos se mostraram insuficientes. Dessa forma, a abertura de um crédito suplementar seria o mecanismo correto para reforçar essa dotação.

A abertura de créditos suplementares depende:

1. De autorização legislativa (geralmente já prevista na própria LOA para reforços orçamentários);
2. Da indicação da fonte de recursos (como excesso de arrecadação, superávit financeiro ou anulação de outras dotações).

Gabarito: A

18. FGV - JE TJSC/TJ SC/2024

Dois meses antes do término do exercício financeiro, o presidente da República foi informado de que as dotações orçamentárias direcionadas a custear determinada política pública implementadora de política social não seriam suficientes à realização desse objetivo. Por tal razão, foi editada a Medida Provisória nº X, abrindo crédito adicional destinado à cobertura da referida despesa pública. Irresignado com o teor desse ato normativo, o Partido Político Alfa realizou estudos em relação à sua compatibilidade com a Constituição da República e à sua possível submissão ao controle concentrado de constitucionalidade.

Ao fim dos estudos realizados, concluiu-se, corretamente, que:

- a) créditos adicionais, qualquer que seja a sua modalidade, somente podem ser abertos por lei, logo, a Medida Provisória nº X é inconstitucional e pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade;
- b) a modalidade de crédito adicional indicada na narrativa não pode ser aberta com a edição de medida provisória, logo, o referido ato normativo pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade;
- c) apesar de a modalidade de crédito adicional indicada na narrativa não poder ser aberta por medida provisória, por se tratar de ato de efeitos concretos, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade;
- d) créditos adicionais, qualquer que seja a sua modalidade, podem ser abertos por medida provisória, o que decorre da relevância e da urgência da medida, logo, o referido ato normativo apresenta higidez constitucional;
- e) a modalidade de crédito adicional indicada na narrativa pode ser aberta com a edição de medida provisória, logo, a deflagração do controle concentrado não culminaria com a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo.

Comentários:

A questão analisa a compatibilidade constitucional da abertura de créditos adicionais por meio de Medida Provisória, em especial a modalidade que foi tratada no caso concreto. O gabarito correto é a alternativa "B": "a modalidade de crédito adicional indicada na narrativa não pode ser aberta com a edição de medida provisória, logo, o referido ato normativo pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade". Embora a Constituição exija que créditos adicionais sejam



abertos por lei (Art. 167, inciso V, CF/88), a jurisprudência e doutrina admitem a abertura de créditos extraordinários por meio de Medida Provisória (Art. 167, §3º, CF/88), devido ao caráter de urgência e relevância. A questão trata de créditos suplementares, que não pode ser abertos por Medida Provisória, pois tais modalidades demandam autorização legislativa prévia, conforme os Arts. 41 e 43 da Lei nº 4.320/64. Apenas créditos extraordinários podem ser abertos por Medida Provisória, em situações excepcionais de imprevisibilidade e urgência, como nos casos de calamidade pública ou guerra (Art. 167, §3º, CF/88). Assim, a abertura de créditos suplementares via MP seria uma violação à exigência de autorização legislativa específica, tornando o ato passível de controle de constitucionalidade.

Gabarito: B

19. FGV - Tec Leg(CM SP)/CM SP/Contabilidade/2024

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, os seguintes créditos adicionais serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo, em um município:

- a) suplementares, apenas.
- b) extraordinários, apenas.
- c) suplementares e especiais.
- d) especiais e extraordinários.
- e) extraordinários e suplementares.

Comentários:

O gabarito B (extraordinários, apenas) está correto, pois, conforme disposto na Lei nº 4.320/1964, os créditos extraordinários são os únicos que podem ser abertos diretamente por decreto do Poder Executivo, com comunicação imediata ao Poder Legislativo, devido à sua natureza excepcional e urgente. Créditos extraordinários destinam-se a despesas urgentes e imprevistas, como guerras, comoção interna e calamidades públicas (Art. 41, inciso III, Lei nº 4.320/64). Permite-se a abertura diretamente por decreto, com comunicação imediata ao Poder Legislativo.

Gabarito: B

20. FGV - ACP (CGE PB)/CGE PB/Auditoria Contábil e Finanças Públicas/2024

Considere o decreto hipotético a seguir.

Decreto Executivo nº 1.979, de 23 de julho de 2023

“Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento no valor de R\$ 774.938,00 (setecentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais)”

O Prefeito do Município de Treze Canoas, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e considerando que o Poder Legislativo Municipal aprovou projeto de lei autorizando a abertura de Crédito Adicional Suplementar no supracitado valor, consolidado pela Lei Municipal



nº 1.344, de 26 de junho de 2023, e por ser necessário que os créditos adicionais sejam abertos por Decreto do Poder Executivo;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no orçamento no valor de R\$ 774.938,00 (setecentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais) destinados às dotações orçamentárias seguintes, as quais ficam incluídas na Lei Orçamentária Anual - LOA, do exercício de 2023:

Descrição e justificativa do objeto	Valor
Aquisição de uniformes de inverno e verão para os alunos da rede municipal de ensino	R\$ 100.000,00
Contrato de serviços de gestão com organização social de saúde	R\$ 674.938,00
Total	R\$ 774.938,00

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Treze Canoas, 23 de julho de 2023.

Prefeito do Município

À luz da legislação aplicável à abertura de créditos adicionais, no decreto hipotético supracitado estão faltando:

- classificação da despesa e data de vigência do crédito adicional;
- indicação de fontes de recursos disponíveis e classificação da despesa;
- indicação de previsão na LDO para abertura do crédito e de fontes de recursos;
- demonstração de ocorrência de situação emergencial para abertura do crédito e data de vigência do crédito adicional;
- avaliação do impacto do aumento de despesa no resultado primário e estimativa da margem de expansão da despesa.

Comentários:

A questão apresenta um decreto para abertura de um crédito adicional suplementar, que deve atender aos requisitos legais previstos na Lei nº 4.320/1964.

Créditos Suplementares:

- São destinados ao reforço de dotações orçamentárias já existentes e dependem de autorização legislativa prévia e indicação de fontes de recursos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 4.320/64).

A lei nº 4.320/64 elenca que:

“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.



Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível."

O decreto **não apresenta**:

- Classificação da despesa.
- Indicação das fontes de recursos disponíveis, obrigatória para justificar a abertura do crédito.

O gabarito B está correto porque o decreto deve conter a classificação da despesa para garantir transparência na aplicação dos recursos e a indicação das fontes de recursos disponíveis, como exigido pela Lei nº 4.320/64. Sem essas informações, o decreto descumpre requisitos básicos da legislação orçamentária brasileira.

Gabarito: B

21. FGV - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área IV/2024

É possível que, durante a execução do orçamento, os créditos possam ser insuficientes para, por exemplo, se realizar um programa de trabalho.

Nesse caso,

- a) o referido programa deve ser cancelado por ausência de dotação.
- b) a lei orçamentária não poderá ser alterada para viabilizar o referido programa, mas pode-se buscar financiamento externo para sua execução.
- c) a lei orçamentária poderá ser alterada no decorrer de sua execução por meio dos denominados "créditos adicionais".
- d) a despesa com o referido programa de trabalho deve ser feita e registrada como "Restos a Pagar".
- e) a despesa com o referido programa de trabalho deve ser feita e registrada como "Despesas de Exercícios Anteriores".

Comentários:

A questão aborda a insuficiência de créditos durante a execução do orçamento e as alternativas disponíveis para lidar com essa situação. Conforme o Art. 41 da Lei nº 4.320/64, os créditos adicionais são instrumentos utilizados para alterar a Lei Orçamentária Anual (LOA) durante sua execução. Eles são classificados em:

- Suplementares: Para reforçar dotações já existentes.
- Especiais: Para despesas não previstas originalmente no orçamento.
- Extraordinários: Para despesas urgentes e imprevistas, como calamidades.

Esses créditos permitem ajustes na programação orçamentária para assegurar a continuidade de programas ou projetos que enfrentem insuficiência de dotações. A alternativa C está correta porque a legislação orçamentária prevê a possibilidade de ajustes na Lei Orçamentária Anual por meio de créditos adicionais, respeitando os limites legais e a necessidade de autorização



legislativa para créditos suplementares e especiais, conforme Arts. 41 e 42 da Lei nº 4.320/64. A abertura de créditos adicionais é o mecanismo adequado e legalmente previsto para corrigir insuficiências orçamentárias durante a execução da LOA, justificando plenamente o gabarito C.

Gabarito: C

22. FGV - AJ (TJ AP)/TJ AP/Apoio Especializado/Contador/2024

Ao final do exercício, o analista de orçamento de um pequeno município realizou o levantamento dos saldos dos créditos adicionais abertos durante o exercício, conforme relação identificada no quadro a seguir, com valores expressos em reais:

nº	Tipo	Abertura	Saldo Inicial	Saldo Final
I	Suplementar	21/09	1.500.000	300.000
II	Especial	17/05	3.000.000	700.000
III	Especial	23/11	1.000.000	200.000
IV	Suplementar	03/08	450.000	100.000
V	Extraordinário	13/10	5.000.000	900.000

Nesse cenário, poderão ter seus saldos reabertos no exercício seguinte os créditos adicionais de nº(s):

- a) I e IV;
- b) II e III;
- c) III e V;
- d) I, III e V;
- e) II, III e IV.

Comentários:

A questão trata da possibilidade de reabertura de créditos adicionais no exercício seguinte, conforme previsto na legislação brasileira. A Constituição Federal elenca que:

“Art. 167

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.”

Créditos Suplementares:



- Não podem ser reabertos no exercício seguinte, pois são destinados apenas ao reforço de dotações já previstas no orçamento.

Os créditos que podem ser reabertos no exercício seguinte são os de nº III (Especial) e nº V (Extraordinário). Isso justifica o gabarito C.

Gabarito: C

23. FGV - CL (CM Fortal)/CM Fortaleza/Administração Pública/2024

Quanto aos créditos adicionais assinale a opção incorreta:

- a) Os créditos suplementares são aqueles destinados a reforço de dotação orçamentária existente.
- b) Os créditos especiais são aqueles destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
- c) Os créditos adicionais são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
- d) Os créditos extraordinários são os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública.
- e) Os créditos adicionais, quando promulgados nos últimos 4 meses do exercício financeiro, poderão ser reabertos nos limites dos seus saldos e terão sua vigência até o término do exercício subsequente.

Comentários:

A questão trata da possibilidade de reabertura de créditos adicionais no exercício seguinte, conforme previsto na legislação brasileira. A Constituição Federal elenca que:

“Art. 167

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.”

Créditos Suplementares:

- **Não** podem ser reabertos no exercício seguinte, pois são destinados apenas ao reforço de dotações já previstas no orçamento.

Créditos Especiais e Extraordinários abertos nos últimos quatro meses do exercício financeiro podem ser reabertos no exercício subsequente, nos limites de seus saldos, conforme o Art. 167, §2º da CF/88.

Contudo, essa regra não se aplica a todos os créditos adicionais, mas apenas aos especiais e extraordinários.

Créditos Suplementares não podem ser reabertos, uma vez que são destinados exclusivamente ao reforço de dotações já existentes e se limitam ao exercício em que foram abertos.



Gabarito: E

24. FGV - Ana Leg III (ALESC)/ALESC/Administrador/2024

O orçamento anual de uma entidade do setor público foi alterado por meio dos seguintes créditos adicionais:

- Destinado à aquisição de uniforme escolar, que não havia sido prevista no orçamento por falha de planejamento: R\$20.000.
- Destinado a reforço de dotação orçamentária: R\$50.000.
- Destinado a despesa de calamidade pública decorrente de desastre natural: R\$80.000.
- Destinado a despesa de calamidade pública decretado por conta de pandemia: R\$100.000.

Assinale a opção que indica o total dos créditos adicionais extraordinários.

- a) R\$80.000.
- b) R\$100.000.
- c) R\$120.000.
- d) R\$180.000.
- e) R\$200.000.

Comentários:

A questão exige a identificação do total dos créditos adicionais extraordinários no cenário apresentado. De acordo com a Lei nº 4.320/64, os créditos adicionais são classificados em:

- Suplementares: Reforçam dotações orçamentárias existentes.
- Especiais: Destinam-se a despesas sem dotação orçamentária específica.
- Extraordinários: Destinam-se a despesas urgentes e imprevisíveis, como as decorrentes de guerra, calamidade pública ou comoção interna.

Aquisição de uniforme escolar (R\$20.000):

- Esta despesa não foi prevista no orçamento por falha de planejamento.
- Trata-se de um crédito especial, pois não havia dotação orçamentária específica para essa despesa.
- Não é extraordinário.

Reforço de dotação orçamentária (R\$50.000):

- Esta situação refere-se a um crédito suplementar, destinado a reforçar uma dotação já existente no orçamento.
- Não é extraordinário.

Despesa de calamidade pública decorrente de desastre natural (R\$80.000):



- Despesas decorrentes de calamidade pública atendem aos requisitos de urgência e imprevisibilidade estabelecidos no Art. 41, III, da Lei nº 4.320/64.
- Portanto, trata-se de um crédito extraordinário.

Despesa de calamidade pública decretada por conta de pandemia (R\$100.000):

- Assim como o item anterior, despesas relacionadas a calamidades públicas, incluindo pandemias, atendem ao critério de urgência e imprevisibilidade.
- Logo, trata-se de um crédito extraordinário.

A resposta correta é a alternativa D (R\$180.000).

Gabarito: D

25. FGV - Ana Leg (ALEP)/ALEP/Contador/2024

O orçamento anual de uma entidade do setor público foi alterado por meio dos seguintes créditos adicionais:

Especiais: R\$200.000;

Suplementares: R\$400.000;

Extraordinários: R\$500.000.

Assinale a opção que indica o montante que irá ser incorporado ao orçamento, por meio de adição à dotação orçamentária que deve ser reforçada.

- a) R\$200.000.
- b) R\$400.000.
- c) R\$500.000.
- d) R\$600.000.
- e) R\$900.000.

Comentários:

A questão busca identificar qual valor será incorporado ao orçamento por meio de adição à dotação orçamentária que deve ser reforçada. Essa descrição refere-se, claramente, aos créditos suplementares, que têm como objetivo reforçar dotações já existentes no orçamento, conforme preceitua a Lei nº 4.320/64. Segundo o MTO 2024

“Os créditos suplementares são destinados a reforço de programação orçamentária insuficientemente dotada na Lei Orçamentária Anual, ou seja, reforço de subtítulo constante inicialmente da LOA.”

O montante que será incorporado ao orçamento para reforço de dotações orçamentárias existentes é o valor dos créditos suplementares (R\$400.000).

Gabarito: B



26. FGV - Tec NS (TJ MS)/TJ MS/Analista Técnico-Contábil/Contabilidade/2024

Ao elaborar o orçamento para o primeiro exercício após o fim de um período pandêmico que afetou a sua arrecadação, um estado da federação fez uma projeção conservadora das suas receitas correntes, por esperar uma retomada lenta da economia. A partir do segundo trimestre, no entanto, a arrecadação começou a superar as projeções mensais, de modo que, ao final do mês de agosto, a arrecadação superou em 14% a arrecadação prevista até o período e atingiu o montante de R\$ 16,7 bilhões, o que representa R\$ 2 bilhões acima do projetado. Considerando esse cenário, a equipe do governo avaliou abrir créditos para reforçar dotações e autorizar despesas que haviam sido deixadas de fora do orçamento.

À luz da legislação aplicável, a equipe do governo deve:

- a) alocar o valor integral do excesso de arrecadação para abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento;
- b) aplicar os recursos na recomposição de dotações cujos empenhos tenham sido limitados ao longo do exercício;
- c) considerar a tendência da arrecadação para o restante do exercício, e verificar a abertura de créditos extraordinários;
- d) destinar os recursos, excluindo-se o valor de créditos adicionais transferidos;
- e) reservar os recursos para suprir os passivos contingentes previstos no anexo de riscos fiscais.

Comentários:

O excesso de arrecadação ocorre quando a receita efetivamente arrecadada supera a receita inicialmente prevista no orçamento. A Lei nº 4.320/64 estabelece que os créditos adicionais suplementares e especiais podem ser abertos com base em recursos originados de excesso de arrecadação (art. 43). Esse excesso deve ser considerado após realizadas as deduções dos créditos extraordinários abertos no exercício e considerando as tendências de arrecadação para o restante do exercício. O valor do excesso de arrecadação não precisa, obrigatoriamente, ser alocado integralmente para abertura de créditos adicionais especiais. Ele pode ser utilizado também para créditos suplementares, conforme previsto na Lei nº 4.320/64. Apesar de ser possível recompor dotações cujos empenhos tenham sido limitados, a aplicação do excesso de arrecadação não se restringe a isso. Não há previsão legal que exclua valores de créditos adicionais transferidos para a destinação dos recursos provenientes de excesso de arrecadação (isso acontece com o superávit financeiro, apenas). Embora seja prudente considerar passivos contingentes, o excesso de arrecadação não é, obrigatoriamente, destinado para suprir riscos fiscais. Esses riscos devem estar previstos no Anexo de Riscos Fiscais, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), utilizando a reserva de contingência.

Logo, a equipe do governo deve considerar a tendência da arrecadação para o restante do exercício para garantir que a utilização dos recursos seja sustentável e não comprometa o equilíbrio fiscal. A abertura de créditos adicionais (suplementares ou especiais) deve ser fundamentada na análise dessa tendência.

Gabarito: C

27. FGV - Ana (TJ SC)/TJ SC/Administrativo/2024



Durante o exercício financeiro, a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento depende de alguns condicionantes, dentre os quais:

- a) caracterização de situação emergencial;
- b) enquadramento nos limites definidos na lei orçamentária;
- c) existência de superávit financeiro no exercício anterior;
- d) inexistência de dotação específica para a despesa;
- e) vinculação com realização de investimentos de capital.

Comentários:

Os créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual (LOA). O art. 41, inciso I, trata dos créditos suplementares, que visam reforçar dotações orçamentárias já existentes.

A abertura de créditos suplementares está vinculada à previsão de limites na LOA, conforme o princípio da legalidade orçamentária, que impede a realização de despesas sem autorização legislativa.

Os manuais do Tesouro Nacional enfatizam a necessidade de cumprimento dos limites legais e a adequação das despesas suplementares às metas fiscais (arcabouço fiscal). A caracterização de situação emergencial não é condição para a abertura de créditos suplementares. A abertura de créditos suplementares depende da autorização legislativa prévia, que geralmente é incluída na LOA, especificando os limites para ampliação de dotações orçamentárias. Embora o superávit financeiro possa ser utilizado como fonte para créditos suplementares, ele não é um requisito obrigatório. A existência de outras fontes, como excesso de arrecadação, também pode viabilizar sua abertura. A inexistência de dotação específica caracteriza a necessidade de um crédito especial, não um suplementar. A vinculação com investimentos de capital não é um condicionante obrigatório para créditos suplementares. Esses créditos podem ser aplicados a despesas correntes ou de capital, conforme a necessidade.

Gabarito: B

28. FGV - Prof NS (SES MT)/SES MT/Administrador Hospitalar/Gestão Hospitalar/2024

Em um cenário de epidemia de dengue, o governo de um Estado brasileiro verifica a necessidade de reforçar a dotação já prevista dos créditos de determinado programa de saúde, considerando o aumento das despesas.

Diante do exposto, é correto afirmar que há a possibilidade de abertura de um crédito

- a) suplementar, incorporando-se à lei orçamentária anual do estado.
- b) especial, que terá vigência restrita ao exercício em que haja sua autorização.
- c) extraordinário, dependendo, no entanto, da existência de recursos disponíveis.
- d) ordinários, que podem ser reabertos no exercício posterior.

Comentários:



O problema apresentado refere-se a reforçar uma dotação já prevista no orçamento, o que caracteriza a necessidade de um crédito suplementar. A epidemia de dengue é uma situação que pode justificar a necessidade de reforço de despesa no programa de saúde, mas como a dotação já existe, não se trata de um crédito extraordinário (uma vez que a questão não mencionou a imprevisibilidade e nem urgência); nem especial.

- Créditos extraordinários são usados apenas para situações imprevisíveis e urgentes que possuam ou não possuem dotação prévia, como calamidades públicas.
- Créditos especiais são utilizados para despesas que não possuam dotação específica no orçamento inicial.

Gabarito: A

29. FGV - Prof NS (SES MT)/SES MT/Advogado/2024

Os créditos adicionais são, segundo a Lei nº 4.320/64, "as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento."

Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.

- Admite-se a abertura de créditos suplementares para despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública.
- Os créditos extraordinários são destinados ao reforço de dotação orçamentária.
- Os créditos especiais são destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
- A abertura dos créditos suplementares e especiais independe da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, devendo ser precedida de exposição justificativa.

Comentários:

A lei nº 4.320/64 classifica os créditos adicionais em três tipos:

- Créditos suplementares: Reforço de dotação existente.
- Créditos especiais: Despesas sem dotação específica no orçamento.
- Créditos extraordinários: Despesas urgentes e imprevisíveis.

A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis e deve ser precedida de exposição justificativa. Créditos suplementares destinam-se ao reforço de dotações já existentes no orçamento, e não para despesas imprevisíveis e urgentes.

Gabarito: C

30. FGV - Ana (CVM)/CVM/Gestão/2024

Um analista orçamentário, ao final do exercício, identificou que existiam saldos de créditos adicionais a empenhar. Dessa forma, realizou um levantamento para apurar os valores que poderão ser reabertos no exercício seguinte:



Crédito	Abertura	Saldo Final
Suplementar	Outubro	R\$ 30.000
Especial	Setembro	R\$ 20.000
Extraordinário	Dezembro	R\$ 70.000

Após a apuração, ele chegou à conclusão de que poderão ser reabertos somente os créditos:

- a) suplementares e especiais;
- b) suplementares e extraordinários;
- c) extraordinários;
- d) especiais;
- e) especiais e extraordinários.

Comentários:

A questão aborda a possibilidade de reabertura de créditos adicionais no exercício financeiro subsequente. A CF/88 permite a reabertura no exercício seguinte de créditos especiais e extraordinários, desde que o ato de promulgação ocorra nos últimos quatro meses do exercício. Créditos suplementares não podem ser reabertos no exercício seguinte.

“CF

Art. 167

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.”

Gabarito: E

31. FGV - Ana (CVM)/CVM/Contabilidade Pública/2024

Em um dado exercício financeiro, um ente estadual procedeu à publicação de decretos de abertura de créditos adicionais ao orçamento corrente, conforme descrito no quadro a seguir.



Instrumento	Data	Tipo de crédito	Valor	Empenho
Decreto nº 07	18/abr	Suplementar	R\$ 10.000,00	25%
Decreto nº 13	02/set	Suplementar	R\$ 23.000,00	50%
Decreto nº 23	23/jul	Especial	R\$ 70.000,00	40%
Decreto nº 79	13/out	Extraordinário	R\$ 160.000,00	60%

Após o encerramento do referido exercício financeiro, o montante de créditos passíveis de reabertura no exercício seguinte corresponde a:

- a) R\$ 53.500,00;
- b) R\$ 64.000,00;
- c) R\$ 75.500,00;
- d) R\$ 106.000,00;
- e) R\$ 125.000,00.

Comentários:

A questão aborda a possibilidade de reabertura de créditos adicionais no exercício financeiro subsequente. Conforme o art. 167, § 2º, da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício podem ser reabertos, desde que respeitem os saldos não utilizados e desde que o ato de promulgação ocorra nos últimos quatro meses do exercício.

Decreto nº 79 (13/out, Crédito Extraordinário, R\$ 160.000,00, 60% empenhado)

Crédito extraordinário autorizado nos últimos quatro meses do exercício.

O saldo restante de 40% (R\$ 64.000,00) é passível de reabertura no exercício subsequente.

Gabarito: B

32. FGV - Ana (CVM)/CVM/Contabilidade Pública/2024

Em março de 2023, após o fechamento das demonstrações contábeis do exercício de 2022 de uma entidade pública, foram apuradas as seguintes informações:

- Ativo financeiro - R\$ 23.000,00



- Passivo financeiro - R\$ 7.000,00
- Restos a pagar - R\$ 1.300,00

Adicionalmente, apurou-se que, nesses primeiros meses do exercício de 2023, foram registrados os seguintes fatos:

- Créditos adicionais reabertos no exercício vigente – R\$ 2.600,00
- Créditos extraordinários abertos no exercício – R\$ 1.800,00
- Operações de crédito autorizadas para investimentos – R\$ 4.300,00

Com base nessas informações e à luz da legislação pertinente, se a entidade precisar abrir créditos adicionais, poderá contar com recursos da ordem de:

- a) R\$ 12.100,00;
- b) R\$ 13.400,00;
- c) R\$ 15.900,00;
- d) R\$ 19.900,00;
- e) R\$ 20.300,00.

Comentários:

Os créditos adicionais devem ter recursos disponíveis para sua abertura, que podem ser provenientes de:

- Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- Excesso de arrecadação;
- Operações de crédito devidamente autorizadas.

Superávit financeiro = Ativo financeiro - Passivo financeiro - Créditos transferidos

$$23.000,00 - 7.000,00 - 2.600,00 = 13.400,00.$$

Além disso:

33. Créditos extraordinários abertos no exercício → são utilizados para apuração do excesso de arrecadação, não interfere no resultado financeiro.

34. Operações de crédito autorizadas para investimentos → Trata-se de operação de crédito destinado a investimentos, assim, não pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de crédito adicional e nem é uma operação vinculada ao crédito transferido.

Lembrando que o Superávit Financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos (reabertos) e as operações de crédito a eles vinculadas (no caso narrado não há vinculação, pois as Operações de Crédito têm destinação específica para Investimentos).

Gabarito: B



35. FGV - AGC (EPE)/EPE/Administração Geral/Administração/2024

Ao longo de determinado exercício financeiro, um ente público verificou que a dotação para serviços de limpeza e zeladoria foi estimada em valor inferior ao necessário para a adequada prestação do serviço. Em função do ocorrido, o ente solicitou abertura de crédito adicional para reforçar a dotação.

Nesse caso, esse crédito adicional

- a) deve ser autorizado em lei, ainda que seja a própria LOA.
- b) caso seja autorizado nos últimos 4 meses do exercício, pode ser reaberto no seguinte.
- c) pode ser aberto por meio de Medida Provisória, independentemente de indicar as fontes de recursos.
- d) pode utilizar, como fonte de recursos, apenas a economia de despesas.
- e) deve ser destinado a despesas imprevisíveis e urgentes, como comoção interna e calamidade pública.

Comentários:

A situação apresentada refere-se à abertura de crédito adicional suplementar, uma vez que o objetivo é reforçar uma dotação orçamentária existente, conforme o art. 41, inciso I, da Lei nº 4.320/64. A alternativa (a) está de acordo com a legislação, que permite que os créditos suplementares sejam autorizados na própria Lei Orçamentária Anual (LOA) ou em lei específica. Portanto, a abertura do crédito suplementar depende de autorização legislativa, que pode ser prevista na LOA ou em legislação específica aprovada durante o exercício.

A possibilidade de reabertura de créditos no exercício seguinte aplica-se apenas aos créditos especiais e extraordinários que tenham sido autorizados nos últimos quatro meses do exercício (art. 167, § 2º, da Constituição Federal). Os créditos suplementares não podem ser reabertos, independentemente do período em que foram autorizados. Além disso, a abertura de créditos suplementares pode utilizar diversas fontes de recursos, como o superávit financeiro e a anulação de dotações orçamentárias.

Gabarito: A

36. FGV - Cont (Pref Nova Iguaçu)/Pref Nova Iguaçu/2024

Em maio de 2024, o Governo Federal publicou uma medida provisória, abrindo crédito adicional para a execução de despesas urgentes e imprevistas para atender a Municípios no Rio Grande do Sul afetados pelas fortes chuvas, sem comprometer o orçamento dos ministérios.

Esse crédito adicional é classificado como

- a) especial.
- b) suplementar.
- c) extraordinário.
- d) de transferência.



e) de remanejamento.

Comentários:

A questão refere-se à abertura de crédito adicional extraordinário, regulamentado pelo art. 41, inciso III, da Lei nº 4.320/64, que o classifica como destinado a despesas urgentes e imprevistas, como as decorrentes de calamidade pública, guerra ou comoção interna. No caso apresentado, a medida provisória foi utilizada para atender às necessidades de municípios atingidos por fortes chuvas, o que configura situação de calamidade pública. Além disso, a legislação permite a abertura de créditos extraordinários por meio de medida provisória, desde que sejam comprovadas a urgência e a relevância, requisitos cumpridos no caso descrito.

Gabarito: C

37. FGV - Cont (Pref Nova Iguaçu)/Pref Nova Iguaçu/2024

Na execução orçamentária, os créditos adicionais são mecanismos retificadores do orçamento, pois são utilizados para situações imprevistas na elaboração orçamentária.

Para abertura de créditos adicionais, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e os provenientes de excesso de arrecadação, são fontes de recursos que são utilizados somente para os créditos

- a) ordinários e especiais.
- b) ordinários e extraordinários.
- c) especiais e extraordinários.
- d) especiais e suplementares.
- e) suplementares e extraordinários

Comentários:

Os créditos suplementares são destinados ao reforço de dotações orçamentárias já existentes, enquanto os créditos especiais são abertos para despesas que não possuem dotação específica. Ambos podem ser financiados pelo superávit financeiro e pelo excesso de arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/64. Além disso, conforme a Lei nº 4.320/64

"Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa."

Gabarito: D

38. FGV - AJ TRF1/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

No início do mês de dezembro do último exercício financeiro, um ente público verificou a necessidade de uma ação governamental que não tinha sido prevista no orçamento vigente.



As normas aplicáveis quanto à execução orçamentária orientam que o ente público deve:

- a) autorizar a ação se houver disponibilidade financeira para inscrição em restos a pagar;
- b) executar a ação, a ser tratada como despesas de exercícios anteriores no exercício seguinte;
- c) proceder à abertura de um crédito adicional especial para atender à necessidade;
- d) solicitar autorização de crédito extraordinário, dada a necessidade emergencial;
- e) suplementar dotações orçamentárias na área relacionada à ação especificada.

Comentários:

A questão aborda a necessidade de ação governamental no final do exercício financeiro que não foi prevista no orçamento vigente. O crédito adicional especial é utilizado para despesas que não têm dotação orçamentária específica. A abertura de créditos adicionais especiais requer autorização legislativa e indicação da fonte de recursos, conforme disposto nos artigos 40 e 43 da Lei nº 4.320/64. Como a ação não foi prevista no orçamento, a alternativa (c) é a correta. O crédito suplementar destina-se ao reforço de dotações já existentes, conforme o art. 41, inciso I, da Lei nº 4.320/64. No caso apresentado, a ação governamental não foi prevista no orçamento, e, portanto, não há dotação existente para ser suplementada.

Restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas até o final do exercício financeiro. Nesse caso, não há previsão orçamentária, e a despesa não foi sequer empenhada. Portanto, não cabe inscrição em restos a pagar. As despesas de exercícios anteriores referem-se a obrigações já contraídas, mas que não foram pagas ou empenhadas em exercícios anteriores por erro ou omissão. No caso apresentado, a ação governamental sequer foi prevista no orçamento, não configurando despesas de exercícios anteriores.

Gabarito: C

39. IBFC - Ana Esp (IMBEL)/IMBEL/Analista Contábil/2024

Com relação aos créditos adicionais, analise as afirmativas a seguir:

- I. Créditos adicionais são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento;
- II. Os créditos adicionais podem ser suplementares, especiais e extraordinários;
- III. Os créditos adicionais suplementares são os destinados ao reforço da dotação orçamentária;
- IV. Créditos adicionais extraordinários os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas
- b) II, apenas
- c) I e II, apenas
- d) I, II e III, apenas



e) I, II, III e IV

Comentários:

Vejamos o esquema a seguir:

SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS
AUTORIZADOS POR LEI E ABERTOS POR DECRETO		
NECESSITA DE JUSTIFICATIVA E INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS		
SE SUJEITA À ANUALIDADE	EXCEÇÃO À ANUALIDADE → SE O ATO DE PROMULGAÇÃO FEITO NOS ÚLTIMOS QUATRO MESES DO EXERCÍCIO (DE SETEMBRO EM DIANTE)	
DESTINADO A REFORÇO DE DOTAÇÃO	DESTINADO A DESPESAS NÃO PREVISTAS NO ORÇAMENTO (DESPESAS NOVAS) → DESPESAS PARA AS QUAIS NÃO HAJA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA	DESPESAS IMPREVISÍVEIS E URGENTES ABERTOS POR DECRETO → GOVERNO FEDERAL (MEDIDA PROVISÓRIA)
LIMITADOS A DETERMINADO VALOR OU PERCENTUAL DEFINIDO NA LOA	DESTINADOS A DESPESAS PARA AS QUAIS NÃO HAJA SUBTÍTULO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	INDEPENDEM DA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS
NA ABERTURA PODERÃO SER INCLUÍDOS NOVOS GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA, OBSERVADA A FINALIDADE DA AÇÃO	REFORÇO DE ESPECIAL → NOVO ESPECIAL	INDEPENDEM DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA REFORÇO DE EXTRAORDINÁRIO → NOVO EXTRAORDINÁRIO

O inciso IV "Créditos adicionais extraordinários os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica." está incorreto, pois refere-se aos especiais.

Gabarito: D

40. IBFC - Ana Esp (IMBEL)/IMBEL/Analista de Orçamento/2024

A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

Não é fonte de recursos para atender aos créditos adicionais:

- a) alienação de ativos
- b) superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior
- c) excesso de arrecadação
- d) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais
- e) produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las

Comentários:

As possíveis fontes de recursos para abertura de créditos adicionais são:

FONTE	DEDUÇÃO/AJUSTE A SER FEITA NA FONTE
-------	-------------------------------------



o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior	os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas
os provenientes de excesso de arrecadação	considerando-se, ainda, a tendência do exercício, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício
os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei	
o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las	
reserva de contingência	
os recursos decorrentes de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual	somente para créditos suplementares e especiais, mediante prévia autorização legislativa
reserva do regime próprio de previdência do servidor – RPPS (*a abertura de créditos adicionais com o objetivo de atender a compromissos desse regime. Assim, é uma fonte específica para atender ao RPPS, que não pode ser utilizada em outras situações)	

Logo, nosso gabarito é o item A.

Gabarito: A

41. IBFC - Ana Esp (IMBEL)/IMBEL/Analista de Orçamento/2024

Os créditos suplementares são aqueles:

- destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica
- destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública
- destinados a reforço de dotação orçamentária
- que não dependem da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa
- que não serão precedidos de exposição justificativa

Comentários:

Os créditos suplementares são destinados a reforço de dotação orçamentária. A LOA poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares, limitados a determinado valor ou percentual, sem a necessidade de submissão ao poder legislativo. Os créditos suplementares terão vigência no exercício em que forem abertos. Na abertura poderão ser incluídos novos grupos de natureza de despesa, observada a finalidade da ação.

Gabarito: C



42. (MPO/GERAL/Cespe/2024) No que diz respeito à receita orçamentária e à despesa orçamentária da União, especificamente a seus critérios de reconhecimento, à utilização do crédito disponível e à abertura e reabertura de créditos adicionais, julgue o item a seguir.

Se a lei que abrir um crédito especial for promulgada nos últimos quatro meses do exercício financeiro, ele será incorporado ao orçamento do exercício financeiro subsequente pela sua reabertura nos limites de seus saldos.

Comentário:

Os créditos especiais e extraordinários cujo ato de promulgação tenha sido feito nos últimos quatro meses do exercício financeiro poderão ser reabertos, nos limites de seus saldos, no exercício financeiro subsequente. Portanto, a reabertura não é automática, mas pode ocorrer por ato do Poder Executivo, respeitados os limites dos saldos não utilizados do crédito originalmente autorizado por lei (art 167, parágrafo 2º da CF/88).

Gabarito: C

43. (TSE/AJ Contabilidade/Cebraspe/2024) Os créditos orçamentários adicionais são autorizações de despesas não previstas ou insuficientemente dotadas no orçamento original, permitindo ajustes necessários para atender a novas demandas ou necessidades imprevistas durante a execução do orçamento.

Comentários:

São créditos adicionais as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Créditos adicionais são instrumentos legais para ajustar o orçamento às necessidades surgidas após a aprovação da LOA. Podem ampliar ou criar dotações não previstas ou insuficientemente previstas.

Tipo de Crédito	Definição	Exemplo
Suplementar	Reforça dotação existente, mas insuficiente.	Aumento da verba para manutenção de hospitais.
Especial	Cria nova dotação para despesa não prevista.	Criação de programa de saúde pública emergente.
Extraordinário	Atende despesa urgente/imprevisível.	Combate a enchentes ou pandemia.

Gabarito: C

44. (Codevasf/Analista -Administração/Cebraspe/2024)



Acerca da estrutura programática, das classificações e dos créditos no orçamento público do Brasil, julgue o item a seguir.

As despesas decorrentes da criação de novos órgãos públicos inexistentes quando da aprovação da LOA do exercício serão suplantadas por meio de créditos adicionais suplementares.

Comentários:

As despesas decorrentes da criação de novos órgãos ou entidades após a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) devem ser atendidas por meio de créditos adicionais especiais, e não apenas suplementares, como sugere a afirmação. Portanto, a afirmação está incorreta porque confunde os tipos de créditos adicionais necessários para cobrir despesas não previstas originalmente na LOA, como é o caso da criação de novos órgãos.

Gabarito: Errado

45. (MPPR/Auditor/Instituto AOCP/2024)

Em denúncia recebida sobre possíveis irregularidades praticadas pelo município Gama, os auditores do Ministério Público Estadual foram designados para analisar as contas do prefeito e emitir um relatório sobre elas. Após a auditoria, constatou-se que o prefeito abriu crédito suplementar por meio de decreto dentro do limite autorizado pela lei orçamentária anual. O referido crédito destinou-se a despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica e teve como fonte de recurso a anulação parcial de dotações orçamentárias. Em novembro do mesmo exercício, foi autorizada a sua prorrogação para o exercício financeiro subsequente.

Diante das constatações, os auditores deverão indicar que

- (A) a lei orçamentária anual não é instrumento adequado para autorização de crédito suplementar, pois somente lei específica poderia autorizar a sua abertura.
- (B) decreto não é o instrumento adequado para abertura de crédito suplementar, pois a sua abertura depende de lei específica.
- (C) os créditos suplementares são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
- (D) os créditos suplementares podem ter como fonte de recurso a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.
- (E) os créditos suplementares poderão vigor até o término do exercício financeiro subsequente, desde que o ato de autorização seja promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício.

Comentários:

O gabarito correto é o item D. A análise detalhada das opções e da legislação aplicável, principalmente a Lei nº 4.320/1964, confirma que a constatação dos auditores está em conformidade com a norma de que créditos suplementares podem ser abertos utilizando como fonte a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias. A seguir, detalhamos a justificativa para cada alternativa.



a) Errado

O art. 167, V da Constituição Federal estabelece que a abertura de crédito suplementar depende de prévia autorização legislativa e indicação da fonte de recursos. Essa autorização pode estar contida na própria LOA, como foi o caso descrito na questão. A lei orçamentária anual é, sim, um instrumento adequado para autorizar a abertura de créditos suplementares, desde que respeitadas as condições legais (art. 165, parágrafo 8º).

b) Errado

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 42, a abertura de créditos suplementares pode ser realizada por decreto, desde que haja autorização prévia em lei (geralmente na LOA). Assim, o decreto é o instrumento correto para operacionalizar a abertura, respeitando os limites autorizados.

c) Errado

Essa definição está equivocada, pois créditos suplementares são aqueles destinados ao reforço de dotações orçamentárias já existentes (art. 41, I, da Lei nº 4.320/1964). Para despesas sem dotação específica, utiliza-se o crédito especial.

d) Certo

O art. 43, § 1º, III, da Lei nº 4.320/1964 permite que créditos suplementares tenham como fonte de recurso a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Esse procedimento está plenamente respaldado pela legislação e é prática comum para remanejamento de recursos dentro do orçamento público.

e) Errado

De acordo com o princípio da anualidade (art. 34 da Lei nº 4.320/1964), os créditos suplementares devem vigor até o término do exercício financeiro em que foram autorizados. A prorrogação para o exercício subsequente ocorre apenas em casos excepcionais, como os créditos extraordinários (art. 167, § 2º, da Constituição Federal).

Gabarito: D

46. (TRF 2/Técnico Judiciário-Área Administrativa-Sem especialidade/AOCP/2024)

Considere que foi criada uma autarquia municipal para a execução dos serviços públicos de água e esgoto de determinado município. Entretanto, como não havia dotação orçamentária específica na lei de orçamento, foi autorizada a abertura de crédito adicional para o custeio das despesas da entidade. Considerando esse caso, quanto aos créditos adicionais, é correto afirmar que houve a abertura de crédito orçamentário

- (A) contingente.
- (B) exclusivo.
- (C) extraordinário.
- (D) especial.
- (E) suplementar.



Comentários:

Os créditos especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Neste caso, a criação de uma autarquia municipal para a execução de serviços públicos de água e esgoto é uma situação que demanda crédito especial, pois não havia dotação prevista para essa despesa na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Observe o esquema a seguir:

SUPLEMENTARES		ESPECIAIS		EXTRAORDINÁRIOS
AUTORIZADOS POR LEI E ABERTOS POR DECRETO				
NECESSITA DE JUSTIFICATIVA E INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS				
SE SUJEITA À ANUALIDADE		EXCEÇÃO À ANUALIDADE → SE O ATO DE PROMULGAÇÃO FEITO NOS ÚLTIMOS QUATRO MESES DO EXERCÍCIO (DE SETEMBRO EM DIANTE)		
DESTINADO A REFORÇO DE DOTAÇÃO		DESTINADO A DESPESAS NÃO PREVISTAS NO ORÇAMENTO (DESPESAS NOVAS) → DESPESAS PARA AS QUAIS NÃO HAJA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA		DESPESAS IMPREVISÍVEIS E URGENTES ABERTOS POR DECRETO → GOVERNO FEDERAL (MEDIDA PROVISÓRIA)
LIMITADOS A DETERMINADO VALOR OU PERCENTUAL DEFINIDO NA LOA		DESTINADOS A DESPESAS PARA AS QUAIS NÃO HAJA SUBTÍTULO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL		INDEPENDEM DA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS
NA ABERTURA PODERÃO SER INCLUÍDOS NOVOS GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA, OBSERVADA A FINALIDADE DA AÇÃO		REFORÇO DE ESPECIAL → NOVO ESPECIAL		INDEPENDEM DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA
				REFORÇO DE EXTRAORDINÁRIO → NOVO EXTRAORDINÁRIO

Logo, o gabarito é o item D.

Gabarito: D

No que diz respeito à execução orçamentária e à possibilidade de se realizarem alterações no orçamento durante o exercício de execução, julgue os seguintes itens.

47. (SEPLAG CE/Analista de Gestão Pública- Contabilidade Pública/CEBRASPE/2024)

Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

Comentários:

Essa é uma questão que pode ser resolvida com a literalidade da Constituição Federal de 1988, vejamos:

“Art. 166

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o



caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa."

Gabarito: Certo

48. (SEPLAG CE/Analista de Gestão Pública- Contabilidade Pública/CEBRASPE/2024)

O superávit financeiro apurado no balanço financeiro do exercício anterior é recurso disponível para a abertura de crédito especial ou suplementar.

Comentários:

Nos termos do art. 43 da lei nº 4.320/64, temos que:

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

*I - o **superavit financeiro apurado em balanço patrimonial** do exercício anterior;*

II - os provenientes de excesso de arrecadação;

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las."

A assertiva apresenta erro ao apresentar que "~~O superávit financeiro apurado no balanço financeiro~~" do exercício anterior é recurso disponível para a abertura de crédito especial ou suplementar.

Gabarito: Errado

49. (ISS Mossoró/AFTM/CEBRASPE/2024)

Com relação aos gastos autorizados fixados em lei para o governo custear os serviços públicos em prol da sociedade e à programação e execução orçamentária e financeira, julgue o próximo item.

A alteração do atributo modalidade de aplicação de um crédito orçamentário não caracteriza um crédito adicional, pois o valor da dotação permanece o mesmo.

Comentários:

Segundo o MTO 2024, além dos créditos adicionais, outras alterações orçamentárias podem ser feitas ao orçamento, tanto das programações constantes da Lei Orçamentária Anual, quanto dos créditos adicionais abertos (ou reabertos), assim como de outras classificações que não constam nem da Lei Orçamentária, nem de créditos adicionais. Essas outras alterações orçamentárias são divididas em:

- Transposição, remanejamento ou transferência;



- Alteração de GND autorizada na LDO; e
- Alteração de atributos da programação, mantidos os demais.

A modalidade de aplicação das dotações orçamentárias, que se destina a indicar se os recursos serão aplicados diretamente ou indiretamente, mediante transferência ou delegação, deverá ser alterada diretamente no SIAFI ou no SIOP pela Unidade Orçamentária e se caracteriza como “outras alterações orçamentárias” e não se caracteriza por ser um crédito adicional. A alteração da modalidade de aplicação dentro de um crédito orçamentário existente não altera o valor total da dotação orçamentária. Trata-se apenas de uma mudança na forma de execução dos recursos, sem impactar o montante aprovado. Esta mudança é administrativa e se refere à forma de execução da despesa, sem implicar em acréscimo ou redução do montante previamente autorizado pelo orçamento.

Gabarito: Correto

50. CESGRANRIO/IPEA/2024

Um dos atributos para a qualidade do orçamento público é a previsibilidade. Porém, as dotações orçamentárias previamente definidas podem não ser suficientes para a execução das despesas, ou ainda podem surgir situações que não eram passíveis de previsão. Para esses casos, existe o instrumento dos créditos adicionais. Em princípio, o orçamento, após aprovado, só pode ser alterado mediante autorização do Poder Legislativo, mas há situações em que a abertura de créditos adicionais no orçamento vigente fica apenas na dependência de emissão de decreto pelo Poder Executivo.

É o caso de créditos

- a) adicionais cobertos por anulação de dotações
- b) adicionais decorrentes de destaque ou provisão
- c) especiais autorizados em situações de urgência
- d) especiais cobertos por excesso de arrecadação
- e) suplementares nos limites autorizados na LOA

Comentários:

a) Errado

Não há essa condição de ser coberto por anulação de dotações para ser aberto por decreto.

Conforme art. 42 e 44 da Lei nº 4.320/64, tanto os suplementares como os especiais são abertos por decreto.

b) Errado

Os créditos adicionais não se confundem com descentralização externa/interna de créditos, são institutos diferentes (pág. 105 do MCASP 10ª ed.). Não confunda com remanejamentos, transposições e transferências: estas são outras alterações orçamentárias – mas não são créditos adicionais, conforme o MTO 2024.

c) Errado



Os créditos especiais não são utilizados em situação de urgência. Para este caso utiliza-se os créditos extraordinários.

d) Errado

O crédito especial não precisa ser coberto por excesso de arrecadação para ser aberto por decreto (art. 42 da Lei 4.320/64). O excesso de arrecadação é uma das fontes possíveis.

e) Certo

Conforme art. 7º, I, e 42 da L. 4.320/64 c/c art. 165, § 8º, da CF. Se o crédito suplementar já foi autorizado na LOA, ele apenas precisará de decreto para ser aberto. Lembre-se que qualquer suplementação acima do valor previamente autorizado (na forma de percentual, geralmente) necessita de nova autorização legislativa (lei específica).

Gabarito: E



LISTA DE QUESTÕES

1. FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/Contabilidade/2023

Considere que a Administração tenha se defrontado com situação de calamidade pública e necessite arcar com despesas em ações emergenciais que não contam com dotação orçamentária específica. Para cobertura de tais despesas, é cabível

- a) abertura de crédito suplementar ou extraordinário, ambos com prévia autorização legislativa, sendo que somente o segundo demanda a indicação de fonte de custeio.
- b) utilização do fundo de compensação para remanejamentos previsto na Lei Orçamentária Anual, desde que providenciada a sua recomposição em até 90 dias.
- c) abertura de crédito especial adicional, por Decreto do Chefe do Executivo, ratificado por lei específica que deve ser editada no mesmo exercício financeiro.
- d) abertura de crédito extraordinário, que prescinde de autorização legislativa e de indicação de fonte de receita.
- e) realização da despesa sem prévia dotação orçamentária, desde que o evento esteja previsto no Anexo de Riscos Fiscais que acompanha a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

2. FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/"Sem Especialidade"/2023

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, a abertura de crédito adicional

- a) especial em 11/01/2023 pode utilizar como recurso, desde que não comprometido, o superávit financeiro apurado em balanço financeiro do ano de 2022.
- b) suplementar em 11/01/2023 pode utilizar como recurso, desde que não comprometido, o superávit financeiro apurado em balanço financeiro do mês de dezembro de 2022.
- c) especial deve ser efetuada quando a dotação orçamentária para aquisição de material de consumo fixada na Lei Orçamentária Anual resultar insuficiente.
- d) extraordinário depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, como aqueles provenientes do resultado financeiro positivo.
- e) extraordinário deve ser feita por decreto do Poder Executivo, que dele dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

3. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Administração/2022

Podem funcionar como fonte para créditos adicionais suplementares, EXCETO:

- a) o superávit financeiro do exercício anterior.
- b) os erros ou omissões na Lei Orçamentária.
- c) a tendência.
- d) a anulação total ou parcial de outra dotação orçamentária ainda não empenhada.
- e) as operações de crédito, desde que respeitadas as vedações constitucionais e legais.



4. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2022

Considere que, no curso do exercício orçamentário, tenha ocorrido expressivo aumento do montante demandado do Poder Executivo para pagamento de obrigações de pequeno valor, não sujeitas ao regime de precatórios, em decorrência da materialização de evento indicado no Anexo de Riscos Fiscais que acompanhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tendo em vista que a dotação orçamentária existente para cobertura das referidas obrigações mostrou-se insuficiente, constitui alternativa possível para fazer frente às referidas despesas

- a) a utilização da reserva de contingência, que corresponde a percentual da receita corrente líquida, cujo montante e forma de utilização são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- b) a abertura de créditos extraordinários, que depende de autorização legal específica porém prescinde da indicação da fonte de receita.
- c) a edição de decreto do Chefe do Executivo para abertura de crédito especial adicional, prescindindo de autorização legal caso haja excesso de arrecadação como fonte de receita.
- d) o remanejamento de outras programações orçamentárias, mediante ato do Chefe do Executivo, com cancelamento de despesas de custeio ou de capital, salvo aquelas relativas a despesas obrigatórias e serviço da dívida.
- e) o cancelamento de empenhos e a geração de crédito especial suplementar, observado o limite máximo de 1/12 das dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

5. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/Contabilidade/2022

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

- I. o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II. os provenientes de excesso de arrecadação;
- III. os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
- IV. o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. [...] Excerto da Lei nº 4.320/1964

Art. 167. São vedados:

[...]



V. a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; [...] Excerto da Constituição Federal de 1988.

Considerando os excertos normativos acima, bem como a disciplina dos créditos adicionais, é correto afirmar:

- a) A relação de fontes de que trata o §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 é exaustiva, não havendo que se falar em outras.
- b) Embora a relação de fontes de que trata o §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 pretenda ser exaustiva, e a despeito de não estar regulada em lei, tornou-se praxe o uso da chamada “reserva de contingência” apta a figurar como fonte para créditos adicionais.
- c) Embora a relação de fontes de que trata o §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 pretenda ser exaustiva, e a despeito de não estar regulada em lei, tornou-se praxe a utilização de “vetos ou rejeições” apta a figurar enquanto fonte para créditos adicionais.
- d) A relação de fontes de que trata o §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 é exaustiva, mas atualmente somente é empregada na abertura de créditos adicionais extraordinários.
- e) À relação de fontes de que trata o §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 se somam os “vetos e rejeições”, regulada pela Constituição Federal, e a “reserva de contingência”, regulada pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/Contabilidade/2022

Em 2020, um ente público constatou a necessidade de abrir créditos orçamentários adicionais para a compra urgente de materiais em decorrência de uma pandemia imprevista. Para a abertura do referido crédito, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, o ente público deve ter

- a) indicado os recursos que seriam utilizados; sendo que o superávit apurado em Balanço Patrimonial do ano de 2019 seria uma possível fonte de recursos.
- b) indicado os recursos que seriam utilizados; sendo que o superávit apurado em Balanço Financeiro do ano de 2019 seria uma possível fonte de recursos.
- c) obtido a prévia autorização legislativa e efetuado a abertura por decreto do poder executivo do referido ente.
- d) efetuado a abertura por decreto do poder executivo do referido ente e dado imediato conhecimento da abertura ao poder legislativo do referido ente.
- e) utilizado o crédito do tipo extraorçamentário.

7. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Gestão em Trânsito/2022

A doutrina tem condenado o que considera banalização ou utilização exagerada de créditos adicionais, pois

- a) ao constar pequeno percentual autorizado para créditos especiais na lei orçamentária anual, o Legislativo reconhece ao Executivo não só a execução orçamentária, mas renuncia à elaboração



da proposta orçamentária, que acaba por assumir sua forma essencial ao tempo da própria execução.

b) ao constar pequeno percentual autorizado para créditos suplementares na lei orçamentária anual, o Legislativo reconhece ao Executivo não só a execução orçamentária, mas renuncia à elaboração da proposta orçamentária, que acaba por assumir sua forma essencial ao tempo da própria execução.

c) ao constar grande percentual autorizado para créditos especiais na lei orçamentária anual, o Legislativo reconhece ao Executivo não só a execução orçamentária, mas renuncia à aprovação da proposta orçamentária, que acaba por assumir sua forma essencial ao tempo da própria execução.

d) ao constar grande percentual autorizado para créditos suplementares na lei orçamentária anual, o Legislativo reconhece ao Executivo não só a execução orçamentária, mas renuncia à aprovação da proposta orçamentária, que acaba por assumir sua forma essencial ao tempo da própria execução.

e) ao constar grande percentual autorizado para créditos extraordinários na lei orçamentária anual, o Legislativo reconhece ao Executivo não só a execução orçamentária, mas renuncia à aprovação da proposta orçamentária, que acaba por assumir sua forma essencial ao tempo da própria execução.

8. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, o crédito adicional do tipo

a) suplementar, aberto em fevereiro de 2018, teve a sua vigência encerrada em fevereiro de 2020.

b) especial é destinado a despesas cuja dotação resultou insuficiente durante a execução orçamentária.

c) especial é autorizado por lei e aberto por decreto executivo, sendo que a sua abertura depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa.

d) extraordinário depende da existência de recursos disponíveis para a sua abertura, que deve ser precedida de exposição justificativa.

e) extraordinário depende da existência de resultado patrimonial positivo para a sua abertura e deve ser aberto por lei editada pelo legislativo.

9. FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/Contabilidade/2022

Considere que tenha constado do orçamento anual do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região autorização para a aquisição de 900 computadores. Todavia, após a realização de um concurso público, foram necessárias mais 100 unidades.

Nesse caso, nos termos previstos na Lei nº 4.320/1964, a aquisição dos novos computadores

a) deverá ser feita no exercício seguinte, por ter sido prevista no orçamento de forma insuficiente.



- b) poderá ser feita no exercício corrente e, neste caso, a despesa deverá ser classificada como crédito adicional especial.
- c) poderá ser feita no exercício corrente e, neste caso, a despesa deverá ser aberta por Decreto do Poder Judiciário.
- d) poderá ser feita no exercício corrente e, neste caso, a despesa deverá ser autorizada por lei.
- e) poderá ser feita no exercício corrente e, neste caso, a despesa deverá ser classificada como crédito adicional extraordinário.

10. FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, para a abertura de um crédito

- a) suplementar, em 13/07/2022, um gestor pode ter utilizado como recurso, desde que não comprometido, o resultado financeiro positivo apurado em balanço financeiro do ano de 2021.
- b) especial, em 13/07/2022, um gestor pode ter utilizado como recurso, desde que não comprometido, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de 31/12/2021.
- c) especial, um gestor deve utilizar decreto do Poder Executivo e dar imediato conhecimento da referida abertura ao Poder Legislativo.
- d) extraordinário, um gestor deve indicar os recursos para ocorrer a despesa, bem como apresentar justificativa para a referida abertura.
- e) extraordinário, um gestor deve obter prévia autorização do Poder Legislativo e efetuar a referida abertura por decreto do Poder Executivo.

11. FCC - AJ TRT4/TRT 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Um ente público constatou, em março de 2022, que a dotação orçamentária destinada para atender despesas com Obras e Instalações seria insuficiente e procedeu a abertura de crédito orçamentário adicional para a despesa sem caráter de urgência. Para a abertura do referido crédito, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, o ente pode ter utilizado, desde que não comprometido, recurso proveniente

- a) da economia orçamentária apurada em Balanço Orçamentário do exercício de 2021.
- b) de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício de 2021.
- c) do resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2022.
- d) do resultado financeiro positivo apurado em Balanço Financeiro do exercício de 2021.
- e) do saldo positivo entre a receita orçamentária prevista e a atualizada do primeiro bimestre de 2022.

12. FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/"Sem Especialidade"/2022

Considere as afirmativas a seguir que versam sobre créditos adicionais:



- I. Os créditos especiais são autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
- II. A abertura dos créditos extraordinários depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa.
- III. Para a abertura de crédito suplementar no exercício financeiro de 2022, um gestor pode utilizar como fonte de recursos, desde que não comprometidos, o superávit financeiro apurado em Balanço Financeiro do ano de 2021.
- IV. Os créditos suplementares abertos em junho de 2022 são válidos até junho de 2023.

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, está correto o que se afirma APENAS em

- a) I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e IV.
- e) II, III e IV.

13. FCC - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Controle Externo/2022

Foi constatado, em 01/08/2022, que a Lei Orçamentária Anual (LOA) de um ente público não fixava dotação orçamentária destinada para a contratação de despesa corrente com Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica. O gestor responsável constatou que, até essa data, a referida LOA não tinha sido alterada em decorrência de abertura de créditos adicionais. Sendo assim, ele decidiu abrir crédito especial e, para isso, uma das possíveis fontes de recursos, desde que não comprometidos e de acordo com a Lei nº 4.320/1964, foi

- a) a receita decorrente da alienação de bens móveis e imóveis, bem como aqueles provenientes de operações de crédito contratadas, já previstas na LOA.
- b) o saldo positivo do excesso de arrecadação, de julho de 2022, decorrente de caução e Outras Receitas Correntes.
- c) a diferença positiva entre os ingressos e os dispêndios evidenciados no Balanço Financeiro referente ao ano de 2021.
- d) a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro apurado em Balanço Patrimonial de 31/12/2021.
- e) a diferença positiva entre o ativo permanente e o passivo permanente apurado no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes de 31/07/2022.

14. FCC - AFTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2022

Uma calamidade pública constitui exemplo de ocorrência que pode levar à necessidade de um crédito adicional caracterizado como crédito



- a) extraorçamentário, aberto pelo Poder Legislativo.
- b) especial, com vigência adstrita ao exercício financeiro seguinte àquele em que for aberto.
- c) suplementar, aberto pelo Poder executivo.
- d) bancário, com vigência adstrita ao exercício financeiro em que for aberto.
- e) extraordinário, aberto pelo Poder Executivo.

15. FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/Contabilidade/2022

Considere que em função de forte chuvas que causaram inundações e desabamentos, o Estado tenha se defrontado com a necessidade de realizar despesas com atividades imprevistas e, portanto, não passíveis de cobertura com os créditos consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA). Diante de tal cenário, cogitou-se a abertura de créditos especiais adicionais ou extraordinários. Considerando o regramento constitucional e legal aplicável, tem-se que

- a) nenhuma das alternativas afigura-se adequada, sendo caso de utilização da reserva de contingência prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e, extrapolado o montante correspondente, cabe proceder à abertura de crédito suplementar que, em tais casos, prescinde de autorização legal.
- b) nenhuma das alternativas afigura-se juridicamente adequada, cabendo a abertura de créditos especiais suplementares, por decreto do Chefe do Executivo, que podem ser suportados exclusivamente com anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.
- c) apenas a abertura de créditos extraordinários afigura-se medida viável para a situação narrada, podendo ser aberto sem autorização legislativa, mas desde que assegurada fonte de receita consistente em excesso de arrecadação ou superávit financeiro.
- d) as medidas aventadas afiguram-se desnecessárias caso haja decretação de calamidade pública, o que tornaria possível a realização de despesas sem indicação de dotação orçamentária prevista na LOA ou em créditos especiais.
- e) ambas as alternativas são juridicamente possíveis, sendo que os créditos extraordinários prescindem de autorização legislativa e de indicação de fonte de receita, medidas essas necessárias para autorizar abertura de créditos adicionais.

16. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Contabilidade e Controle/2022

O Poder Executivo Estadual editou decreto abrindo crédito adicional sem que nenhum novo projeto orçamentário tenha sido apreciado pelo Poder Legislativo após a Lei Orçamentária Anual. Nessa hipótese

- a) o ato é nulo.
- b) o ato é válido, desde que se destine a reforço de dotação orçamentária existente, indique a fonte dos recursos e esteja autorizado na Lei Orçamentária Anual.
- c) o ato é válido, desde que indique a fonte dos recursos e esteja autorizado na Lei Orçamentária Anual, mesmo que se destine a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.



- d) o ato é válido, desde que se destine a reforço de dotação orçamentária existente e indique a fonte dos recursos, mesmo que não conste disposição expressa na Lei Orçamentária Anual.
- e) o ato é válido, desde que se destine a reforço de dotação orçamentária existente e esteja autorizado na Lei Orçamentária Anual, ainda que não indique expressamente a fonte dos recursos.

17. FCC - ARE IV (SEF SC)/SEF SC/2021

No decorrer do exercício fiscal de 2021, foi publicado decreto pelo Chefe do Poder Executivo de determinado Estado brasileiro, estendendo o prazo do estado de calamidade pública, para fins de combate a epidemia em curso, até o dia 31 de dezembro de 2021. Em razão disso, as autorizações de despesa de caráter urgente e imprevisto, feitas em razão de calamidade pública, não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento Anual, representam créditos

- a) não recuperáveis, que se classificam como extranumerários.
- b) por antecipação, que se classificam como suplementares.
- c) excepcionais, que se classificam como impositivos.
- d) compensáveis, que se classificam como especiais.
- e) adicionais, que se classificam como extraordinários.

18. FCC - Ass Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Orçamentária e Financeira/Assistente de Contabilidade/2020

Os créditos suplementares

- a) são destinados ao reforço de dotação orçamentária e são abertos por Lei Ordinária ou Decreto Executivo.
- b) dependem da existência de recursos disponíveis para ocorrerem e serão precedidos de justificativa em medida provisória.
- c) dependem da existência de recursos disponíveis para ocorrerem e serão justificados em lei complementar.
- d) são abertos por meio de Decreto do Poder Executivo que dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo sobre a necessidade de criar uma dotação orçamentária específica.
- e) são destinados a despesas urgentes, não dependem da existência prévia de recursos e são abertos por medida provisória.



GABARITO

01	02	03	04	05	06
D	E	B	A	E	D
07	08	09	10	11	12
D	C	D	B	B	A
13	14	15	16	17	18
D	E	E	B	E	A



CRÉDITOS ORDINÁRIOS E ADICIONAIS - LISTA DE QUESTÕES

CRÉDITOS ADICIONAIS

1. (VUNESP/TCE SP/Auditor/2025) As autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) são denominadas créditos adicionais, que

- a) devem ser previamente autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
- b) têm vigência somente durante o exercício financeiro em que foram abertos.
- c) podem ser abertos por meio da utilização dos recursos disponíveis resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, no caso de créditos especiais e extraordinários, e não de suplementares.
- d) podem ter como fontes de recursos a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes.
- e) dependem da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e precedem de justificativa.

2. FGV - Aud (CAGE RS)/SEFAZ RS/2025

A movimentação do orçamento público ocorre, além do orçamento inicial, por meio de créditos adicionais, que podem ser suplementares, especiais e extraordinários, permitindo ajustes e atendimento de necessidades que surgem após a aprovação do orçamento anual.

Em relação aos créditos adicionais, avalie as afirmativas a seguir.

I. Créditos suplementares são utilizados para reforçar dotações já existentes no orçamento e requerem justificativa e autorização legislativa específica, ajustando recursos para áreas que necessitam de um montante adicional.

II. Créditos especiais destinam-se a despesas não previstas originalmente no orçamento, também demandando autorização legislativa, e são usados para novas necessidades que não se enquadram nas dotações preexistentes.

III. Créditos extraordinários são autorizados pelo Poder Executivo e dispensam a prévia autorização legislativa, sendo utilizados para cobrir despesas urgentes e imprevistas decorrentes de situações excepcionais, como guerras, calamidades públicas ou desastres. Essa flexibilidade permite que o governo se adapte a novas demandas sem comprometer a eficiência e a responsabilidade fiscal.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.



- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

3. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2025) Acerca das despesas públicas, do suprimimento de fundos e da abertura de créditos especiais e suplementares, julgue o item que se segue.

A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para o atendimento de despesas imprevistas e urgentes, definidas, taxativamente, como as decorrentes de guerra e de calamidade pública.

4. (CEBRASPE/ICMBio/Analista Administrativo/2025) Acerca das despesas públicas, do suprimimento de fundos e da abertura de créditos especiais e suplementares, julgue o item que se segue.

Entre as possíveis fontes de recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, inclui-se o superávit financeiro, que consiste na diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior, subtraído dos créditos extraordinários abertos no exercício em curso.

5. (CEBRASPE/TRT10/Técnico Judiciário/2025) No que diz respeito à abertura de créditos adicionais, julgue o próximo item, com base na Lei n.º 4.320/1964.

Desde que não estejam comprometidos, os recursos resultantes de anulação de dotações orçamentárias podem ser utilizados para a abertura de créditos suplementares.

6. (CEBRASPE/TRT10/Analista Judiciário/2025) No que diz respeito à abertura de créditos adicionais, julgue o próximo item, com base na Lei n.º 4.320/1964.

A abertura do crédito especial independe da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa.

7. (CEBRASPE/TRT10/Analista Judiciário/2025) Julgue o item subsequente, relacionado a programação, execução e alteração orçamentária.

Para o cálculo do excesso de arrecadação disponível como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares ou especiais, deve-se subtrair o valor dos créditos extraordinários abertos no exercício.

8. (CEBRASPE/TRT10/Técnico Judiciário/2025) No que diz respeito à programação e à execução orçamentária e financeira, julgue o próximo item.



O crédito especial é utilizado para atender despesa insuficientemente dotada na lei orçamentária anual.

9. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) Em relação ao orçamento público no Brasil, julgue o item a seguir.

Os créditos especiais são destinados a despesas para as quais ainda não haja dotação orçamentária específica, e seus saldos serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro seguinte, se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses do exercício financeiro vigente.

10. (CEBRASPE/ANM/Analista Administrativo/2025) Acerca da programação e execução orçamentária e financeira, julgue o item que se segue.

A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis, entre os quais poderão ser utilizados como fonte o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior e a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

11. (CEBRASPE/ANM/Especialista em Recursos Minerais/2025) A respeito da classificação orçamentária e dos créditos do orçamento, julgue o item que se segue.

Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, especiais e extraordinários, sendo exigido, nos casos dos dois primeiros, autorização legislativa e indicação da fonte de recurso para a cobertura da nova despesa.

12. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Os créditos adicionais consistem em instrumento previsto em lei para corrigir falhas de estimativa ou imprevisibilidades no orçamento anual dos entes públicos. À luz dos normativos aplicáveis a esses créditos, julgue o item a seguir.

A anulação de dotações orçamentárias deve ser preferencialmente usada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais quando não houver superávit financeiro do exercício anterior.

13. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Os créditos adicionais consistem em instrumento previsto em lei para corrigir falhas de estimativa ou imprevisibilidades no orçamento anual dos entes públicos. À luz dos normativos aplicáveis a esses créditos, julgue o item a seguir.

As falhas de previsibilidade no orçamento de um dado exercício devem ser corrigidas exclusivamente com a abertura de créditos extraordinários.

14. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Acerca do orçamento público no Brasil, da receita pública e de créditos adicionais, julgue o item a seguir.



A abertura de um crédito relativo a uma obra pública sem previsão na lei orçamentária anual (LOA) em vigor e sem necessidade de execução urgente deverá ser realizada por meio de lei que crie crédito especial.

15. (CEBRASPE/TRF 6/Analista Judiciário/2025) Em relação ao orçamento público no Brasil, julgue o item a seguir.

Entre as fontes de recursos autorizadas para a abertura de crédito suplementar ou especial, é possível o uso do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e os provenientes de excesso de arrecadação, desde que não comprometidos.

16. (CEBRASPE/PC DF/Agente Administrativo/2025) Acerca do orçamento público no Brasil, do plano plurianual (PPA), da lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e da lei orçamentária anual (LOA), julgue o item a seguir.

Os créditos orçamentários ordinários são aqueles previstos na LOA para o atendimento das despesas públicas regulares, enquanto créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na LOA.

17. FGV - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Administração de Empresas/2024

Devido ao apreço do Prefeito do Município X por atividades culturais, ele aloca, no projeto de Lei Orçamentária Anual, despesa específica para um evento de grande porte na cidade, enaltecendo as tradições locais. Com a autorização do orçamento, começam os preparativos para o evento, e logo evidencia-se que tal dotação prevista para o evento seria insuficiente.

Diante da situação exposta, o crédito adicional a ser aberto pelo Prefeito é o

- a) Suplementar, dependendo da indicação de recursos e justificativa.
- b) Especial, que pode ser reaberto no exercício seguinte caso seja autorizado no último quadrimestre.
- c) Extraordinário, independente de autorização prévia do Legislativo.
- d) Suplementar, necessitando de aprovação em lei específica alheia ao orçamento.
- e) Especial, podendo ser realizado por meio de Medida Provisória.

18. FGV - JE TJSC/TJ SC/2024

Dois meses antes do término do exercício financeiro, o presidente da República foi informado de que as dotações orçamentárias direcionadas a custear determinada política pública implementadora de política social não seriam suficientes à realização desse objetivo. Por tal razão, foi editada a Medida Provisória nº X, abrindo crédito adicional destinado à cobertura da referida despesa pública. Irresignado com o teor desse ato normativo, o Partido Político Alfa realizou estudos em relação à sua compatibilidade com a Constituição da República e à sua possível submissão ao controle concentrado de constitucionalidade.



Ao fim dos estudos realizados, concluiu-se, corretamente, que:

- a) créditos adicionais, qualquer que seja a sua modalidade, somente podem ser abertos por lei, logo, a Medida Provisória nº X é inconstitucional e pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade;
- b) a modalidade de crédito adicional indicada na narrativa não pode ser aberta com a edição de medida provisória, logo, o referido ato normativo pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade;
- c) apesar de a modalidade de crédito adicional indicada na narrativa não poder ser aberta por medida provisória, por se tratar de ato de efeitos concretos, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade;
- d) créditos adicionais, qualquer que seja a sua modalidade, podem ser abertos por medida provisória, o que decorre da relevância e da urgência da medida, logo, o referido ato normativo apresenta higidez constitucional;
- e) a modalidade de crédito adicional indicada na narrativa pode ser aberta com a edição de medida provisória, logo, a deflagração do controle concentrado não culminaria com a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo.

19. FGV - Tec Leg(CM SP)/CM SP/Contabilidade/2024

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, os seguintes créditos adicionais serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo, em um município:

- a) suplementares, apenas.
- b) extraordinários, apenas.
- c) suplementares e especiais.
- d) especiais e extraordinários.
- e) extraordinários e suplementares.

20. FGV - ACP (CGE PB)/CGE PB/Auditoria Contábil e Finanças Públicas/2024

Considere o decreto hipotético a seguir.

Decreto Executivo nº 1.979, de 23 de julho de 2023

“Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento no valor de R\$ 774.938,00 (setecentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais)”

O Prefeito do Município de Treze Canoas, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e considerando que o Poder Legislativo Municipal aprovou projeto de lei autorizando a abertura de Crédito Adicional Suplementar no supracitado valor, consolidado pela Lei Municipal nº 1.344, de 26 de junho de 2023, e por ser necessário que os créditos adicionais sejam abertos por Decreto do Poder Executivo;



DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no orçamento no valor de R\$ 774.938,00 (setecentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais) destinados às dotações orçamentárias seguintes, as quais ficam incluídas na Lei Orçamentária Anual - LOA, do exercício de 2023:

Descrição e justificativa do objeto	Valor
Aquisição de uniformes de inverno e verão para os alunos da rede municipal de ensino	R\$ 100.000,00
Contrato de serviços de gestão com organização social de saúde	R\$ 674.938,00
Total	R\$ 774.938,00

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Treze Canoas, 23 de julho de 2023.

Prefeito do Município

À luz da legislação aplicável à abertura de créditos adicionais, no decreto hipotético supracitado estão faltando:

- a) classificação da despesa e data de vigência do crédito adicional;
- b) indicação de fontes de recursos disponíveis e classificação da despesa;
- c) indicação de previsão na LDO para abertura do crédito e de fontes de recursos;
- d) demonstração de ocorrência de situação emergencial para abertura do crédito e data de vigência do crédito adicional;
- e) avaliação do impacto do aumento de despesa no resultado primário e estimativa da margem de expansão da despesa.

21. FGV - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área IV/2024

É possível que, durante a execução do orçamento, os créditos possam ser insuficientes para, por exemplo, se realizar um programa de trabalho.

Nesse caso,

- a) o referido programa deve ser cancelado por ausência de dotação.
- b) a lei orçamentária não poderá ser alterada para viabilizar o referido programa, mas pode-se buscar financiamento externo para sua execução.
- c) a lei orçamentária poderá ser alterada no decorrer de sua execução por meio dos denominados "créditos adicionais".
- d) a despesa com o referido programa de trabalho deve ser feita e registrada como "Restos a Pagar".



e) a despesa com o referido programa de trabalho deve ser feita e registrada como “Despesas de Exercícios Anteriores”.

22. FGV - AJ (TJ AP)/TJ AP/Apoio Especializado/Contador/2024

Ao final do exercício, o analista de orçamento de um pequeno município realizou o levantamento dos saldos dos créditos adicionais abertos durante o exercício, conforme relação identificada no quadro a seguir, com valores expressos em reais:

nº	Tipo	Abertura	Saldo Inicial	Saldo Final
I	Suplementar	21/09	1.500.000	300.000
II	Especial	17/05	3.000.000	700.000
III	Especial	23/11	1.000.000	200.000
IV	Suplementar	03/08	450.000	100.000
V	Extraordinário	13/10	5.000.000	900.000

Nesse cenário, poderão ter seus saldos reabertos no exercício seguinte os créditos adicionais de nº(s):

- a) I e IV;
- b) II e III;
- c) III e V;
- d) I, III e V;
- e) II, III e IV.

23. FGV - CL (CM Fortal)/CM Fortaleza/Administração Pública/2024

Quanto aos créditos adicionais assinale a opção incorreta:

- a) Os créditos suplementares são aqueles destinados a reforço de dotação orçamentária existente.
- b) Os créditos especiais são aqueles destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
- c) Os créditos adicionais são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
- d) Os créditos extraordinários são os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública.



e) Os créditos adicionais, quando promulgados nos últimos 4 meses do exercício financeiro, poderão ser reabertos nos limites dos seus saldos e terão sua vigência até o término do exercício subsequente.

24. FGV - Ana Leg III (ALESC)/ALESC/Administrador/2024

O orçamento anual de uma entidade do setor público foi alterado por meio dos seguintes créditos adicionais:

- Destinado à aquisição de uniforme escolar, que não havia sido prevista no orçamento por falha de planejamento: R\$20.000.
- Destinado a reforço de dotação orçamentária: R\$50.000.
- Destinado a despesa de calamidade pública decorrente de desastre natural: R\$80.000.
- Destinado a despesa de calamidade pública decretado por conta de pandemia: R\$100.000.

Assinale a opção que indica o total dos créditos adicionais extraordinários.

- a) R\$80.000.
- b) R\$100.000.
- c) R\$120.000.
- d) R\$180.000.
- e) R\$200.000.

25. FGV - Ana Leg (ALEP)/ALEP/Contador/2024

O orçamento anual de uma entidade do setor público foi alterado por meio dos seguintes créditos adicionais:

Especiais: R\$200.000;

Suplementares: R\$400.000;

Extraordinários: R\$500.000.

Assinale a opção que indica o montante que irá ser incorporado ao orçamento, por meio de adição à dotação orçamentária que deve ser reforçada.

- a) R\$200.000.
- b) R\$400.000.
- c) R\$500.000.
- d) R\$600.000.
- e) R\$900.000.



26. FGV - Tec NS (TJ MS)/TJ MS/Analista Técnico-Contábil/Contabilidade/2024

Ao elaborar o orçamento para o primeiro exercício após o fim de um período pandêmico que afetou a sua arrecadação, um estado da federação fez uma projeção conservadora das suas receitas correntes, por esperar uma retomada lenta da economia. A partir do segundo trimestre, no entanto, a arrecadação começou a superar as projeções mensais, de modo que, ao final do mês de agosto, a arrecadação superou em 14% a arrecadação prevista até o período e atingiu o montante de R\$ 16,7 bilhões, o que representa R\$ 2 bilhões acima do projetado. Considerando esse cenário, a equipe do governo avaliou abrir créditos para reforçar dotações e autorizar despesas que haviam sido deixadas de fora do orçamento.

À luz da legislação aplicável, a equipe do governo deve:

- a) alocar o valor integral do excesso de arrecadação para abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento;
- b) aplicar os recursos na recomposição de dotações cujos empenhos tenham sido limitados ao longo do exercício;
- c) considerar a tendência da arrecadação para o restante do exercício, e verificar a abertura de créditos extraordinários;
- d) destinar os recursos, excluindo-se o valor de créditos adicionais transferidos;
- e) reservar os recursos para suprir os passivos contingentes previstos no anexo de riscos fiscais.

27. FGV - Ana (TJ SC)/TJ SC/Administrativo/2024

Durante o exercício financeiro, a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento depende de alguns condicionantes, dentre os quais:

- a) caracterização de situação emergencial;
- b) enquadramento nos limites definidos na lei orçamentária;
- c) existência de superávit financeiro no exercício anterior;
- d) inexistência de dotação específica para a despesa;
- e) vinculação com realização de investimentos de capital.

28. FGV - Prof NS (SES MT)/SES MT/Administrador Hospitalar/Gestão Hospitalar/2024

Em um cenário de epidemia de dengue, o governo de um Estado brasileiro verifica a necessidade de reforçar a dotação já prevista dos créditos de determinado programa de saúde, considerando o aumento das despesas.

Diante do exposto, é correto afirmar que há a possibilidade de abertura de um crédito

- a) suplementar, incorporando-se à lei orçamentária anual do estado.
- b) especial, que terá vigência restrita ao exercício em que haja sua autorização.
- c) extraordinário, dependendo, no entanto, da existência de recursos disponíveis.



d) ordinários, que podem ser reabertos no exercício posterior.

29. FGV - Prof NS (SES MT)/SES MT/Advogado/2024

Os créditos adicionais são, segundo a Lei nº 4.320/64, "as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento."

Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.

- a) Admite-se a abertura de créditos suplementares para despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública.
- b) Os créditos extraordinários são destinados ao reforço de dotação orçamentária.
- c) Os créditos especiais são destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
- d) A abertura dos créditos suplementares e especiais independe da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, devendo ser precedida de exposição justificativa.

30. FGV - Ana (CVM)/CVM/Gestão/2024

Um analista orçamentário, ao final do exercício, identificou que existiam saldos de créditos adicionais a empenhar. Dessa forma, realizou um levantamento para apurar os valores que poderão ser reabertos no exercício seguinte:

Crédito	Abertura	Saldo Final
Suplementar	Outubro	R\$ 30.000
Especial	Setembro	R\$ 20.000
Extraordinário	Dezembro	R\$ 70.000

Após a apuração, ele chegou à conclusão de que poderão ser reabertos somente os créditos:

- a) suplementares e especiais;
- b) suplementares e extraordinários;
- c) extraordinários;
- d) especiais;
- e) especiais e extraordinários.

31. FGV - Ana (CVM)/CVM/Contabilidade Pública/2024

Em um dado exercício financeiro, um ente estadual procedeu à publicação de decretos de abertura de créditos adicionais ao orçamento corrente, conforme descrito no quadro a seguir.



Instrumento	Data	Tipo de crédito	Valor	Empenho
Decreto nº 07	18/abr	Suplementar	R\$ 10.000,00	25%
Decreto nº 13	02/set	Suplementar	R\$ 23.000,00	50%
Decreto nº 23	23/jul	Especial	R\$ 70.000,00	40%
Decreto nº 79	13/out	Extraordinário	R\$ 160.000,00	60%

Após o encerramento do referido exercício financeiro, o montante de créditos passíveis de reabertura no exercício seguinte corresponde a:

- a) R\$ 53.500,00;
- b) R\$ 64.000,00;
- c) R\$ 75.500,00;
- d) R\$ 106.000,00;
- e) R\$ 125.000,00.

32. FGV - Ana (CVM)/CVM/Contabilidade Pública/2024

Em março de 2023, após o fechamento das demonstrações contábeis do exercício de 2022 de uma entidade pública, foram apuradas as seguintes informações:

- Ativo financeiro - R\$ 23.000,00
- Passivo financeiro - R\$ 7.000,00
- Restos a pagar - R\$ 1.300,00

Adicionalmente, apurou-se que, nesses primeiros meses do exercício de 2023, foram registrados os seguintes fatos:

- Créditos adicionais reabertos no exercício vigente – R\$ 2.600,00
- Créditos extraordinários abertos no exercício – R\$ 1.800,00
- Operações de crédito autorizadas para investimentos – R\$ 4.300,00

Com base nessas informações e à luz da legislação pertinente, se a entidade precisar abrir créditos adicionais, poderá contar com recursos da ordem de:



- a) R\$ 12.100,00;
- b) R\$ 13.400,00;
- c) R\$ 15.900,00;
- d) R\$ 19.900,00;
- e) R\$ 20.300,00.

33. FGV - AGC (EPE)/EPE/Administração Geral/Administração/2024

Ao longo de determinado exercício financeiro, um ente público verificou que a dotação para serviços de limpeza e zeladoria foi estimada em valor inferior ao necessário para a adequada prestação do serviço. Em função do ocorrido, o ente solicitou abertura de crédito adicional para reforçar a dotação.

Nesse caso, esse crédito adicional

- a) deve ser autorizado em lei, ainda que seja a própria LOA.
- b) caso seja autorizado nos últimos 4 meses do exercício, pode ser reaberto no seguinte.
- c) pode ser aberto por meio de Medida Provisória, independentemente de indicar as fontes de recursos.
- d) pode utilizar, como fonte de recursos, apenas a economia de despesas.
- e) deve ser destinado a despesas imprevisíveis e urgentes, como comoção interna e calamidade pública.

34. FGV - Cont (Pref Nova Iguaçu)/Pref Nova Iguaçu/2024

Em maio de 2024, o Governo Federal publicou uma medida provisória, abrindo crédito adicional para a execução de despesas urgentes e imprevistas para atender a Municípios no Rio Grande do Sul afetados pelas fortes chuvas, sem comprometer o orçamento dos ministérios.

Esse crédito adicional é classificado como

- a) especial.
- b) suplementar.
- c) extraordinário.
- d) de transferência.
- e) de remanejamento.

35. FGV - Cont (Pref Nova Iguaçu)/Pref Nova Iguaçu/2024

Na execução orçamentária, os créditos adicionais são mecanismos retificadores do orçamento, pois são utilizados para situações imprevistas na elaboração orçamentária.



Para abertura de créditos adicionais, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e os provenientes de excesso de arrecadação, são fontes de recursos que são utilizados somente para os créditos

- a) ordinários e especiais.
- b) ordinários e extraordinários.
- c) especiais e extraordinários.
- d) especiais e suplementares.
- e) suplementares e extraordinários

36. FGV - AJ TRF1/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

No início do mês de dezembro do último exercício financeiro, um ente público verificou a necessidade de uma ação governamental que não tinha sido prevista no orçamento vigente.

As normas aplicáveis quanto à execução orçamentária orientam que o ente público deve:

- a) autorizar a ação se houver disponibilidade financeira para inscrição em restos a pagar;
- b) executar a ação, a ser tratada como despesas de exercícios anteriores no exercício seguinte;
- c) proceder à abertura de um crédito adicional especial para atender à necessidade;
- d) solicitar autorização de crédito extraordinário, dada a necessidade emergencial;
- e) suplementar dotações orçamentárias na área relacionada à ação especificada.

37. IBFC - Ana Esp (IMBEL)/IMBEL/Analista Contábil/2024

Com relação aos créditos adicionais, analise as afirmativas a seguir:

- I. Créditos adicionais são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento;
- II. Os créditos adicionais podem ser suplementares, especiais e extraordinários;
- III. Os créditos adicionais suplementares são os destinados ao reforço da dotação orçamentária;
- IV. Créditos adicionais extraordinários os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas
- b) II, apenas
- c) I e II, apenas
- d) I, II e III, apenas
- e) I, II, III e IV



38. IBFC - Ana Esp (IMBEL)/IMBEL/Analista de Orçamento/2024

A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

Não é fonte de recursos para atender aos créditos adicionais:

- a) alienação de ativos
- b) superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior
- c) excesso de arrecadação
- d) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais
- e) produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las

39. IBFC - Ana Esp (IMBEL)/IMBEL/Analista de Orçamento/2024

Os créditos suplementares são aqueles:

- a) destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica
- b) destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública
- c) destinados a reforço de dotação orçamentária
- d) que não dependem da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa
- e) que não serão precedidos de exposição justificativa

40. (MPO/GERAL/Cespe/2024) No que diz respeito à receita orçamentária e à despesa orçamentária da União, especificamente a seus critérios de reconhecimento, à utilização do crédito disponível e à abertura e reabertura de créditos adicionais, julgue o item a seguir.

Se a lei que abrir um crédito especial for promulgada nos últimos quatro meses do exercício financeiro, ele será incorporado ao orçamento do exercício financeiro subsequente pela sua reabertura nos limites de seus saldos.

41. (TSE/AJ Contabilidade/Cebraspe/2024) Os créditos orçamentários adicionais são autorizações de despesas não previstas ou insuficientemente dotadas no orçamento original, permitindo ajustes necessários para atender a novas demandas ou necessidades imprevistas durante a execução do orçamento.

42. (Codevasf/Analista -Administração/Cebraspe/2024)



Acerca da estrutura programática, das classificações e dos créditos no orçamento público do Brasil, julgue o item a seguir.

As despesas decorrentes da criação de novos órgãos públicos inexistentes quando da aprovação da LOA do exercício serão suplantadas por meio de créditos adicionais suplementares.

43. (MPPR/Auditor/Instituto AOCP/2024)

Em denúncia recebida sobre possíveis irregularidades praticadas pelo município Gama, os auditores do Ministério Público Estadual foram designados para analisar as contas do prefeito e emitir um relatório sobre elas. Após a auditoria, constatou-se que o prefeito abriu crédito suplementar por meio de decreto dentro do limite autorizado pela lei orçamentária anual. O referido crédito destinou-se a despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica e teve como fonte de recurso a anulação parcial de dotações orçamentárias. Em novembro do mesmo exercício, foi autorizada a sua prorrogação para o exercício financeiro subsequente.

Diante das constatações, os auditores deverão indicar que

- (A) a lei orçamentária anual não é instrumento adequado para autorização de crédito suplementar, pois somente lei específica poderia autorizar a sua abertura.
- (B) decreto não é o instrumento adequado para abertura de crédito suplementar, pois a sua abertura depende de lei específica.
- (C) os créditos suplementares são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
- (D) os créditos suplementares podem ter como fonte de recurso a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.
- (E) os créditos suplementares poderão vigor até o término do exercício financeiro subsequente, desde que o ato de autorização seja promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício.

44. (TRF 2/Técnico Judiciário-Área Administrativa-Sem especialidade/AOCP/2024)

Considere que foi criada uma autarquia municipal para a execução dos serviços públicos de água e esgoto de determinado município. Entretanto, como não havia dotação orçamentária específica na lei de orçamento, foi autorizada a abertura de crédito adicional para o custeio das despesas da entidade. Considerando esse caso, quanto aos créditos adicionais, é correto afirmar que houve a abertura de crédito orçamentário

- (A) contingente.
- (B) exclusivo.
- (C) extraordinário.
- (D) especial.
- (E) suplementar.



No que diz respeito à execução orçamentária e à possibilidade de se realizarem alterações no orçamento durante o exercício de execução, julgue os seguintes itens.

45. (SEPLAG CE/Analista de Gestão Pública- Contabilidade Pública/CEBRASPE/2024)

Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

46. (SEPLAG CE/Analista de Gestão Pública- Contabilidade Pública/CEBRASPE/2024)

O superávit financeiro apurado no balanço financeiro do exercício anterior é recurso disponível para a abertura de crédito especial ou suplementar.

47. (ISS Mossoró/AFTM/CEBRASPE/2024)

Com relação aos gastos autorizados fixados em lei para o governo custear os serviços públicos em prol da sociedade e à programação e execução orçamentária e financeira, julgue o próximo item.

A alteração do atributo modalidade de aplicação de um crédito orçamentário não caracteriza um crédito adicional, pois o valor da dotação permanece o mesmo.

48. CESGRANRIO/IPEA/2024

Um dos atributos para a qualidade do orçamento público é a previsibilidade. Porém, as dotações orçamentárias previamente definidas podem não ser suficientes para a execução das despesas, ou ainda podem surgir situações que não eram passíveis de previsão. Para esses casos, existe o instrumento dos créditos adicionais. Em princípio, o orçamento, após aprovado, só pode ser alterado mediante autorização do Poder Legislativo, mas há situações em que a abertura de créditos adicionais no orçamento vigente fica apenas na dependência de emissão de decreto pelo Poder Executivo.

É o caso de créditos

- a) adicionais cobertos por anulação de dotações
- b) adicionais decorrentes de destaque ou provisão
- c) especiais autorizados em situações de urgência
- d) especiais cobertos por excesso de arrecadação
- e) suplementares nos limites autorizados na LOA



GABARITO

1.	2.	3.	4.	5.	6.
C	E	D	D	C	E
7.	8.	9.	10.	11.	12.
C	E	C	C	C	D
13.	14.	15.	16.	17.	18.
A	E	D	E	B	D
19.	20.	21.	22.	23.	24.
C	B	B	C	E	E
25.	26.	27.	28.	29.	30.
D	D	A	A	D	A
31.	32.	33.	34.	35.	36.
C	E	C	C	C	D
37.	38.	39.	40.	41.	42.
A	E	E	D	D	C
43.	44.	45.	46.	47.	48.
B	C	C	D	A	C
49.	50.	51.	52.	53.	54.
B	E				



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.